



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sarmo bin Kiman;
2. Tempat Lahir : Wonogiri;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Januari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ciman, RT 002 / RW 008, Kel/Desa Semagar,
Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahardyan Wahyu Utomo, S.H., dkk, Managing Partner Law Firm DA and Co., yang beralamat di Jalan KH. Samanhudi Nomor 44A, Purwosari, Laweyan, Surakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng tanggal 23 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng tanggal 15 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SARMO BIN KIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" melanggar pasal 340 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **seumur hidup**;

Halaman 1 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) Buah Dosbox bertuliskan Samsung Galaxy J2 Prime warna Putih dengan IMEI 1 354617/08/330240/9, IMEI 2 354617/08/330240/7;
 - ❖ 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold IMEI 1 354617083302409/01, IMEI 2 354617083302407/01;
 - ❖ 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-2280-AC, tahun 2020, Noka MH1JM9118LK063385, Nosin JM911063787 an KATIN ENDANGWATI alamat Dk Gombang. RT.001/RW.005, Ds/Kel. Sajen, Kec, Trucuk, Kab.Klaten;
 - ❖ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AGUNG SANTOSO dengan No rek 13800159990547;
 - ❖ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama AGUNG SANTOSA dengan No rek 003501024149530;
 - ❖ 2 (dua) lembar foto copy rekening koran atas nama AGUNG SANTOSA dengan No rek 13800159990547;
 - ❖ 2 (dua) buah buku panduan servise sepeda motor;
 - ❖ 1 (satu) lembar surat bukti serah terima kendaraan SPM Honda Beat No.ka MH1JM9118LK063385, Nosin JM91E1063787 an KATIN ENDANGWATI alamat Dk. Gombang, RT.001/RW.005, Ds/Kel. Sajen, Kec. Truck, Kab. Klaten;
 - ❖ 1 (satu) lembar sertifikat Nomor Identitas kendaraan bermotor (NIK) dengan Nomor FH/AC/07992/T;
 - ❖ 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. SARMO dan Sdr. AGUNG SANTOSA perihal kerjasama tertanggal 24 September 2021;
 - ❖ 1 (satu) buah tas jas hujan wama biru bertuliskan TIGER HEAD;
 - ❖ 1 (satu) lembar Faktur kendaraan bermotor Honda Beat a.n KATIN ENDANGWATI dengan Nomor FH/AC/07992/T;
 - ❖ 1 (satu) buah mantel biru merk TIGER HEAD;
 - ❖ 1 (satu) buah spion kiri sepeda motor wama hitam;
 - ❖ 1 (satu) buah helm merk VOG warna HITAM;
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam, body kanan dan kiri wama biru, velg warna Gold, Nopol AD-4819-AI;
- Dikembalikan kepada saksi Katin Endangwati;**
- ❖ 1 (satu) buah KTP atas nama SARMO dengan NIK 331220601880002;
- Dikembalikan kepada terdakwa Sarmo Bin Kiman;**
- ❖ 1 (satu) buah gerenda wama hijau bertuliskan RYU;

Halaman 2 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



- ❖ 1 (satu) Gumpal tanah sekitar pantat;
- ❖ 1 (satu) celana dalam bertuliskan Country fiesta;
- ❖ 1 (satu) buah bertuliskan FREE RIDE;
- ❖ 1 (satu) buah kaos dalam Merk Gtman;
- ❖ 1 (satu) plastik bekas serbuk;
- ❖ 1 (satu) ons kristal;
- ❖ 1 (satu) buah botol plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ❖ 2 (dua) buah Plat Nomor, dengan No.pol AD-2318-IR;
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak PKN/BBN-KB SWDKLLJ dan PNBP Nomor Registrasi AD-2318-IR, nama pemilik SINDI FANTIKA, alamat Tambakmas RT.002/RW.004, Jendi, Girimarto, Wonogiri

Dikembalikan kepada saksi Widiyanto Alias Pur Bin Kiman;

- ❖ 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi "SIDO MAKMUR" a.n SARMO;

Dikembalikan kepada saksi Indra Wiyanto Bin (Alm) Sumowijoyo;

- ❖ 1 (satu) Unit SPM merk Honda Vario 150 CC tahun 2015 wama hitam tanpa Nopol (Nopol Sesuai STNK) beserta Kuncinya;
- ❖ 1 (satu) Lembar STNK a.n pemilik CAHYONO, Nomor Registrasi AD-6815-HI, Merk Honda, tahun pembuatan 2015, No.ka MH1KF1110FK217933 Nosin KF11E1223685, Wama Putih, wama TNKB Hitam, berlaku sampai dengan 28-07-2020;

Dikembalikan kepada PT.Wom Finance Tbk.Wonogiri melalui saksi Rahimin,S.H, M.H Bin (Alm) Muksinakir;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 4/WGIRI/01/2025 tanggal 10 Januari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SARMO Bin KIMAN pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah Gubuk di Alas Dorok dengan alamat Ciman, RT 001 / RW 008, Kel/Desa. Sem agar, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** terhadap korban Agung Santosa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan September tahun 2021, terdakwa Sarmo Bin Kiman bersama dengan Korban Agung Santosa memulai kerja sama dalam usaha pengggergajian kayu yang berlokasi di Dusun Ciman, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut, baik terdakwa maupun korban Agung Santosa masing-masing menyetorkan modal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan bersama bahwa keuntungan dari usaha pengggergajian akan dibagi rata yaitu 50% (lima puluh persen) untuk masing-masing pihak setiap minggunya.
- Bahwa seiring berjalannya waktu, usaha pengggergajian kayu tersebut menghadapi kendala akibat musim penghujan yang menyebabkan menurunnya permintaan dari petani/ penebang pohon untuk mengggergaji kayu. Selanjutnya mulai muncul permasalahan antara terdakwa dan Korban Agung Santosa di mana Korban mulai mengkritik dan selalu menanyakan kepada terdakwa terkait pengelolaan usaha tersebut yang dirasa sepi dan bahkan korban mengancam kepada terdakwa akan menarik diri dari usaha pengggergajian kayu dan korban berniat mengelola usaha tersebut sendirian di rumah korban di Klaten.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa dan Korban Agung Santosa berkomunikasi melalui pesan WhatsApp, di mana Terdakwa meminta Korban untuk datang ke lokasi pengggergajian kayu guna melakukan pengecekan kondisi yang sebenarnya pengggergajian kayu. Korban akhirnya datang ke

Halaman 4 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



penggajian pada pukul 18.00 WIB, menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna Hitam nomor polisi : AD-2280-AC, Tahun 2020, milik korban. Sesampainya di lokasi, Korban mulai memaki terdakwa, mengkritik pengelolaan usaha, dan mengancam akan menarik diri dari usaha tersebut. Korban juga menunjuk-nunjuk terdakwa dengan penuh emosi. Tindakan ini membuat terdakwa merasa tersinggung dan kesal. selanjutnya terdakwa pergi ke sebuah gubuk di Alas Dorok, yang terletak sekitar 10 menit perjalanan dari lokasi penggajian untuk menenangkan diri dengan mengendarai sepeda motor honda vario 150 No Pol AD 6815 HI milik terdakwa. Di gubuk tersebut, terdakwa membuka jok sepeda motor dan menemukan racun potas yang sebelumnya dibeli secara online, di gubuk tersebut terdakwa juga melihat ada botol air mineral yang berisi air. Munculah niat terdakwa untuk menengahi nyawa korban. Selanjutnya Terdakwa meyakini Korban akan menyusul ke gubuk karena pembahasan mengenai usaha penggajian dengan Terdakwa belum usai, kemudian terdakwa mengambil racun potas tersebut selanjutnya terdakwa menghancurkan sebagian racun potas tersebut dan mencampurkannya ke dalam botol air mineral yang berisi sekitar sepertiga bagian air.

- Bahwa selang beberapa saat kemudian Korban Agung Santosa datang menyusul terdakwa dengan sepeda motor Honda BEAT warna Hitam nomor polisi : AD-2280-AC. Setelah memarkirkan sepeda motornya, terdakwa meminta Korban untuk duduk. Terdakwa kemudian memberikan air mineral yang sebelumnya telah dicampur dengan racun potas kepada Korban. Tanpa menaruh curiga Korban meminum air mineral yang telah bercampur dengan racun potas tersebut. Sekitar satu menit setelah meminum air beracun tersebut, Korban mulai kejang-kejang dan terjatuh. Setelah memastikan bahwa Korban tidak bernapas, terdakwa memutuskan untuk menyembunyikan mayat Korban dengan cara membongkar tubuh korban dan di bawa ke belakang gubuk agar tidak diketahui oleh orang yang lewat dan terdakwa membuang helm warna hitam merk VOG milik korban di kebun belakang gubuk untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa setelah menghilangkan nyawa Korban, terdakwa pergi ke rumah Saksi Gunawan Alias Bodak, dan mengajak Saksi Gunawan Alias Bodak untuk pergi ke gubuk dan mengambil sepeda motor milik Korban. Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil

Halaman 5 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi COD dengan seseorang yang tidak disebutkan namanya agar Saksi Gunawan Alias Bodak tidak curiga. Setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan Saksi Gunawan Alias Bodak ke rumah Saksi Gunawan Alias Bodak, terdakwa meminta agar sepeda motor tersebut disimpan sementara. Sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa kembali ke gubuk dan mengangkat mayat Korban menuju tempat atau lahan yang jauh dari jangkauan orang lain. Dalam perjalanan menuju tempat penguburan, terdakwa menemukan Handphone Samsung Galaxy J2 prime Warna Gold Imei 1: 356417083302409/01, Imei 2 : 356417083302407/01 milik Korban di saku celana korban dan mengambilnya. Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lokasi penguburan yang terletak sekitar 50 meter dari gubuk namun melewati t ebing yang curam atau terjal.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tiba di lokasi yang rencananya akan di gunakan untuk penguburan korban dan terdakwa mulai menggali tanah untuk membuat lubang penguburan menggunakan alat seadanya. Kemudian Pada hari Kamis, 25 November 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa mengajak dua pegawainya, Saksi Sarji dan Saksi Sukidi, untuk membantu menggali lubang dengan alasan bahwa lubang tersebut akan digunakan untuk menampung air. Pekerjaan menggali lubang selesai pada pukul 16.00 WIB, dan sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa kembali ke lokasi penguburan dan mulai memasukkan mayat Korban ke dalam lubang yang telah digali. Terdakwa melucuti pakaian korban sebelum terdakwa memasukkan mayat Korban ke dalam lubang, kemudian terdakwa menimbunnya dengan tanah hingga setinggi lutut. Setelah merasa lelah, terdakwa meninggalkan lubang tersebut yang tidak terisi penuh dengan tanah dan terdakwa pulang sambil membawa jaket dan celana jeans milik Korban, yang kemudian terdakwa bakar di depan kamar pegawai di penggergajian.
- Bahwa pada keesokan harinya, terdakwa menyuruh pegawainya, Saksi Sarji dan Saksi Sukidi, untuk menutup kembali lubang yang telah digali sebelumnya dengan alasan lubang galian untuk tampungan air dibatalkan. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, terdakwa menuju daerah Joho Sukoharjo mencoba mengecoh Saksi Katin (Istri Korban Agung Santosa) dengan mengirimkan pesan melalui Handphone Samsung Galaxy J2 prime Warna Gold Imei 1 : 356417083302409/01, Imei 2 : 356417083302407/01 milik Korban di mana pesan tersebut

Halaman 6 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



berisi koordinat lokasi dan permintaan untuk mengirimkan baju yang bertujuan agar Saksi Katin berpikir bahwa Korban masih hidup dan korban tidak berada di rumah Terdakwa.

- Bahwa Beberapa hari setelah kejadian tersebut sekira awal Bulan Desember 2021, terdakwa meminta Saksi Gunawan Alias Bodak untuk mengerenda nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor milik Korban serta mengecat ulang sepeda motor tersebut agar tidak dapat dikenali oleh keluarga korban dan terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor tersebut. Terdakwa kemudian menjual sepeda motor itu kepada Saksi Tri Suyanto seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa surat-surat resmi. Setelah beberapa waktu, terdakwa membeli kembali sepeda motor tersebut dengan harga yang sama dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada adiknya yaitu Saksi Widiyanto untuk menutupi utang terdakwa kepada Saksi Widiyanto sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) Pada akhirnya Sepeda motor tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian, yang kemudian berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Agung Santosa meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/18/ II/ 2024/ BIDDOKES, tanggal 20 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan jenazah, Dari pemeriksaan atas kerangka jenazah tersebut di atas ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

I PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM	
1	Keadaan Jenazah a. Di atas meja otopsi tampak kantong jenazah berwarna oranye berbahan parasut bertuliskan BIDDOKKES POLDA JATENG berlogo PVI INDONESIA, KEDOKTERAN DAN KESEHATAN b. Kantong jenazah dibuka: tampak kantong jenazah berwarna oranye berbahan parasut bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI berlogo INAFIS c. Kantong jenazah dibuka:



			tampak bagian perut jenazah yang masih ada jaringan lunak yang mengalami proses adiposera dan tampak kantong plastic berwarna transparan bertuliskan BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSNAFIS berlogo INAFIS berisi bagian tubuh jenazah yang telah mengulang. d. Jenazah memakai : Celana dalam bermerk Country Fiesta berwarna biru berukuran L Masker berwarna hijau bermerk Thankful Baju kaos bertuliskan FREERODE di bagian depan, tanpa kerah, lengan pendek Kaos kutang berwarna putih berukuran 38
2.	Sikap Jenazah di Atas Meja Otopsi	:	Sulit dievaluasi karena pembusukan lanjut.
3.	Kaku Jenazah	:	Sulit dievaluasi karena pembusukan lanjut.
4.	Lebam Jenazah	:	Sulit dievaluasi karena pembusukan lanjut.
5.	Pembusukan Jenazah	:	Jenazah mengalami pembusukan lanjut tipe campuran yaitu Campuran antara <i>putrefaction</i> dengan adipossera.
6.	Ukuran Jenazah	:	Berdasarkan rumus Djaja terhadap tulang lengan atas (Panjang dua puluh empat sentimeter), tulang pengumpil (Panjang delapan belas sentimeter), tulang ulna (Panjang dua puluh sentimeter), tulang hasta



			(Panjang empat puluh sentimeter), tulang kering (Panjang tiga puluh sentimeter), tulang betis (Panjang dua puluh Sembilan sentimeter) didapatkan perkiraan Panjang jenazah antara seratus lima puluh satu koma Sembilan hingga seratus enam puluh empat koma satu sentimeter (150,0 – 164,1).
7.	Kepala	:	Tampak dalam bentuk tengkorak dengan beberapa area Terhadap jaringan lunak dalam pembusukan lanjut tipe lilin (adiposera)
	a. Rambut	:	Berada didalam plastic yang berisi tulang tengkorak, lurus Berwarna hitam, telah tercabut sepanjang paling pendek 3cm dan paling panjang 7cm.
	b. Jaringan lunak pada kepala	:	Bagian yang tertutup rambut, Dahi, Mata kanan dan kiri, Hidung, Mulut, Dagu, Pipi kanan dan kiri, telinga, kanan dan kiri sulit dievaluasi karena pembusukan lanjut
	a. Tulang tengkorak	:	Utuh, Tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas. Bagian belakang tulang tengkorak lebih lebar dibandingkan bagian depan, cenderung membulat. Panjang atap tengkorak dua puluh sentimeter. Penutupan sutura lambdoid sempurna. Index penutupan sutura tulang kepala berjumlah dua puluh enam (26) sehingga masuk dalam fase dua. Tulang dahi lebih landai, tonjolan supraorbital jelas, lubang tulang mata kotak dengan sudut



			tumpul, tonjolan mastoid tampak lebar dan kasar, tulang pipi lebih menonjol, tulang palatum membentuk huruf 'U', lubang hidung segitiga. Tidak didapatkan resapan darah atau patah.
	b. Tulang rahang bawah	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, dagu tampak kotak. Posisi rahang bawah lebih ke dalam daripada rahang atas. tidak didapatkan resapan darah atau patah.
	c. Gigi geligi	:	Jumlah cawan gigi dua puluh delapan buah. Jumlah total gigi jenazah dua puluh tiga buah. Hilang pada kedua gigi seri pertama dan kedua rahang atas. Tingkat keausan geraham belakang pertama dan kedua rahang atas pada tahap enamel saja, geraham depan kedua rahang atas tampak dentin. Geraham pertama dan kedua rahang bawah tampak dentin. Kriteria lovejoy tentang keausan gigi berada di kriteria F untuk rahang atas dan G untuk rahang bawah. Seluruh gigi taring berbentuk sendok. Tidak didapatkan resapan darah, patah atau karies gigi.
8.	Tulang atap kepala dibuka tampak	:	Selaput otak dan otak sulit dievaluasi karena pembusukan lanjut. Otak kanan mengalami adiposera. Didapatkan sedikit pelebaran pembuluh darah pada otak kanan, pada pengirisan tidak didapatkab perlukaan ataupun kelainan lainnya.
9.	Leher a. Jaringan lunak leher	:	Pembusukan lanjut, ditemukan sedikit warna kemerahan sisa perdarahan



			lama.
	b. Tulang leher depan		1. Tulang hyoid : jumlah dua buah, utuh, tidak didapatkan resepan darah atau patah. 2. Tulang rawan tiroid : patah akibat pembusukan lanjut, tidak didapatkan resepan darah atau patah
10	Dada		
	a. Jaringan lunak dada	:	Sulit dievaluasi karena pembusukan lanjut
	b. Tulang selangka kanan	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, lengkung tulang landai, tidak didapatkan resepan darah atau patah
	c. Tulang selangka kiri	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resepan darah atau patah
	d. Tulang iga kanan	:	Utuh, jumlah tulang dua belas buah. Tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resepan darah atau patah.
	e. Tulang iga kiri	:	Terdapat patahan pada setengah iga ke-2, tepi tidak rata, sewarna dengan tulang sekitarnya akibat kekerasan tumpul yang terjadi setelah kematian, tulang iga lainnya utuh, jumlah tulang Sembilan buah. Tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resepan darah.
	f. Tulang dada	:	Tidak dapat dievaluasi.
11	Perut	:	Jaringan lunak pada permukaan perut daerah lambung ditemukan tanda kemerahan bekas perdarahan lama dan perabaan agak rapuh, organ hati, empedu, ginjal sudah dalam keadaan pembusukan lanjut.
12	Jaringan lunak pada kelamin	:	Kulit luar kelamin, prostat dan saluran kemih sulit dievaluasi karena



			pembusukan. Rambut kelamin berwarna hitam, keriting dengan ukuran 3 cm.
13	Tulang panggul	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, sudut subpubis sempit, sudut sayap tulang panggul meninggi, pintu atas panggul lonjong, tulang ekor kecil, tidak didapatkan resapan darah atau patah.
14	Jaringan lunak anggota gerak atas kanan dan kiri	:	Sulit dievaluasi karena pembusukan lanjut.
	a. Tulang belikat kanan	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah atau patah.
	b. Tulang belikat kiri	:	Tidak dapat dievaluasi.
	c. Tulang lengan atas kanan dan kiri	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, kepala sendi melebar tidak didapatkan resapan darah atau patah.
	d. Tulang pengumpil kanan dan kiri	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah atau patah.
	e. Tulang hasta kanan dan kiri	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah atau patah.
	f. Tulang pergelangan tangan kanan dan kiri	:	Tidak dapat dievaluasi
	g. Tulang	:	Utuh, jumlah tulang tiga buah. tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah atau patah.



	telapak tangan dan jari kanan dan kiri		
15	Anggota gerak bawah kanan dan kiri	:	Sulit dievaluasi karena pembusukan.
	a. Jaringan lunak Anggota gerak bawah kanan dan kiri	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah atau patah.
	b. Tulang paha kanan dan kiri	:	Sulit dievaluasi karena pembusukan.
	c. Tulang lutut kanan dan kiri	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah atau patah.
	d. Tulang betis kanan dan kiri	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah atau patah.
	e. Tulang kering kanan dan kiri	:	Utuh dan tidak lengkap, jumlah tulang tiga belas buah. tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah pada tulang tumit dan tulang navicular kanan tidak didapatkan patah.
	f. Tulang pergelangan kaki kanan dan kiri	:	Utuh dan tidak lengkap, jumlah tulang sepuluh buah. tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah atau patah.
	g. Tulang telapak dan		



	jari kaki kanan dan kiri		
16	Punggung a. Jaringan lunak punggung b. Tulang belakang	:	Sulit dievaluasi karena pembusukan. Utuh, jumlah total tulang belakang dua puluh dua buah terdiri dari tujuh tulang leher, lima tulang pinggang dan lima tulang ekor. Tidak didapatkan resapan darah atau patah
17	Pantat	:	Sulit dievaluasi karena pembusukan.
18	Dubur	:	Sulit dievaluasi karena pembusukan.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara tiga puluh hingga lima puluh tahun, ras mongoloid, masih menggunakan celana dalam, kaos dan kaos dalam, perkiraan panjang badan antara seratus lima puluh koma sembilan hingga seratus enam puluh empat koma satu sentimeter.
- Tidak didapatkan resapan darah dan patah tulang sebelum kematian.
- Patah tulang di iga ke 2 akibat proses evakuasi tulang.
- Tulang yang diperiksa tidak lengkap yaitu sebanyak seratus dua puluh dua buah, sedangkan gigi yang hilang sebanyak empat buah akibat proses pembusukan atau proses evakuasi. Dari pemeriksaan seluruh tulang tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan.
- Sebab kematian yang kita temukan dari organ leher didalam pernapasan dan organ perut (lambung) yang berwarna kemerahan bisa diduga karena racun.
- Waktu kematian antara satu hingga dua tahun sebelum kematian
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: R/24001/II/2024/Bid Lab DNA tanggal 23 Januari 2024, terhadap semua sampel barang bukti yaitu :

No	SAMPEL BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA	KODE LAB	TANGGAL PENERIMAAN	KETERANGAN
	KSA			



1.	Tulang paha kanan Nomor register barang bukti : BB/03/XII/20 23/Reksrim	24001_ 1ab 24001_ 1cd	13 Desember 2 023	Diduga AGUNG SANTOSO
2.	Darah dalam tabung EDTA a.n. MARCEL O ENDRA HERNAN DO, nomor register b arang bukti : BB/01/X II/2023/SIDOKKES R ESKRIM	24001_ 2a		Anak Kandung AGUNG SANT OSO

Dengan Hasil Pemeriksaan : dari pemeriksaan sampel barang bukti yang dimulai dari tanggal 8 (delapan) bulan Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat) hingga tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat) bertempat di Laboratorium DNA, Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri yang diterima dalam keadaan baik dan tersegel, dengan nomor kode pemeriksaan laboratorium 24001, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Separuh profil DNA kode lab 24001_1ab dan 24001_1cd **COCOK** dengan separuh profil DNA kode lab 24001_2a, terbukti bahwa tulang paha kanan (24001_1ab dan 24001_1cd) adalah **AYAH BIOLOGIS MARCELO ENDRA HERNANDO** (24001_2a)..
2. Hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan memiliki indeks paternal sebesar 1: 2.344,690929 atau dalam presentase sebesar 99,9573686376294%.

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti 1 (satu) tulang paha kanan utuh , nomor register barang bukti BB/03/XII/2023/Reskrim **Teridentifikasi Sebagai Agung Santosa, Ayah Biologis Sdr. Marcelo Endra Hernando.**

Perbuatan **SARMO Bin KIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SARMO Bin KIMAN** pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Gubuk di Alas Dorok dengan alamat Ciman, RT 001 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 008, Kel/Desa. Semagar, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari Pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang di perolehnya secara melawan hukum*** terhadap korban Agung Santosa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan September tahun 2021, terdakwa Sarmo Bin Kiman bersama dengan Korban Agung Santosa memulai kerja sama dalam usaha penggergajian kayu yang berlokasi di Dusun Ciman, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut, baik terdakwa maupun korban Agung Santosa masing-masing menyetorkan modal sebesar Rp 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan bersama bahwa keuntungan dari usaha penggergajian akan dibagi rata yaitu 50% (lima puluh persen) untuk masing-masing pihak setiap minggunya.
- Bahwa seiring berjalannya waktu, usaha penggergajian kayu tersebut menghadapi kendala akibat musim penghujan yang menyebabkan menurunnya permintaan dari petani/ penebang pohon untuk menggergaji kayu. Selanjutnya mulai muncul permasalahan antara terdakwa dan Korban Agung Santosa di mana Korban mulai mengkritik dan selalu menanyakan kepada terdakwa terkait pengelolaan usaha tersebut yang dirasa sepi dan bahkan korban mengancam kepada terdakwa akan menarik diri dari usaha penggergajian kayu dan korban berniat mengelola usaha tersebut sendirian di rumah terdakwa di Klaten.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa dan Korban Agung Santosa berkomunikasi melalui pesan WhatsApp, di mana Terdakwa meminta Korban untuk datang ke lokasi penggergajian kayu guna melakukan pengecekan kondisi yang sebenarnya penggergajian kayu. Korban akhirnya datang ke penggergajian pada pukul 18.00 WIB, menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna Hitam nomor polisi : AD-2280-AC, Tahun 2020, milik korban. Sesampainya di lokasi, Korban mulai memaki terdakwa, mengkritik pengelolaan usaha, dan mengancam akan menarik diri dari

Halaman 16 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



usaha tersebut. Korban juga menunjuk-nunjuk terdakwa dengan penuh emosi. Tindakan ini membuat terdakwa merasa tersinggung dan kesal. selanjutnya terdakwa pergi ke sebuah gubuk di Alas Dorok, yang terletak sekitar 10 menit perjalanan dari lokasi penggergajian untuk menenangkan diri dengan mengendarai sepeda motor honda vario 150 No Pol AD 6815 HI milik terdakwa. Di gubuk tersebut, terdakwa membuka jok sepeda motor dan menemukan racun potas yang sebelumnya dibeli secara online, di gubuk tersebut terdakwa juga melihat ada botol air mineral yang berisi air. Munculah niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban. Selanjutnya Terdakwa meyakini Korban akan menyusul ke gubuk karena pembahasan mengenai usaha penggergajian dengan Terdakwa belum usai, kemudian terdakwa mengambil racun potas tersebut selanjutnya terdakwa menghancurkan sebagian racun potas tersebut dan mencampurkannya ke dalam botol air mineral yang berisi sekitar sepertiga bagian air.

- Bahwa selang beberapa saat kemudian Korban Agung Santosa datang menyusul terdakwa dengan sepeda motor Honda BEAT warna Hitam nomor polisi : AD-2280-AC. Setelah memarkirkan sepeda motornya, terdakwa meminta Korban untuk duduk. Terdakwa kemudian memberikan air mineral yang sebelumnya telah dicampur dengan racun potas kepada Korban. Tanpa menaruh curiga Korban meminum air mineral yang telah bercampur dengan racun potas tersebut. Sekitar satu menit setelah meminum air beracun tersebut, Korban mulai kejang-kejang dan terjatuh. Setelah memastikan bahwa Korban tidak bernapas, terdakwa memutuskan untuk menyembunyikan mayat Korban dengan cara membongkar tubuh korban dan di bawa ke belakang gubuk agar tidak diketahui oleh orang yang lewat dan terdakwa membuang helm warna hitam merk VOG milik korban di kebun belakang gubuk untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa setelah menghilangkan nyawa Korban, terdakwa pergi ke rumah Saksi Gunawan Alias Bodak, dan mengajak Saksi Gunawan Alias Bodak untuk pergi ke gubuk dan mengambil sepeda motor milik Korban. Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil transaksi COD dengan seseorang yang tidak disebutkan namanya agar Saksi Gunawan Alias Bodak tidak curiga. Setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan Saksi Gunawan Alias Bodak ke rumah Saksi Gunawan Alias Bodak, terdakwa meminta agar sepeda



motor tersebut disimpan sementara. Sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa kembali ke gubuk dan memanggul mayat Korban menuju tempat atau lahan yang jauh dari jangkauan orang lain. Dalam perjalanan menuju tempat penguburan, terdakwa menemukan Handphone Samsung Galaxy J2 prime Warna Gold Imei 1: 356417083302409/01, Imei 2 : 356417083302407/01 milik Korban di saku celana korban dan mengambilnya. Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lokasi penguburan yang terletak sekitar 50 meter dari gubuk namun melewati tebing yang curam atau terjal.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tiba di lokasi yang rencananya akan digunakan untuk penguburan korban dan terdakwa mulai menggali tanah untuk membuat lubang penguburan menggunakan alat seadanya. Kemudian Pada hari Kamis, 25 November 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa mengajak dua pegawainya, Saksi Sarji dan Saksi Sukidi, untuk membantu menggali lubang dengan alasan bahwa lubang tersebut akan digunakan untuk menampung air. Pekerjaan menggali lubang selesai pada pukul 16.00 WIB, dan sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa kembali ke lokasi penguburan dan mulai memasukkan mayat Korban ke dalam lubang yang telah digali. Terdakwa melucuti pakaian korban sebelum terdakwa memasukkan mayat Korban ke dalam lubang, kemudian terdakwa menimbunnya dengan tanah hingga setinggi lutut. Setelah merasa lelah, terdakwa meninggalkan lubang tersebut yang tidak terisi penuh dengan tanah dan terdakwa pulang sambil membawa jaket dan celana jeans milik Korban, yang kemudian terdakwa bakar di depan kamar pegawai di penggergajian.
- Bahwa pada keesokan harinya, terdakwa menyuruh pegawainya, Saksi Sarji dan Saksi Sukidi, untuk menutup kembali lubang yang telah digali sebelumnya dengan alasan lubang galian untuk tampungan air dibatalkan. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, terdakwa menuju daerah Joho Sukoharjo mencoba mengecoh Saksi Katin (Istri Korban Agung Santosa) dengan mengirimkan pesan melalui Handphone Samsung Galaxy J2 prime Warna Gold Imei 1 : 356417083302409/01, Imei 2 : 356417083302407/01 milik Korban di mana pesan tersebut berisi koordinat lokasi dan permintaan untuk mengirimkan baju yang bertujuan agar Saksi Katin berpikir bahwa Korban masih hidup dan korban tidak berada di rumah Terdakwa.
- Bahwa Beberapa hari setelah kejadian tersebut sekira awal Bulan Dese

Halaman 18 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



mber 2021, terdakwa meminta Saksi Gunawan Alias Bodak untuk meng erenda nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor milik Korban serta mengecat ulang sepeda motor tersebut agar tidak dapat dikenali o leh keluarga korban dan terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor t ersebut. Terdakwa kemudian menjual sepeda motor itu kepada Saksi Tri Suyanto seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa surat-surat resmi. Setelah beberapa waktu, terdakwa membeli kembali sepeda motor tersebut dengan harga yang sama dan terdakwa menyerahkan se peda motor tersebut kepada adiknya yaitu Saksi Widiyanto untuk menut upi utang terdakwa kepada Saksi Widiyanto sejumlah Rp 4.000.000,-. (e mpat juta rupiah) Pada akhirnya Sepeda motor tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian, yang kemudian berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Agung meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/ 18/ II/ 2024/ BIDDOKES, tanggal 20 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan jenazah, Dari pemeriksaan atas kerangka jenazah tersebut di atas ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

I PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM	
1	Keadaan Jenazah a. Di atas meja otopsi tampak kantong jenazah berwarna oranye berbahan parasut bertuliskam BIDDOKKES POLDA JATENG berlogo PVI INDONESIA, KEDOKTERAN DAN KESEHATAN b. Kantong jenazah dibuka: tampak kantong jenazah berwarna oranye berbahan parasut bertulisan IDENTIFIKASI POLRI berlogo INAFIS c. Kantong jenazah dibuka: tampak bagian perut jenazah yang masih ada jaringan lunak yang mengalami proses adiposera dan tampak



			kantong plastic berwarna transparan bertuliskan BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSNAFIS berlogo INAFIS berisi bagian tubuh jenazah yang telah mengulang. d. Jenazah memakai : Celana dalam bermerk Country Fiesta berwarna biru berukuran L Masker berwarna hijau bermerk Thankful Baju kaos bertuliskan FREERODE di bagian depan, tanpa kerah, lengan pendek Kaos kutang berwarna putih berukuran 38
2.	Sikap Jenazah di Atas Meja Otopsi	:	Sulit dievaluasi karena pembusukan lanjut.
3.	Kaku Jenazah	:	Sulit dievaluasi karena pembusukan lanjut.
4.	Lebam Jenazah	:	Sulit dievaluasi karena pembusukan lanjut.
5.	Pembusukan Jenazah	:	Jenazah mengalami pembusukan lanjut tipe campuran yaitu Campuran antara <i>putrefaction</i> dengan <i>adipossera</i> .
6.	Ukuran Jenazah	:	Berdasarkan rumus Djaja terhadap tulang lengan atas (Panjang dua puluh empat sentimeter), tulang pengumpil (Panjang delapan belas sentimeter), tulang ulna (Panjang dua puluh sentimeter), tulang hasta (Panjang empat puluh



			sentimeter), tulang kering (Panjang tiga puluh sentimeter), tulang betis (Panjang dua puluh Sembilan sentimeter) didapatkan perkiraan Panjang jenazah antara seratus lima puluh satu koma Sembilan hingga seratus enam puluh empat koma satu sentimeter (150,0 – 164,1).
7.	Kepala	:	Tampak dalam bentuk tengkorak dengan beberapa area Terhadap jaringan lunak dalam pembusukan lanjut tipe lilin (adiposera)
	a. Rambut	:	Berada didalam plastic yang berisi tulang tengkorak, lurus Berwarna hitam, telah tercabut sepanjang paling pendek 3cm dan paling panjang 7cm.
	b. Jaringan lunak pada kepala	:	Bagian yang tertutup rambut, Dahi, Mata kanan dan kiri, Hidung, Mulut, Dagu, Pipi kanan dan kiri, telinga, kanan dan kiri sulit dievaluasi karena penbusukan lanjut
	c. Tulang tengkorak	:	Utuh, Tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas. Bagian belakang tulang tengkorak lebih lebar dibandingkan bagian depan, cenderung membulat. Panjang atap tengkorak dua puluh sentimeter. Penutupan suture lambdoid sempurna. Index penutupan suture tulang kepala berjum;ah dua puluh enam (26) sehingga masuk dalam fase dua.



		Tulang dahi lebih landai, tonjolan supraorbital jelas, lubang tulang mata kotak dengan sudut tumpul, tonjolan mastoid tampak lebar dan kasar, tulang pipi lebih menonjol, tulang palatum membentuk huruf 'U', lubang hidung segitiga. Tidak didapatkan resapan darah atau patah.
	d.Tulang rahang bawah	: Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, dagu tampak kotak. Posisi rahang bawah lebih ke dalam daripada rahang atas. tidak didapatkan resapan darah atau patah.
	e.Gigi geligi	: Jumlah cawan gigi dua puluh delapan buah. Jumlah total gigi jenazah dua puluh tiga buah. Hilang pada kedua gigi seri pertama dan kedua rahang atas. Tingkat keausan geraham belakang pertama dan kedua rahang atas pada tahap enamel saja, geraham depan kedua rahang atas tampak dentin. Geraham pertama dan kedua rahang bawah tampak dentin. Kriteria lovejoy tentang keausan gigi berada di kriteria F untuk rahang atas dan G untuk rahang bawah. Seluruh gigi taring berbentuk sendok. Tidak didapatkan resapan darah, patah atau karies gigi.
8.	Tulang atap kepala dibuka tampak	: Selaput otak dan otak sulit dievaluasi karena pembusukan



			lanjut. Otak kanan mengalami adiposera. Didapatkan sedikit pelebaran pembuluh darah pada otak kanan, pada pengirisan tidak didapatkab perlukaan ataupun kelainan lainnya.
9.	Leher		
	a. Jaringan lunak leher	:	Pembusukan lanjut, ditemukan sedikit warna kemerahan sisa perdarahan lama.
	b. Tulang leher depan		3. Tulang hyoid : jumlah dua buah, utuh, tidak didapatkan resepan darah atau patah. 4. Tulang rawan tiroid : patah akibat pembusukan lanjut, tidak didapatkan resapan darah atau patah
10	Dada		
	a. Jaringan lunak dada	:	Sulit dievaluasi karena pembusukan lanjut
	b. Tulang selangka kanan	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, lengkung tulang landai, tidak didapatkan resapan darah atau patah
	c. Tulang selangka kiri	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah atau patah
	d. Tulang iga kanan	:	Utuh, jumlah tulang dua belas buah. Tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah atau patah.
	e. Tulang iga kiri	:	Terdapat patahan pada setengah iga ke-2, tepi tidak rata, sewarna dengan tulang sekitarnya akibat kekerasan tumpul yang terjadi



			setelah kematian, tulang iga lainnya utuh, jumlah tulang Sembilan buah. Tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah.
	f.Tulang dada	:	Tidak dapat dievaluasi.
11	Perut	:	Jaringan lunak pada permukaan perut daerah lambung ditemukan tanda kemerahan bekas perdarahan lama dan perabaan agak rapuh, organ hati, empedu, ginjal sudah dalam keadaan pembusukan lanjut.
12	Jaringan lunak pada kelamin	:	Kulit luar kelamin, prostat dan saluran kemih sulit dievaluasi karena pembusukan. Rambut kelamin berwarna hitam, keriting dengan ukuran 3 cm.
13	Tulang panggul	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, sudut subpubis sempit, sudut sayap tulang panggul meninggi, pintu atas panggul lonjong, tulang ekor kecil, tidak didapatkan resapan darah atau patah.
14	Jaringan lunak anggota gerak atas kanan dan kiri	:	Sulit dievaluasi karena pembusukan lanjut.
	a.Tulang belikat kanan	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah atau patah.
		:	Tidak dapat dievaluasi.
	b.Tulang belikat kiri	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah atau patah.
	c.Tulang lengan atas kanan dan kiri	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, kepala sendi melebar tidak didapatkan resapan darah atau patah.



	d.Tulang pengumpul kanan dan kiri	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah atau patah.
	e.Tulang hasta kanan dan kiri	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah atau patah.
	f.Tulang pergelangan tangan kanan dan kiri	:	Tidak dapat dievaluasi
	g.Tulang telapak tangan dan jari kanan dan kiri	:	Utuh, jumlah tulang tiga buah.tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah atau patah.
15	Anggota gerak bawah kanan dan kiri		
	a.Jaringan lunak Anggota gerak bawah kanan dan kiri	:	Sulit dievaluasi karena pembusukan.
	b.Tulang paha kanan dan kiri	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah atau patah.
	c.Tulang lutut kanan dan kiri	:	Sulit dievaluasi karena pembusukan.
	d.Tulang betis kanan dan kiri	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah atau patah.
	e.Tulang kering kanan dan kiri	:	Utuh, tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas,



	f.Tulang pergelangan kaki kanan dan kiri	:	tidak didapatkan resapan darah atau patah. Utuh dan tidak lengkap, jumlah tulang tiga belas buah. tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah pada tulang tumit dan tulang navicular kanan tidak didapatkan patah.
	g.Tulang telapak dan jari kaki kanan dan kiri	:	Utuh dan tidak lengkap, jumlah tulang sepuluh buah. tonjolan dan alur di permukaan tulang tampak tegas, tidak didapatkan resapan darah atau patah.
16	Punggung a.Jaringan lunak b.Tulang belakang	:	Sulit dievaluasi karena pembusukan. Utuh, jumlah total tulang belakang dua puluh dua buah terdiri dari tujuh tulang leher, lima tulang pinggang dan lima tulang ekor. Tidak didapatkan resapan darah atau patah
17	Pantat	:	Sulit dievaluasi karena pembusukan.
18	Dubur	:	Sulit dievaluasi karena pembusukan.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara tiga puluh hingga lima puluh tahun, ras mongoloid, masih menggunakan celana dalam, kaos dan kaos dalam, perkiraan panjang badan antara seratus lima puluh koma sembilan hingga seratus enam puluh empat koma satu sentimeter.
- Tidak didapatkan resapan darah dan patah tulang sebelum kematian.
- Patah tulang di iga ke 2 akibat proses evakuasi tulang.
- Tulang yang diperiksa tidak lengkap yaitu sebanyak seratus dua puluh dua buah, sedangkan gigi yang hilang sebanyak empat buah



akibat proses pembusukan atau proses evakuasi. Dari pemeriksaan seluruh tulang tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan.

- Sebab kematian yang kita temukan dari organ leher didalam pernapasan dan organ perut (lambung) yang berwarna kemerahan bisa diduga karena racun.
- Waktu kematian antara satu hingga dua tahun sebelum kematian
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: R/24001/I/2024/Bid Lab DNA tanggal 23 Januari 2024, terhadap semua sampel barang bukti yaitu :

No	SAMPEL BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA	KODE LAB	TANGGAL PENERIMAAN	KETERANGAN
1.	Tulang paha kanan Nomor register barang bukti : BB/03/XII/2023/Reksrim	24001_1a b 24001_1c d	13 Desember 2023	Diduga AGUNG SANTOSO
2.	Darah dalam tabung EDTA a.n. MARCELO ENDRA HERNANDO, nomor register barang bukti : BB/01/XII/2023/SIDOKKES REKSRIM	24001_2a		Anak Kandung AGUNG SANTOSO

Dengan Hasil Pemeriksaan : dari pemeriksaan sampel barang bukti yang dimulai dari tanggal 8 (delapan) bulan Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat) hingga tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat) bertempat di Laboratorium DNA, Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri yang diterima dalam keadaan baik dan tersegel, dengan nomor kode pemeriksaan laboratorium 24001, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Separuh profil DNA kode lab 24001_1ab dan 24001_1cd **COCOK** dengan separuh profil DNA kode lab 24001_2a, terbukti bahwa tulang paha kanan (24001_1ab dan 24001_1cd) adalah **AYAH BIOLOGIS MARCELO ENDRA HERNANDO (24001_2a)**.
2. Hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan memiliki indeks paternal sebesar 1: 2.344,690929 atau dalam presentase sebesar 99,9573686376294%.

Dengan Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti 1 (satu) tulang paha kanan utuh, nomor register barang bukti BB/03/XII/2023/Reskrim **Teridentifikasi Sebagai Agung Santosa, Ayah Biologis Sdr. Marcelo Endra Hernando.**

Perbuatan Terdakwa **SARMO Bin KIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Afriyanto, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi dijadikan saksi karena adanya tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang;
 - bahwa yang menjadi korban adalah Agung Santosa alamat Dk Gombang RT 001 RW 005, Ds Sajen, Kec. Trucuk, Kabupaten Klaten;
 - bahwa awalnya ada penemuan sepeda motor Honda Beat No Pol AD 4819 AI warna skotlet biru kalau warna bodinya hitam dan setelah itu berkoordinasi ke Polres Klaten oleh karena ditemukan sepeda motor kemudian dari Polres Klaten ada laporan orang hilang atas nama Agung Santosa;
 - bahwa setelah ditemukan sepeda motor Saksi melakukan pengecekan dan pada saat Saksi melakukan pengecekan tersebut nomor rangka dan nomor mesin sudah digerinda dan hilang/dihapus tidak ada nomornya selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan laboratorium forensik di Semarang dan keluarlah nomor mesin setelah itu Saksi beserta tim melakukan koordinasi dengan Polres Klaten dan Polres Klaten yang membuat laporan Saksi Katin, dimana saat itu Saksi berkoordinasi dengan Saksi Arif di Klaten dan pada saat itu Saksi *cross check* ke rumah Saksi Katin dan ditemukan Surat BPKB identik/cocok dengan sepeda motor milik sepeda motor milik Saksi Katin;
 - bahwa Saksi Katin melaporkan kehilangan atas nama Agung Santosa pada waktu di Polres Klaten;
 - bahwa Saksi Katin adalah Istri dari Korban Agung Santosa;
 - bahwa pada saat koordinasi itu Korban Agung Santosa belum ditemukan;

Halaman 28 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa koordinasi ke Polres Klaten dan penemuan sepeda motor tersebut sekitar tanggal 12 Mei 2022, lalu setelah bulan September tahun 2023 ada pelaporan pencurian di wilayah Ngadirojo;
- bahwa pada saat itu Saksi Katin menerangkan ada usaha penggergajian kayu di Girimarto antara Korban Agung Santosa dan Terdakwa dengan adanya kerja sama ini diduga sepeda motor ditemukan di sebuah gubuk (di alas dorok) area ladang di Ciman Desa / Kel. Semagar Kec. Girimarto Kab Wonogiri selanjutnya dari interogasi yang Saksi lakukan selanjutnya ada kasus pencurian Saksi pelan-pelan melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah membunuh Korban Agung Santosa;
- bahwa pengakuan dari Terdakwa diparkir bukan ditemukan sepeda motor di alas dorok area ladang di Ciman Desa / Kel. Semagar Kec. Girimarto Kab Wonogiri;
- bahwa hanya sepeda motor saja yang ditemukan, namun motor tersebut ditemukan di rumah Saksi Widyanto;
- bahwa awalnya ditemukan sepeda motor Honda Beat terlebih dahulu pada tanggal 13 Mei 2022 di rumah Saksi Widiyanto, baru kemudian penangkapan Terdakwa;
- bahwa ada informasi orang hilang yaitu Korban Agung Santosa selanjutnya dilakukan koordinasi hingga akhirnya ditemukan sepeda motor di rumah Saksi Widiyanto di Ciman, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri dan setelah itu dilakukan koordinasi kembali;
- bahwa dahulu pada saat sepeda motor ditemukan, Saksi Widiyanto dan Saksi Tri Suyanto menyatakan bahwa motor tersebut didapat dari Saksi Gunawan alias Bodak, lalu kemudian Saksi Gunawan alias Bodak mendapatkan motor tersebut dari gubuk alas yang diambil bersama Terdakwa;
- bahwa keterangan dari Saksi Gunawan alias Bodak menyatakan Terdakwa mendapat sepeda motor tersebut dari hasil COD namun keterangan Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi Gunawan alias Bodak mengenai COD dengan siapa;
- bahwa Terdakwa ditangkap bukan peristiwa ini tetapi ada peristiwa sebelumnya yaitu peristiwa pencurian gergaji di wilayah Ngadirojo;
- bahwa Terdakwa mengakui / mengatakan telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Agung Santosa;
- bahwa keterangan dari Terdakwa, Korban Agung Santosa datang dari Klaten bertemu di penggergajian yang di Ciman, Kec. Girimarto dan

Halaman 29 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat cekcok antara Korban Agung Santosa dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa naik ke atas gubuk menyiapkan apotasi dan air di *aqua* kemudian setelah itu Korban Agung Santosa menyusul ke gubuk dan ditawarkan minum air mineral yang telah diisi apotasi, kemudian Korban Agung Santosa minum dan setelah minum kejang-kejang dan meninggal;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa, Korban Agung Santosa langsung meninggal ditempat kejadian;
 - bahwa oleh Terdakwa jenazah Korban Agung Santosa diangkat ke belakang gubuk untuk disembunyikan / hanya diletakkan;
 - bahwa besoknya Terdakwa menyuruh 2 (dua) orang yaitu Saksi Sukidi dan Saksi Tarji (karyawan Terdakwa) untuk menggali lobang di bawah gubuk;
 - bahwa alasan Terdakwa menyuruh 2 (dua) orang yaitu Saksi Sukidi dan Saksi Tarji untuk menggali lubang yaitu guna tempat tampungan air;
 - bahwa Terdakwa memasukan Korban Agung Santosa yang telah meninggal tersebut ke dalam lubang dan belum seluruhnya ditutup dan keesokan harinya menyuruh Saksi Sukidi dan Saksi Tarji untuk menutup kembali lubang yang telah digali;
 - bahwa keterangan dari Terdakwa, Saksi Sukidi dan Saksi Tarji tidak tahu kalau didalam ada mayat Korban Agung Santosa karena yang keduanya ketahui lubang tersebut hanya digunakan untuk penampungan air;
 - bahwa yang dikatakan Terdakwa menyuruh Saksi Sukidi dan Saksi Tarji untuk menutup kembali lubang galian karena lubang tersebut tidak jadi digunakan untuk penampungan air;
 - bahwa Saksi Tri Suyanto membeli motor tersebut dari Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - bahwa tindak lanjut Polres Wonogiri setelah adanya pengakuan dari Terdakwa yang menimbun mayat Korban Agung Santosa adalah mengajak Terdakwa untuk menunjukan lokasi penimbunan bersama tim dari Polres dan Inafis pada tanggal 7 Desember 2023;
 - bahwa setelah penggalian kemudian ditemukan ada kerangka yang masih terdapat sedikit daging dan pakaian, kaos oblong, celana dalam merek *Coutry Fiesta*;
 - bahwa kerangka wajah dan tubuh yang ditemukan sudah tidak terlihat serta kerangkanya hanya terbungkus pakaian, kaos oblong dan celana dalam;
 - bahwa dilakukan forensik yang hasilnya adalah kerangka manusia;

Halaman 30 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dilakukan juga tes DNA dan hasilnya identik dengan Korban atas nama Agung Santosa dengan pembanding yang diambil dari anak dari Korban Agung Santosa atas nama Anak Saksi Marcelo;
- bahwa pada waktu itu Terdakwa menjelaskan yang menjadi pemicu sampai terjadi pembunuhan adalah karena sebelumnya Terdakwa dan Korban Agung Santosa mempunyai usaha kerjasama penggergajian namun pada saat itu sepi dan Korban Agung Santosa menagih hasilnya;
- bahwa yang menjadi pemodal adalah Korban Agung Santosa;
- bahwa dari keterangan Terdakwa apotap disimpan di jok sepeda motor milik Terdakwa;
- bahwa sepeda motor milik Terdakwa adalah Honda Vario;
- bahwa di dalam sepeda motor milik Terdakwa sudah ada apotap;
- bahwa ada korban lain lagi selain Korban Agung Santosa yaitu Sunaryo, Kartiani dan Sudimo;
- bahwa dari pengakuan Terdakwa, yang pertama dibunuh adalah Kartiani pada tahun 2020, setelah itu antara Korban Agung Santosa dengan Sunaryo ataupun Sudimo yang urutan pembunuhannya Terdakwa menyatakan lupa;
- bahwa selain sepeda motor Honda Beat, ditemukan juga helm VOG, Spion dan mantel merk Tiger Head;
- bahwa apotap dibeli secara *online*;
- bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penggergajian dan menggarap kebun di atas penggergajian;
- bahwa Saksi tidak tanya apakah Terdakwa sering cekcok dengan Korban Agung Santosa tetapi pada saat itu Terdakwa menyatakan bahwa terdapat cekcok sebelum akhirnya membunuh Korban Agung Santosa;
- bahwa pada saat Korban Agung Santosa naik ke atas gubuk setelah cekcok dan ditawarkan minum oleh Terdakwa berbentuk air putih yang masih didalam botol *aqua* tanggung dan airnya tidak penuh hanya diminum sedikit;
- bahwa pada saat itu apotapnya berbentuk bulat kecil sebesar jempol dan sudah dihancurkan oleh Terdakwa sebelum Korban Agung Santosa naik ke gubuk;
- bahwa yang dimasukkan ke dalam air sejumlah setengah dari apotap tersebut;
- bahwa sisa dari apotap tersebut dibuang ke sungai;

Halaman 31 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa botol yang ada sisa air sedikit yang telah diberikan ke Korban Agung Santosa menurut Keterangan dari Terdakwa telah dibuang disekitaran gubuk;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyuruh Korban Agung Santosa untuk minum dulu karena Korban Agung Santosa haus dan langsung diminum oleh Korban Agung Santosa;
- bahwa apotap langsung bereaksi dan kejang-kejang;
- bahwa Terdakwa membiarkan saja Korban Agung Santosa dan setelah meninggal baru mengangkat kaki Korban Agung Santosa ke atas bangku;
- bahwa posisi Korban Agung Santosa meninggal pada awalnya duduk dan setelah kejang lalu Korban Agung Santosa dibaringkan;
- bahwa setelah itu diangkat / dibopong ke belakang gubuk dan ditutup daun di atas tanah;
- bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memerlukan potasium;
- bahwa Saksi tidak tahu awal mula penemuan sepeda motor di tempat Saksi Widiyanto, dan hanya mendengar dari Tim Resmob;
- bahwa Saksi Widiyanto mendapat motor tersebut dari Saksi Tri Suyanto yaitu adik dari Terdakwa;
- bahwa Saksi ikut ketika pada saat penggalian jenazah;
- bahwa Saksi sempat melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan hasil pemeriksaan menjadi bahan dilakukannya rekonstruksi;
- bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa melakukan jual beli sepeda motor dengan Saksi Widiyanto dulu atau ke Saksi Tri Suyanto dulu tetapi asal mula sepeda motor tersebut berasal dari Terdakwa;
- bahwa motor tersebut digunakan oleh Saksi Gunawan alias Bodak atas perintah Terdakwa untuk mengerinda nomor rangka dan nomor mesin agar nomor rangka dan nomor mesin tersebut hilang;
- bahwa ada perubahan pada bodi sepeda motor karena terdapat skotlet warna biru;
- bahwa plat nomor yang terpasang sudah bukan yang asli;
- bahwa sepeda motor dibawa ke Polres Wonogiri untuk diamankan dan diinformasikan bahwa telah adanya penemuan sepeda motor yang telah melalui proses forensik yang benar;
- bahwa sepeda motor tersebut dilakukan lab forensik dan hasil labnya dari Polda Jateng menyatakan bahwa benar sepeda motor tersebut milik Saksi Katin yang merupakan istri dari Korban Agung Santosa;

Halaman 32 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdapat juga mantel atau jas hujan, spion, helm dan Saksi Katin menyatakan barang tersebut sesuai dengan miliknya pada saat dikonfirmasi padanya;
- bahwa olah TKP di Ciman dilakukan pada bulan Desember tahun 2023;
- bahwa menurut Terdakwa, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 November 2021;
- bahwa Saksi melakukan TKP dan menemukan mayat pada bulan Desember 2023;
- bahwa jarak penemuan mayat dengan gubuk tempat dimana racun tersebut diminum berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dan medannya curam / terasering yang susah dilalui dan lokasi penguburan berada di bawah;
- bahwa pada saat penemuan pertama masih ada baju kaos;
- bahwa pada saat itu Bapak Ary dari Polres Klaten menanyakan kepada Saksi apakah benar ada penemuan mayat dan Saksi membenarkan hal tersebut;
- bahwa Saksi tidak ikut pada saat pencarian barang bukti;
- bahwa tujuan mencari botol adalah untuk mencari apakah masih ada sisa-sisa racunnya dalam botol tersebut dan sisa dari botol tersebut sudah di lab;
- bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa sendiri melainkan menyewa ke Bapak Sudimo;
- bahwa pada saat di lokasi penggergajian, yaitu pada saat cekcok pertama, lokasi gubuk saat Terdakwa meracuni Korban Agung Santosa cukup jauh dan Terdakwa mengendarai Honda Vario;
- bahwa apotap sudah ada di sepeda motor Terdakwa;
- bahwa air dalam botor sudah ada di kursi;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat meminumkan air hanya menyuruh / ditawarkan minum dan Korban Agung Santosa langsung meminum air tersebut ;
- bahwa setelah itu Terdakwa membopong ke belakang gubuk;
- bahwa Terdakwa membawa mayat Korban Agung Santosa dengan cara dipanggul;
- bahwa pada saat membawa mayat Korban Agung Santosa beberapa kali terjatuh dan sempat tidak menemukan barang milik Korban Agung Santosa yang hilang yaitu HP merek samsung J2 Prime warna gold;
- bahwa HP kemudian diambil dan dikuasai oleh Terdakwa;

Halaman 33 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan Terdakwa menguasai HP tersebut mengecoh keluarga dari Korban Agung Santosa untuk menghilangkan jejak;
- bahwa yang Saksi jelaskan adalah sebagian hasil dari pemeriksaan langsung terhadap Terdakwa dan sebagian dari hasil rekonstruksi;
- bahwa Saksi ikut pada saat rekonstruksi;
- bahwa Saksi ikut pada saat penggalian jenazah;
- bahwa semua keterangan Saksi itu berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi tanyakan langsung dari Terdakwa dihubungkan dengan rekonstruksi sehingga keterangannya sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Nurul Arifin, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi dijadikan saksi karena adanya tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang;
- bahwa penemuan mayat pada pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah gubuk (di alas Dorok) area ladang di Ciman Desa/Kel. Semagar Kec. Girimarto Kab. Wonogiri;
- bahwa Saksi sebagai anggota Resmob Polres Wonogiri;
- bahwa Saksi mula-mula dihubungi dari Polres Klaten yang kebetulan adalah leting Saksi sebagai Babin di tempat para pelapor dan mengatakan bahwa ada orang hilang yang posisi terakhir pamit mau pergi ke Wonogiri, selanjutnya dari Polres Klaten juga memberitahukan ada orang hilang, selanjutnya Saksi bersama tim menindaklanjuti hal tersebut karena Korban Agung Santosa terakhir mengatakan hendak pergi ke rumah Terdakwa;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2021;
- bahwa pada waktu itu Saksi Katin di *whatsapp* dengan nomor yang dimiliki Terdakwa dan mengatakan untuk menjemput di Delanggu namun kemudian pindah ke Sukoharjo (Joho) dan saat dicek Korban Agung Santosa tidak ada di tempat;
- bahwa setelah itu Saksi meminta keterangan kepada Saksi Gunawan alias Bodak yaitu pegawai Terdakwa pada saat di penggergajian;
- bahwa Saksi Gunawan alias Bodak mengatakan malam-malam diminta tolong Terdakwa untuk mengambil motor di gubuk (di alas Dorok) setelah itu sepeda motor dibawa ke rumah Saksi Gunawan alias Bodak dan disuruh digerinda nomor rangka dan nomor mesinnya, setelah itu disuruh

Halaman 34 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cat dan diberi skotlet, setelah itu Saksi meminta untuk diantarkan ke tempat dimana Saksi Gunawan alias Bodak mengambil sepeda motor tersebut yaitu di Alas Dorok, setelah sampai Saksi menemukan kaos tangan dan helm;
- bahwa Saksi pergi ke TKP di Alas Dorok dengan Saksi Gunawan alias Bodak sekitar awal tahun 2022;
 - bahwa pada saat itu Terdakwa belum menjadi Terdakwa perkara pencurian;
 - bahwa lokasi penemuan masker dan helm VOG hitam yaitu di bawah gubuk di tanah terasering;
 - bahwa Saksi mengirim helm dan kaos tangan ke anak Saksi Katin yang bernama Sela yang pada waktu itu ada di Jakarta, selanjutnya Saksi berbincang dengan Saksi Katin dan akhirnya sepeda motor tersebut ditemukan;
 - bahwa sepeda motor tersebut berada di rumah adik Terdakwa yaitu Saksi Widiyanto alias Sipur;
 - bahwa kondisi motor pada waktu itu sudah berubah warna dari hitam ke hijau (skotlet);
 - bahwa plat yang terpasang sudah AD Wonogiri seharusnya AD Klaten;
 - bahwa pada saat menemukan masker dan helm saat itu langsung di konfirmasi kepada Saksi Katin dan kemudian dibenarkan oleh Saksi Katin, dan untuk lebih meyakinkan lagi, mantel (jas hujan) yang ditemukan di dalam jok motor dikonfirmasi juga kepada Saksi Katin dan Saksi Katin membenarkan bahwa itu adalah milik Korban Agung Santosa;
 - bahwa motor Honda Beat tersebut ditemukan 3 (tiga) tahun sejak penemuan masker;
 - bahwa setelah itu Saksi bersama tim mendalami lagi terkait alasan Terdakwa mengirim *whatsapp* ke keluarga Korban Agung Santosa pada tahun 2021;
 - bahwa setelah itu Saksi menemukan HP nya merk J2 Prime warna gold di sungai daerah Joho;
 - bahwa di dalam HP tersebut terdapat percakapan terakhir di tempat kejadian Terdakwa dengan Korban Agung Santosa tentang modal dan pembagian setengah-setengah ;
 - bahwa sudah hampir 1 (satu) tahun sejak Korban Agung Santosa pamit pada istrinya untuk pergi ke tempat Terdakwa untuk menagih utang tetapi sampai sekarang tidak ada hasilnya;

Halaman 35 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022 Saksi tidak menemukan bahan untuk penyelidikan dan pada tahun 2023 Saksi mendapatkan pelaporan terkait dengan penemuan HP dan dari situlah ada penyelidikan lanjutan untuk Terdakwa kembali;
- bahwa pada waktu itu Korban Agung Santosa sempat mengatakan jika uangnya mau ditarik karena Terdakwa pernah bilang pekerjaan sedang sepi dengan disertai kemarahan dari Korban Agung Santosa;
- bahwa jarak percekocokan di penggergajian dengan lokasi Terdakwa membunuh pada dasarnya jauh apabila ditempuh dengan berjalan kaki dan akhirnya Terdakwa mengendarai motor;
- bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa adalah Vario warna putih AD 6814 HI;
- bahwa Terdakwa mengatakan ingin menenangkan diri karena biasanya tempat tersebut biasa dituju oleh Terdakwa jika Terdakwa ingin menenangkan diri;
- bahwa selanjutnya Korban Agung Santosa datang kemudian disuruh duduk oleh Terdakwa dan setelah duduk, Terdakwa melihat botol *aqua* dan ingat masih ada sisa apotasi yang ada di dalam jok motor sisa dari meracuni babi hutan;
- bahwa menurut Saksi, racun sudah disiapkan terlebih dahulu dalam botol sisa dari orang yang kemudian dituangkan racun apotasi dan setelah Korban Agung Santosa datang, Terdakwa memberikan botol yang berisikan apotasi tersebut dan langsung di minum oleh Korban Agung Santosa;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa, Korban Agung Santosa sempat kejang-kejang dulu sekitar 10 (sepuluh) menit setelah itu terdiam lalu muncul seperti busa dari mulutnya, setelah itu Terdakwa membawa Korban Agung Santosa ke belakang gubuk untuk menyembunyikan mayat Korban Agung Santosa dengan cara dibopong;
- bahwa barang-barang Korban Agung Santosa kemudian dibuang oleh Terdakwa;
- bahwa setelah itu Terdakwa turun dan mengajak Saksi Gunawan alias Bodak untuk mengambil motor di gubuk dan Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut hasil dari COD dengan orang Solo, kemudian Terdakwa memerintahkan agar sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Saksi Gunawan alias Bodak saja;

Halaman 36 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa membawa jenazah Korban Agung Santosa ke bawah tetapi bukan ke tempat penemuan jenazah tersebut, kemudian paginya Terdakwa minta pegawainya dua orang yaitu pak Saksi Sarji dan Saksi Sukadi untuk menggali lobang yang alasannya akan digunakan untuk penampungan air dan yang digali sedikit lebih dalam, setelah selesai digali oleh Saksi Sarji dan Saksi Sukadi, Terdakwa turun untuk mengambil jenazah Korban Agung Santosa dan ditaruh di lubang tersebut dan ditutup setengah, lalu paginya Terdakwa memanggil Saksi Sarji dan Saksi Sukadi untuk melanjutkan penutupan galian;
- bahwa pada saat ditemukan, jenazah dalam keadaan hanya memakai celana dalam saja karena jaket, kaos dan celana telah dilepas dan dibakar;
- bahwa tujuan Terdakwa mengambil HP milik Korban Agung Santosa adalah agar keluarga tidak curiga;
- bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi Tri Suyanto sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- bahwa yang merusak nomor rangka dan nomor mesin adalah Saksi Gunawan alias Bodak atas perintah dari Terdakwa guna menghilangkan jejak;
- bahwa sepeda motor diberikan kepada adik Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jual beli tersebut dilakukan tanpa surat-surat;
- bahwa jenazah Korban Agung Santosa ditemukan pada tahun 2023;
- bahwa Saksi tidak ikut turun ke tempat penguburan jenazah karena Saksi menjaga Terdakwa di atas;
- bahwa jenazah langsung dibawa ke rumah sakit untuk otopsi dahulu lalu dilakukan pengambilan DNA;
- bahwa DNA berasal dari anak Korban Agung Santosa yang bernama Anak Saksi Marcelo;
- bahwa data pembanding dari jenazah berupa tulang dengan hasil DNA yaitu identik;
- bahwa terkait penemuan baju tersebut adalah benar milik Korban Agung Santosa;
- bahwa Korban Agung Santosa datang ke Wonogiri atas kehendak sendiri dan Korban Agung Santosa marah ketika Korban Agung Santosa datang ke tempat ke penganggajian yang sebelumnya juga sudah pernah marah

Halaman 37 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa sampai Terdakwa ditunjuk-tunjuk oleh Korban Agung Santosa;

- bahwa pada waktu itu intinya Korban Agung Santosa menyebabkan Terdakwa sakit hati dengan mengatakan *"loh kowe dikei modal jere dibagi fifty-fifty tapi tekan saiki ora ana hasilny "* (lah kamu dikasih modal katanya hasilnya setengah-setengah tetapi sampai saat ini tidak ada hasilnya);
- bahwa antara keduanya sebelumnya sudah ada kerja sama penggajian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan ketika Terdakwa menunjuk-nunjuk Korban Agung Santosa hanya dilakukan sekali yaitu pada saat di lokasi penggajian saja;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Deny Zubaidi Kurniawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi dijadikan saksi karena adanya tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang;
- bahwa penemuan mayat pada pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah gubuk (di alas Dorok) area ladang di Ciman Desa/Kel. Semagar Kec. Girimarto Kab. Wonogiri;
- bahwa Saksi sebagai anggota Resmob Polres Wonogiri;
- bahwa Saksi mula-mula dihubungi dari Polres Klaten yang kebetulan adalah leting Saksi sebagai Babin di tempat para pelapor dan mengatakan bahwa ada orang hilang yang posisi terakhir pamit mau pergi ke Wonogiri, selanjutnya dari Polres Klaten juga memberitahukan ada orang hilang, selanjutnya Saksi bersama tim menindaklanjuti hal tersebut karena Korban Agung Santosa terakhir mengatakan hendak pergi ke rumah Terdakwa;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2021;
- bahwa pada waktu itu Saksi Katin di *whatsapp* dengan nomor yang dimiliki Terdakwa dan mengatakan untuk menjemput di Delanggu namun kemudian pindah ke Sukoharjo (Joho) dan saat dicek Korban Agung Santosa tidak ada di tempat;
- bahwa setelah itu Saksi meminta keterangan kepada Saksi Gunawan alias Bodak yaitu pegawai Terdakwa pada saat di penggajian;
- bahwa Saksi Gunawan alias Bodak mengatakan malam-malam diminta tolong Terdakwa untuk mengambil motor di gubuk (di alas Dorok) setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sepeda motor dibawa ke rumah Saksi Gunawan alias Bodak dan disuruh digerinda nomor rangka dan nomor mesinnya, setelah itu disuruh cat dan diberi skotlet, setelah itu Saksi meminta untuk diantarkan ke tempat dimana Saksi Gunawan alias Bodak mengambil sepeda motor tersebut yaitu di Alas Dorok, setelah sampai Saksi menemukan kaos tangan dan helm;

- bahwa Saksi pergi ke TKP di Alas Dorok dengan Saksi Gunawan alias Bodak sekitar awal tahun 2022;
- bahwa pada saat itu Terdakwa belum menjadi Terdakwa perkara pencurian;
- bahwa lokasi penemuan masker dan helm VOG hitam yaitu di bawah gubuk di tanah terasering;
- bahwa Saksi mengirim helm dan kaos tangan ke anak Saksi Katin yang bernama Sela yang pada waktu itu ada di Jakarta, selanjutnya Saksi berbincang dengan Saksi Katin dan akhirnya sepeda motor tersebut ditemukan;
- bahwa sepeda motor tersebut berada di rumah adik Terdakwa yaitu Saksi Widiyanto alias Sipur;
- bahwa kondisi motor pada waktu itu sudah berubah warna dari hitam ke hujau (skotlet);
- bahwa plat yang terpasang sudah AD Wonogiri seharusnya AD Klaten;
- bahwa pada saat menemukan masker dan helm saat itu langsung di konfirmasi kepada Saksi Katin dan kemudian dibenarkan oleh Saksi Katin, dan untuk lebih meyakinkan lagi, mantel (jas hujan) yang ditemukan di dalam jok motor dikonfirmasi juga kepada Saksi Katin dan Saksi Katin membenarkan bahwa itu adalah milik Korban Agung Santosa;
- bahwa motor Honda Beat tersebut ditemukan 3 (tiga) tahun sejak penemuan masker;
- bahwa setelah itu Saksi bersama tim mendalami lagi terkait alasan Terdakwa mengirim *whatsapp* ke keluarga Korban Agung Santosa pada tahun 2021;
- bahwa setelah itu Saksi menemukan HP nya merk J2 Prime warna gold di sungai daerah Joho;
- bahwa di dalam HP tersebut terdapat percakapan terakhir di tempat kejadian Terdakwa dengan Korban Agung Santosa tentang modal dan pembagian setengah-setengah ;

Halaman 39 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sudah hampir 1 (satu) tahun sejak Korban Agung Santosa pamit pada istrinya untuk pergi ke tempat Terdakwa untuk menagih utang tetapi sampai sekarang tidak ada hasilnya;
- bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022 Saksi tidak menemukan bahan untuk penyelidikan dan pada tahun 2023 Saksi mendapatkan pelaporan terkait dengan penemuan HP dan dari situlah ada penyelidikan lanjutan untuk Terdakwa kembali;
- bahwa pada waktu itu Korban Agung Santosa sempat mengatakan jika uangnya mau ditarik karena Terdakwa pernah bilang pekerjaan sedang sepi dengan disertai kemarahan dari Korban Agung Santosa;
- bahwa jarak percekcoakan di penggajian dengan lokasi Terdakwa membunuh pada dasarnya jauh apabila ditempuh dengan berjalan kaki dan akhirnya Terdakwa mengendarai motor;
- bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa adalah Vario warna putih AD 6814 HI;
- bahwa Terdakwa mengatakan ingin menenangkan diri karena biasanya tempat tersebut biasa dituju oleh Terdakwa jika Terdakwa ingin menenangkan diri;
- bahwa selanjutnya Korban Agung Santosa datang kemudian disuruh duduk oleh Terdakwa dan setelah duduk, Terdakwa melihat botol *aqua* dan ingat masih ada sisa apotas yang ada di dalam jok motor sisa dari meracuni babi hutan;
- bahwa menurut Saksi, racun sudah disiapkan terlebih dahulu dalam botol sisa dari orang yang kemudian dituangkan racun apotas dan setelah Korban Agung Santosa datang, Terdakwa memberikan botol yang berisikan apotas tersebut dan langsung di minum oleh Korban Agung Santosa;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa, Korban Agung Santosa sempat kejang-kejang dulu sekitar 10 (sepuluh) menit setelah itu terdiam lalu muncul seperti busa dari mulutnya, setelah itu Terdakwa membawa Korban Agung Santosa ke belakang gubuk untuk menyembunyikan mayat Korban Agung Santosa dengan cara dibopong;
- bahwa barang-barang Korban Agung Santosa kemudian dibuang oleh Terdakwa;
- bahwa setelah itu Terdakwa turun dan mengajak Saksi Gunawan alias Bodak untuk mengambil motor di gubuk dan Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut hasil dari COD dengan orang Solo, kemudian

Halaman 40 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memerintahkan agar sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Saksi Gunawan alias Bodak saja;

- bahwa Terdakwa membawa jenazah Korban Agung Santosa ke bawah tetapi bukan ke tempat penemuan jenazah tersebut, kemudian paginya Terdakwa minta pegawainya dua orang yaitu pak Saksi Sarji dan Saksi Sukadi untuk menggali lobang yang alasannya akan digunakan untuk penampungan air dan yang digali sedikit lebih dalam, setelah selesai digali oleh Saksi Sarji dan Saksi Sukadi, Terdakwa turun untuk mengambil jenazah Korban Agung Santosa dan ditaruh di lubang tersebut dan ditutup setengah, lalu paginya Terdakwa memanggil Saksi Sarji dan Saksi Sukadi untuk melanjutkan penutupan galian;
- bahwa pada saat ditemukan, jenazah dalam keadaan hanya memakai celana dalam saja karena jaket, kaos dan celana telah dilepas dan dibakar;
- bahwa tujuan Terdakwa mengambil HP milik Korban Agung Santosa adalah agar keluarga tidak curiga;
- bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi Tri Suyanto sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- bahwa yang merusak nomor rangka dan nomor mesin adalah Saksi Gunawan alias Bodak atas perintah dari Terdakwa guna menghilangkan jejak;
- bahwa sepeda motor diberikan kepada adik Terdakwa seharga Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan jual beli tersebut dilakukan tanpa surat-surat;
- bahwa jenazah Korban Agung Santosa ditemukan pada tahun 2023;
- bahwa Saksi tidak ikut turun ke tempat penguburan jenazah karena Saksi menjaga Terdakwa di atas;
- bahwa jenazah langsung dibawa ke rumah sakit untuk otopsi dahulu lalu dilakukan pengambilan DNA;
- bahwa DNA berasal dari anak Korban Agung Santosa yang bernama Anak Saksi Marcelo;
- bahwa data pembanding dari jenazah berupa tulang dengan hasil DNA yaitu identik;
- bahwa terkait penemuan baju tersebut adalah benar milik Korban Agung Santosa;
- bahwa Korban Agung Santosa datang ke Wonogiri atas kehendak sendiri dan Korban Agung Santosa marah ketika Korban Agung Santosa datang

Halaman 41 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat ke penggajian yang sebelumnya juga sudah pernah marah kepada Terdakwa sampai Terdakwa ditunjuk-tunjuk oleh Korban Agung Santosa;

- bahwa pada waktu itu intinya Korban Agung Santosa menyebabkan Terdakwa sakit hati dengan mengatakan "*loh kowe dikei modal jere dibagi fifty-fifty tapi tekan saiki ora ana hasilny*" (lah kamu dikasih modal katanya hasilnya setengah-setengah tetapi sampai saat ini tidak ada hasilnya);
- bahwa antara keduanya sebelumnya sudah ada kerja sama penggajian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan ketika Terdakwa menunjuk-nunjuk Korban Agung Santosa hanya dilakukan sekali yaitu pada saat di lokasi penggajian saja;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Katin Endangwati Binti Alm Tumadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi dijadikan Saksi karena adanya tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang;
- bahwa terjadinya tindak pidana yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah gubuk diarea ladang tepatnya di Dusun Ciman, Desa/Kel. Semagar, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri;
- bahwa Saksi mengetahui kabar tersebut setelah diberitahukan oleh petugas Kepolisian yang telah menangkap Terdakwa yang merupakan rekan kerja Korban Agung Santosa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan tersebut;
- bahwa Saksi mengenal Korban Agung Santosa yang merupakan suami Saksi;
- bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sekitar tahun pertengahan bulan September tahun 2021, dimana saat itu Saksi diajak Korban Agung Santosa untuk melihat gergaji karena Saksi merasa tidak percaya tentang usaha gergaji mesin, sehingga Saksi, Korban Agung Santosa dan Tri Haryono (kakak kandung Korban Agung Santosa) dengan mengendarai mobil Yaris warna hitam, setelah sampai Ciman, Semagar Girimarto, Wonogiri, ternyata benar ada usaha penggajian mesin namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- bahwa Korban Agung Santosa meninggalkan rumah sejak hari Rabu Sore tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 16.30 WIB yang sebelum pergi

Halaman 42 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



dari rumah sempat pamit kepada anak Saksi yaitu Anak Saksi Marcello Hendra Hernando dengan mengatakan hendak menagih utang kepada Sdr. Jatno yang berada di Sleman, setelah pukul 16.58 WIB, suami Saksi menelepon mengatakan kepada Saksi "*Tin, aku pamit arep nagih utang neng Sleman nggone Pak Jatno*" (Tin, aku pamit mau nagih utang ke Sleman tempatnya Pak Jatno), lalu dijawab Saksi "*ati ati*" (hati-hati), lalu Saksi menunggu kabar dari Korban Agung Santosa sampai pukul 23.00 WIB namun tidak ada kabar;

- bahwa saat itu sesuai keterangan anak Saksi, Korban Agung Santosa mengendarai Honda Beat warna hitam, memakai helm warna hitam di belakang ada tulisan VOG Helmet, samping kanan ada tulisan Tream, mengenakan celana panjang jeans warna biru, dan memakai jaket parasut warna abu - abu gelap, memakai sepasang sarung tangan namun anak Saksi lupa warnanya karena sarung tangan Korban Agung Santosa ada banyak, Korban Agung Santosa juga memakai sandal kulit warna coklat, dan di dalam jok sepeda motor terdapat 1 (satu) stel mantel warna biru Head tiger, untuk tas/tempat mantel Saksi simpan di rumah;
- bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Honda Beat warna hitam AD 4918 Al, bodi sepeda motor kanan dan kiri berwarna biru, nomor rangka dan nomor mesin sudah digerinda/dihapus, di Ciman Semagar, Girimarto Wonogiri, lalu Saksi mengetahui pada tanggal 16 Mei 2022 di rumah Bapak Ary anggota Polres Klaten bahwa sepeda motor telah ditemukan namun sudah tidak ada nomor rangka dan nomor mesin dan warna cat sudah diubah;
- bahwa yang membuat Saksi yakin adalah karena ditemukannya helm dan mantel yang memiliki ciri khusus, lalu sepeda motor milik Korban Agung Santosa yang Saksi ketahui yaitu *handle* rem kiri patah, besi diujung *handpad* kiri sudah lecet lecet bekas jatuh anak Saksi yang terkena aspal;
- bahwa Saksi pernah di hubungi melalui *WhatsApp* yang isinya menyuruh untuk menjemput Korban Agung Santosa di Juwiring namun setelah sampai Juwiring Korban Agung Santosa tidak ada;
- bahwa kemudian Korban Agung Santosa juga menghubungi Sela dan mengatakan ingin bertemu di lapangan Joho, Sukoharjo, tetapi Korban Agung Santosa juga tidak ada;
- bahwa Saksi sempat curiga karena Korban Agung Santosa tidak pernah *whatsapp* melainkan biasanya langsung menelepon dan setiap Saksi menelepon kembali melalui *Video Call* juga tidak diangkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi melapor ke Polsek setelah tiga hari Korban Agung Santosa tidak bisa dihubungi juga, dan setelah satu bulan tidak ditemukan, Saksi kembali melapor;
 - bahwa Saksi mendapat berita dari Polisi yang bernama Sumaryo yang mengatakan setelah 7 (tujuh) bulan sepeda motor Korban Agung Santosa telah dipakai adiknya Terdakwa, dan sepeda motor tersebut baru ditunjukkan kepada Saksi setelah 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, tepatnya pada tahun 2023 setelah Saksi diberitahu oleh kakak ipar (Supadi);
 - bahwa setahu Saksi dahulu Korban Agung Santosa berbisnis kayu dan Terdakwa yang bertugas untuk mengirim / setor sekitar tahun 2021;
 - bahwa usaha lain Korban Agung Santosa dengan Terdakwa yaitu kerja sama penggergajian kayu;
 - bahwa Saksi pernah ke lokasi penggergajian kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum Korban Agung Santosa pergi;
 - bahwa hasil kerjasama dari penggergajian kayu tersebut yaitu Saksi pernah dalam satu minggu mendapatkan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu tidak pernah dikasih lagi;
 - bahwa Saksi pernah di hubungi oleh Polres untuk melihat kerangka yang sudah dibungkus kantong jenazah dan Saksi disuruh untuk mengajak anak Saksi yang bernama Anak Saksi Marcelo untuk tes DNA;
 - bahwa sepeda motor atas nama Saksi;
 - bahwa Korban Agung Santosa pernah cerita tentang Terdakwa yaitu Terdakwa diangkat anak oleh Sunaryo;
 - bahwa pada saat itu Korban Agung Santosa membawa sepeda motor Honda Beat dan jas hujannya warna biru;
 - bahwa Saksi pernah ke lokasi penggergajian dan sempat bertemu dengan Terdakwa;
 - bahwa terdapat perjanjian kerja sama pada waktu perjanjian kerja yang ditandatangani di rumah Korban Agung Santosa dan juga disaksikan oleh Saksi beserta istri Terdakwa yang turut hadir yang bernama Saksi Latifah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Anak Saksi Marcelo Endra Hernando Bin Agung Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Anak Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa Anak Saksi diperiksa dengan perkara pembunuhan terhadap korban Agung Santosa yang merupakan ayah dari Anak Saksi;

Halaman 44 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Anak Saksi terakhir bertemu dengan Korban Agung Santosa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 16:30 WIB di rumah yang beralamat di Dk. Gombang RT001 RW005, Ds/Kel Sajen, Kec Trucuk, Kab. Klaten;
- bahwa sebelum Korban Agung Santosa yang merupakan bapak dari Anak Saksi pamit kepada Anak Saksi, Korban Agung Santosa sempat menyuruh Anak Saksi untuk menghapus pola layar kunci HP milik bapak Anak Saksi lalu Anak Saksi juga menanyakan Korban Agung Santosa hendak kemana dan Korban Agung Santosa menjawab ingin pergi ke Jogja untuk menagih utang;
- bahwa Anak Saksi menerangkan Korban Agung Santosa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, memakai helm VOG warna hitam, celana panjang jeans warna biru dan memakai jaket parasut abu-abu, sarung tangan juga sandal;
- bahwa Korban Agung Santosa tidak pulang sampai sekarang;
- bahwa Saksi menerangkan Korban Agung Santosa sempat ditelepon tetapi tidak diangkat dan *whatsapp* juga tidak dibalas;
- bahwa Korban Agung Santosa sempat mengirimkan pesan *whatsapp* ke kakak Anak Saksi;
- bahwa Korban Agung Santosa sebelumnya tidak pernah pergi dan tidak pulang karena setiap pergi, Korban Agung Santosa selalu pulang ke rumah;
- bahwa ada waktu itu Anak Saksi yang dipamitin Korban Agung Santosa karena ibu Anak Saksi pergi senam tetapi Anak Saksi tidak tahu dimana;
- bahwa Anak Saksi merasa cemas karena Korban Agung Santosa tidak kunjung pulang;
- bahwa Anak Saksi menerangkan pada waktu itu, ibu Anak Saksi lapor ke Polres Klaten terkait dengan kehilangan Korban Agung Santosa;
- bahwa Saksi menerangkan setelah prosesnya, Anak Saksi mengetahui kalau Korban Agung Santosa sudah tidak ada (meninggal) di Wonogiri akibat dibunuh;
- bahwa Anak Saksi tahu kabar meninggalnya Korban Agung Santosa dari ibu Anak Saksi yang bernama Saksi Katin;
- bahwa Anak Saksi menerangkan setelah mengetahui Korban Agung Santosa meninggal, jenazahnya kemudian dibawa ke rumah;
- bahwa Anak Saksi menerangkan jenazah yang dibawa ke rumah sudah berbentuk rangka;

Halaman 45 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Anak Saksi sempat diambil sampel darahnya di Polsek Ciman, Girimarto namun kapannya Anak Saksi lupa;
- bahwa hasil dari pengambilan sampel darah Anak Saksi tersebut menunjukkan kecocokan dengan Korban Agung Santosa;
- bahwa Anak Saksi merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara;
- bahwa sebelum Korban Agung Santosa meninggal, Anak Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa dulu datang ke rumah Anak Saksi;
- bahwa Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi untuk keperluan perjanjian gaji mesin;
- bahwa Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi hanya sekali sekitar tahun 2021;
- bahwa pernah ada di *whatsapp* dari nomornya Korban Agung Santosa setelah beberapa hari Korban Agung Santosa hilang;
- bahwa *whatsapp* yang dikirim dari nomor Korban Agung Santosa tersebut berisikan supaya Ibu Anak Saksi mengantar pakaian di lapangan Joho Sukoharjo;
- bahwa akhirnya Ibu Anak Saksi pergi bersama om Anak Saksi ke lapangan Joho tetapi sesampainya tidak bertemu Korban Agung Santosa;
- bahwa pada waktu pergi Korban Agung Santosa membawa helm VOG mantel / jas hujan;
- bahwa Anak Saksi menerangkan sepeda motor yang dipakai Korban Agung Santosa adalah milik Ibu Anak Saksi dan BPKB atas nama Ibu Anak Saksi yaitu Saksi Katin;
- bahwa sepeda motor tersebut ditemukan sekitar 1 (satu) tahun di Ciman, Girimarto setelah Korban Agung Santosa hilang;
- bahwa Anak Saksi mengetahui berita penemuan motor tersebut pertama kali dari Ibu Anak Saksi;
- bahwa kerja sama penggantian tersebut sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Anak Saksi;

6. Saksi Suharjo Bin Trimo Ratno Sentono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 46 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang yaitu saudara kandung Saksi yang bernama Agung Santosa;
- bahwa Saksi diberitahu oleh istri dari Korban Agung Santosa bahwa Korban Agung Santosa pergi dan tidak pulang-pulang;
- bahwa Saksi juga sudah sempat menghubungi Korban Agung Santosa namun tidak diangkat;
- bahwa Saksi menerangkan saat itu istri Korban Agung Santosa dalam keadaan panik;
- bahwa Saksi menerangkan saat itu setelah 3 (tiga) hari hilang, Saksi langsung lapor ke Polres Klaten bersama istri Korban Agung Santosa dan juga saudara;
- bahwa Saksi menerangkan saat itu terakhir ditemukan di Girimarto sekitar bulan Desember akhir tahun 2023 dari sejak hilangnya sekitar tahun 2021 akhir;
- bahwa Saksi sempat ditanya oleh Polres Woogiri;
- bahwa Korban Agung Santosa saat itu bekerja sebagai pedagang kayu;
- bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa sekitar 2 (dua) kali saat Terdakwa sedang mengirimkan kayu;
- bahwa Terdakwa pernah bertemu Terdakwa pada saat kirim kayu ke depo kakak Saksi yang Saksi jaga di daerah Sidorejo;
- bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memiliki utang kepada Korban Agung Santosa, dimana pada pinjaman pertama pada saat bulan puasa Korban Agung Santosa cerita bahwa Terdakwa pernah ingin menjual tanah untuk membayar utang Korban Agung Santosa tetapi gagal dijual karena diperjalanan menabrak tukang gorengan dan Korban Agung Santosa malahan dimintain tolong untuk mentransfer Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk ganti rugi tukang gorengan selain itu bapak dari Terdakwa punya utang di simpan pinjam di Desa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dipinjam lagi oleh Korban Agung Santosa kembali sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui transfer kembali;
- bahwa selain itu, Bapak dari Terdakwa sempat sakit masuk poliklinik dan minta transfer Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditransfer oleh Korban Agung Santosa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta

Halaman 47 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan dikirim kembali oleh Korban Agung Santosa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- bahwa Saksi menerangkan permintaan Terdakwa selalu dipenuhi oleh Korban Agung Santosa karena kata Korban Agung Santosa, Terdakwa memiliki semacam ilmu kesaktian;
 - bahwa Korban Agung Santosa pernah menelepon atau *whatsapp* Saksi Katin setelah sempat menghilang;
 - bahwa Korban Agung Santosa saat itu menghubungi dengan nomor Korban Agung Santosa dan memberitahu bahwa Korban memiliki istri muda;
 - bahwa Saksi menerangkan isi *whatsapp* tersebut tulisannya sebagai berikut “*Saya istri muda pak Agung masa mau ditinggalin begitu saja*” intinya seperti itu, kemudian menyuruh untuk dijemput di daerah Sukoharjo dan yang kedua suruh jemput di daerah pom bensin Juwiring;
 - bahwa berdasarkan laporan dari Polisi, Korban Agung Santosa meninggal di daerah Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
 - bahwa Saksi tidak datang pada waktu pembongkaran dan penemuan kerangka Korban Agung Santosa;
 - bahwa Saksi tidak tahu terakhir Korban Agung Santosa meninggalkan rumah pakai apa namun Saksi hanya mengetahui Korban Agung Santosa memakai sepeda motor Honda Beat;
 - bahwa berdasarkan informasi dari polisi, Korban Agung Santosa meninggal akibat diracun dengan potas oleh Terdakwa;
 - bahwa sesaat setelah meninggal, jasad Korban Agung Santosa dikubur oleh Terdakwa;
 - bahwa pada saat ditemukan, jasad Korban Agung Santosa hanya tersisa kerangka saja;
 - bahwa anak Korban Agung Santosa sempat diambil sampelnya untuk memastikan kalau kerangka tersebut adalah Korban Agung Santosa;
 - bahwa pencocokan DNA tersebut menyatakan bahwa hasilnya identik dengan Korban Agung Santosa;
 - bahwa Saksi mengetahui kalau Korban Agung Santosa sudah tidak ada setelah polisi menemukan jasad Korban Agung Santosa;
 - bahwa Saksi masih ingat terkait pemberitahuan informasi tersebut sekitar tahun 2023 akhir;
 - bahwa jenazah sudah berwujud kerangka tersebut berada di lokasi penguburan di Girimarto, Wonogiri;

Halaman 48 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak datang ke lokasi namun hanya diberitahu terkait penemuan kerangka tersebut;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung hanya fotonya saja dan wujudnya mirip dengan Korban Agung Santosa;
- bahwa jenazah tersebut dilakukan penguburan oleh keluarga sekitar bulan Maret 2024;
- bahwa Korban Agung Santosa sudah meninggalkan rumah sejak 24 November 2021;
- bahwa Saksi mengetahui kerja sama penggergajian kayu antara Terdakwa dengan Korban Agung Santosa;
- bahwa lokasi penggergajian tersebut ada di Kecamatan Girimarto, Wonogiri;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa helm yang merupakan helm yang dikenakan Korban Agung Santosa terakhir saat ditunjukkan kepada Saksi;
- bahwa sepeda motor Saksi ditemukan di tempat adiknya Terdakwa dan namanya Saksi tidak tahu, dengan nomor rangka, nomor mesin, dan tampilan motor yang sudah diubah;
- bahwa Terdakwa tega membunuh Korban Agung Santosa karena Korban Agung Santosa marah kepada Terdakwa terkait permasalahan penggergajian lalu Terdakwa membunuh Korban Agung Santosa dengan racun apotas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan

Saksi;

7. Saksi Sarji Bin (Alm) Wagimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa Saksi dijadikan saksi karena adanya tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa Korban atas nama Agung Santosa;
- bahwa Saksi disuruh untuk menggali tanah oleh Terdakwa saat itu;
- bahwa Saksi dan Saksi Sukidi disuruh Terdakwa untuk menggali tanah untuk tampungan air, keduanya saat itu kerja di rumah Terdakwa di lahan pertanian sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- bahwa kondisi lahan pertanian dengan lokasi penggergajian sedikit jauh;
- bahwa Saksi tidak tahu tentang kerja sama antara Terdakwa dengan orang lain untuk usaha penggergajian;

Halaman 49 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan saat pagi Saksi sedang bekerja di lahan, Saksi ditemui oleh Terdakwa untuk disuruh menggali sekitar satu setengah meter untuk tampungan air keperluan pertanian sayuran;
- bahwa Saksi menerangkan setelah selesai selama 2 (dua) hari, besoknya Saksi disuruh menutup kembali lubang yang sudah digali karena tidak jadi;
- bahwa Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa;
- bahwa Saksi menerangkan lokasi penggalian itu jauh dari tempat orang lewat;
- bahwa Saksi menerangkan untuk sampai lokasi penggalian harus jalan kaki dengan jarak yang terjat;
- bahwa Saksi menerangkan di lahan itu banyak babi liar berkeliaran namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa meracuni babi;
- bahwa Saksi menerangkan cangkul yang Saksi gunakan untuk menggali adalah cangkul milik Terdakwa;
- bahwa Saksi menerangkan setelah 2 (dua) tahun, Saksi baru mengetahui bahwa di dalam galian itu ada jenazah;
- bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi mendatangi polsek Girimarto untuk dimintai keterangan terkait dimana Saksi membuat galian;
- bahwa kemudian Saksi bersama polisi mendatangi lokasi galian sekitar siang pada bulan Desember 2023;
- bahwa Saksi menerangkan saat digali tidak ada isinya dan polisi kembali kemungkinan karena lokasi persisnya sedikit lupa;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak kepolisian kembali mendatangi lubang galian itu atau tidak;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah gubuk tersebut sering dilewati atau disinggahi orang;
- bahwa Saksi tidak tahu tentang sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa;
- bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui terkait tentang informasi orang hilang di lokasi itu;
- bahwa Saksi hanya diberi perintah untuk menggali sebesar 1,5 (satu koma lima) meter namun Saksi tidak menanyakan alasannya;
- bahwa Saksi tidak menaruh curiga terhadap keadaan sekitar lokasi;
- bahwa jarak antara lokasi dengan gubuk sekitar 50 (lima puluh) meter;
- bahwa saat menutup galian yang terlihat hanya setengah yang tertutup tanah;
- bahwa Saksi menutup tanahnya dengan dipadatkan dan diratakan;

Halaman 50 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menutup tanah, Saksi langsung pulang ke rumah saksi dan tidak tahu perkembangan tanahnya;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa punya apotek dan tidak pernah disuruh untuk memasang jebakan untuk babi hutan dengan menggunakan apotek;
 - bahwa selain galian tersebut, disekitarnya tidak ada galian tampungan air;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan

Saksi

8. Saksi Sukidi bin (alm) Samino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa Saksi dijadikan Saksi karena adanya tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa Korban atas nama Agung Santosa;
- bahwa Saksi disuruh untuk menggali tanah oleh Terdakwa saat itu;
- bahwa Saksi dan Saksi Sarji disuruh Terdakwa untuk menggali tanah untuk tampungan air, keduanya saat itu kerja di rumah Terdakwa di lahan pertanian sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- bahwa kondisi lahan pertanian dengan lokasi penggergajian sedikit jauh;
- bahwa Saksi tidak tahu tentang kerja sama antara Terdakwa dengan orang lain untuk usaha penggergajian;
- bahwa Saksi menerangkan saat pagi Saksi sedang bekerja di lahan, Saksi ditemui oleh Terdakwa untuk disuruh menggali sekitar satu setengah meter untuk tampungan air keperluan pertanian sayuran;
- bahwa Saksi menerangkan setelah selesai selama 2 (dua) hari, besoknya Saksi disuruh menutup kembali lubang yang sudah digali karena tidak jadi;
- bahwa Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa;
- bahwa Saksi menerangkan lokasi penggalian itu jauh dari tempat orang lewat;
- bahwa Saksi menerangkan untuk sampai lokasi penggalian harus jalan kaki dengan jarak yang terjat;
- bahwa Saksi menerangkan di lahan itu banyak babi liar berkeliaran namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa meracuni babi;
- bahwa Saksi menerangkan cangkul yang Saksi gunakan untuk menggali adalah cangkul milik Terdakwa;
- bahwa Saksi menerangkan setelah 2 (dua) tahun, Saksi baru mengetahui bahwa di dalam galian itu ada jenazah;

Halaman 51 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi mendatangi polsek Girimarto untuk dimintai keterangan terkait dimana Saksi membuat galian;
 - bahwa kemudian Saksi bersama polisi mendatangi lokasi galian sekitar siang pada bulan Desember 2023;
 - bahwa Saksi menerangkan saat digali tidak ada isinya dan polisi kembali kemungkinan karena lokasi persisnya sedikit lupa;
 - bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak kepolisian kembali mendatangi lubang galian itu atau tidak;
 - bahwa Saksi tidak tahu apakah gubuk tersebut sering dilewati atau disinggahi orang;
 - bahwa Saksi tidak tahu tentang sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa;
 - bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui terkait tentang informasi orang hilang di lokasi itu;
 - bahwa Saksi hanya diberi perintah untuk menggali sebesar 1,5 (satu koma lima) meter namun Saksi tidak menanyakan alasannya;
 - bahwa Saksi tidak menaruh curiga terhadap keadaan sekitar lokasi;
 - bahwa jarak antara lokasi dengan gubuk sekitar 50 (lima puluh) meter;
 - bahwa saat menutup galian yang terlihat hanya setengah yang tertutup tanah;
 - bahwa Saksi menutup tanahnya dengan dipadatkan dan diratakan;
 - bahwa setelah menutup tanah, Saksi langsung pulang ke rumah saksi dan tidak tahu perkembangan tanahnya;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa punya apotap dan tidak pernah disuruh untuk memasang jebakan untuk babi hutan dengan menggunakan apotap;
 - bahwa selain galian tersebut, disekitarnya tidak ada galian tampungan air;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

9. Saksi Sujyanto Bin (Alm) Wonokromo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa Saksi dijadikan saksi karena adanya tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang yang bernama Korban Agung Santosa yang beralamat di Dk Gombang RT 001 RW 005, Ds Sajen, Kec. Trucu, Kabupaten Klaten;

Halaman 52 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



- bahwa Saksi pernah ditemui oleh pihak kepolisian dimana saat itu pihak kepolisian meminta Saksi untuk membantu pencarian orang hilang lalu Saksi langsung ke Girimarto dan lokasi tersebut bersama pihak kepolisian;
 - bahwa Saksi menerangkan penggalian dimulai dari pagi sampai siang;
 - bahwa Saksi menerangkan saat itu ditemukan kain putih dan kerangka yang kemudian dibawa kepolisian ke Polres;
 - bahwa Saksi mengetahui kerangka tersebut adalah korban dari Klaten namun Saksi tidak mengenal Korban Agung Santosa;
 - bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena satu desa yang mempunyai usaha kayu kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui apakah gubuk tersebut sering dilewati atau disinggahi orang;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui terkait motor Vario yang dipakai Terdakwa;
 - bahwa Saksi tidak mengenal Korban Agung Santosa;
 - bahwa Saksi pernah mendengar ada 2 (dua) orang yang hilang di lokasi itu, yaitu Korban Agung Santosa sendiri dan Sunaryo;
 - bahwa Saksi diminta untuk menggali satu tanah dan di tanah tersebut sudah ada tanaman-tanaman yang tumbuh;
 - bahwa Saksi melihat kain putih, kaos dan kerangka pada saat kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa orangnya seperti apa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan

Saksi;

10. Saksi Surat Bin Roto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa Saksi dijadikan Saksi karena adanya tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang yang bernama Korban Agung Santosa yang beralamat di Dk Gombang RT 001 RW 005, Ds Sajen, Kec. Trucu, Kabupaten Klaten;
- bahwa Saksi pernah ditemui oleh pihak kepolisian dimana saat itu pihak kepolisian meminta Saksi untuk membantu pencarian orang hilang lalu Saksi langsung ke Girimarto dan Lokasi tersebut bersama pihak kepolisian;
- bahwa Saksi menerangkan penggalian dimulai dari pagi sampai siang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan saat itu ditemukan kain putih dan kerangka yang kemudian dibawa kepolisian ke Polres;
 - bahwa Saksi mengetahui kerangka tersebut adalah Korban Agung Santosa dari Klaten namun Saksi tidak mengenal Korban Agung Santosa;
 - bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena satu desa yang mempunyai usaha kayu kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui apakah gubuk tersebut sering dilewati atau disinggahi orang;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui terkait motor Vario yang dipakai Terdakwa;
 - bahwa Saksi tidak mengenal Korban Agung Santosa;
 - bahwa Saksi pernah mendengar ada 2 (dua) orang yang hilang di lokasi itu, yaitu korban sendiri dan Sunaryo;
 - bahwa Saksi diminta untuk menggali satu tanah dan di tanah tersebut sudah ada tanaman-tanaman yang tumbuh;
 - bahwa Saksi melihat kain putih, kaos dan kerangka pada saat kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa orangnya seperti apa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

11. Saksi Gunawan Als Bodak Bin (Alm) Karto Wiji Als Bodak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang terdapat di BAP;
- bahwa Saksi dijadikan saksi karena adanya tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang yang bernama Agung Santosa;
- bahwa Saksi merupakan karyawan penggajian Terdakwa;
- bahwa usaha penggajian tersebut berada di Ciman, Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi ikut kurang lebih 1 (satu) tahun sejak tahun 2021 sampai 2022;
- bahwa usaha penggajian itu sudah ada sejak tahun 2020;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian pertama kali didatangi 3 (tiga) anggota kepolisian ke rumah Saksi pada tahun 2022 dan disuruh ambil mantel di rumah Saksi yang ditaruh di jok motor Honda Beat yang diberikan Terdakwa;

Halaman 54 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan kronologi motor Terdakwa ada dalam penguasaan Saksi yaitu bermula pada tanggal 24 November 2021 pada jam 21.00 WIB, Saksi sedang mengambil kayu dan dijumpai Terdakwa dan diajak untuk pergi ke gubuk yang ada di gunung. Sesampainya, motor beat sudah terparkir di sebelah gubuk dan Terdakwa meminta Saksi untuk membawa motor tersebut turun;
- bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut berwarna hitam tanpa plat dan hanya satu spion;
- bahwa saat itu Saksi bertanya ini motor siapa dan Terdakwa menjawab hasil COD;
- bahwa setelahnya Saksi membawa turun motor dan disimpan di rumah Saksi kurang lebih 3 (tiga) hari;
- bahwa besoknya Saksi disuruh untuk menggerinda nomor rangka dan nomor mesin motor tersebut, namun Saksi tidak berani bertanya kenapa harus digerinda motor tersebut. Terdakwa juga menyuruh untuk mengubah warna motor tersebut menjadi warna hijau muda untuk menyamakan dengan warna truk Terdakwa;
- bahwa Saksi menerangkan motor tersebut diambil oleh Saksi Tri Suyanto pada Desember 2021 dan mengatakan disuruh Terdakwa untuk mengambil motor karena motornya sudah dijual Terdakwa kepada Saksi Tri Suyanto;
- bahwa Saksi digaji Terdakwa secara harian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa Saksi tidak menemukan ada helm atau bekas air minuman di gubuk tersebut;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengenal Korban Agung Santosa dan baru tau Korban Agung Santosa pada saat ada berita kasus pembunuhan;
- bahwa saat itu Saksi didatangi polisi dan ditanya terkait keberadaan motor tersebut namun Saksi berkata motor sudah dibawa oleh Saksi Tri Suyanto;
- bahwa Saksi melihat penemuan jenazah Korban Agung Santosa di gubuk berupa kerangka yang hanya mengenakan celana dalam;
- bahwa Saksi menerangkan yang menunjukkan bahwa di gubuk tersebut ada jenazah adalah Saksi Sukidi yang juga merupakan karyawan Terdakwa;
- bahwa Saksi menerangkan tadinya lubang itu dibuat untuk tempat penampungan air;

Halaman 55 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan usaha penggergajian Terdakwa yang sepi namun Saksi kurang tahu mengapa;
- bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa meminta agar motor tersebut digerinda dan tidak sempat bertanya kepada Terdakwa;
- bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu pemilik motor tersebut dan kemudian tahu jika motor tersebut milik Korban Agung Santosa dari info kepolisian;
- bahwa Saksi tidak mengenal Korban Agung Santosa;
- bahwa Saksi ada sekitar 23 (dua puluh tiga) orang yang bekerja di usaha penggergajian tersebut;
- bahwa Saksi menerangkan di usaha penggergajian Terdakwa tersebut, kayu-kayu dipotong di tempat tersebut secara balok dan dikirimkan ke Boyolali;
- bahwa Saksi menerangkan motor tersebut beralih ke Saksi Tri Suyanto karena ada transaksi jual beli;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat hal yang mencurigakan di galian tersebut selama Saksi bekerja dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

12. Saksi Tri Suyanto Bin Bejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa Saksi dijadikan saksi karena adanya tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang yang bernama Agung Santosa;
- bahwa Terdakwa merupakan bos sekaligus pemilik penggergajian kayu tempat Saksi bekerja;
- bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari sosial media, dimana saat itu Terdakwa menawarkan Saksi sebuah motor murah;
- bahwa Saksi menerangkan saat Saksi melihat motor tersebut, kondisi bodi motornya kurang baik karena masih dalam setengah pengecatan;
- bahwa harga jual motor tersebut dikenai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pelunasannya diambil dari hasil kerja Saksi di Terdakwa;
- bahwa Saksi mengambil motor tersebut pada bulan desember 2021 dan dipakai selama sebulan;
- bahwa Saksi menerangkan saat bekerja dengan Terdakwa, 10 (sepuluh) hari tidak ada penghasilan karena usaha sepi yang akhirnya membuat Saksi pindah kerja;

Halaman 56 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saat itu Saksi dihubungi Terdakwa untuk mengembalikan motor Terdakwa namun Terdakwa akan membayarkan hasil kerja saksi selama 10 (sepuluh) hari;
- bahwa Saksi didatangi oleh polisi untuk menanyakan terkait keberadaan motor tetapi Saksi menjawab motor tersebut sudah diambil kembali oleh terdakwa melalui Saksi Widiyanto yang merupakan adiknya Terdakwa;
- bahwa Saksi menerangkan saat itu memang sedang marak kasus orang hilang dan pembunuhan yang membuat Saksi sempat terkejut kalau motor yang dicirikan di media sosial tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan motor tersebut;
- bahwa Saksi menerangkan usaha pengggajian Terdakwa sepi pada bulan November 2021 setelah sebelumnya pernah ramai;
- bahwa Saksi menerangkan Terdakwa biasanya menggunakan sepeda motor Vario;
- bahwa Saksi sempat berkata ke Saksi Gunawan alias Bodak bahwa motornya sudah dibeli dari Terdakwa dan akan diambil;
- bahwa Saksi menerangkan motor tersebut terjual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun yang dibayarkan baru Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dari hasil kerja Saksi di Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat hal mencurigakan di tempat galian selama Saksi bekerja dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

13. Saksi Widiyanto Alias Pur Bin Kiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa Saksi dijadikan Saksi karena adanya tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang yang bernama Agung Santosa;
- bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Korban Agung Santosa dan bahkan baru mengetahui kabar pembunuhan dengan menggunakan apotasi ini dari media sosial;
- bahwa Saksi menerangkan Terdakwa punya Vario warna putih sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- bahwa Saksi menerangkan kondisi motor saat Saksi mengambil motor itu warna velg hijau dan putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan saat motor tersebut sudah diambil, motornya di cat pilox kembali oleh Saksi dengan warna hitam lalu Saksi juga membuat plat cadangan yang ada di dalam jok motor namun Saksi belum sempat mengamankan plat tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penggalan jenazah Korban Agung Santosa;
- bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perolehan apotas oleh Terdakwa;
- bahwa Saksi Terdakwa adalah orang yang pendiam selama di rumah;
- bahwa Saksi tidak mengenal Korban Agung Santosa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

14. Saksi Jumari Bin Parno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa Saksi dijadikan Saksi karena adanya tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang yang bernama Agung Santosa yang berkaitan juga dengan kepemilikan motor vario;
- bahwa Saksi membeli sepeda motor Honda Vario, Nopol: AD-6814-HI, tahun 2015, warna putih, berikut dengan STNK, atas nama Cahyono, alamat di Gambiran RT.002 RW.007 Desa/Kelurahan Sidokarto Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Indra, yang Saksi ketahui beralamat di Dusun Ngrandu Desa/Kelurahan Gunungsari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi menerangkan saat itu ditemukan kain putih dan kerangka yang kemudian dibawa kepolisian ke Polres;
- bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut sekitar satu tahun yang lalu di rumah Indra:
- bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa pada saat Saksi membeli sepeda motor tersebut hanya di lengkapi STNK saja atas nama Cahyono sedangkan BPKB masih berada di WOM Finance;
- bahwa Saksi sepeda motor tersebut sudah di sita petugas Kepolisian sekitar tahun 2023;

Halaman 58 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat itu Saksi didatangi oleh kepolisian yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bermasalah terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa namun saat itu korbannya tidak tahu;
- bahwa sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk alat transportasi sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

15. Saksi Indra Wiyanto Bin (Alm) Sumowijoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa Saksi dijadikan Saksi karena adanya tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang yang bernama Agung Sentosa;
- bahwa Saksi merupakan adalah ketua koperasi warga RT yang diberi nama Koperasi Sidomakmur, tempat dimana Saksi Jumari pernah ambil sepeda motor Vario 145 warna putih dengan plat AD 6414 HI tahun 2015 dengan STNK atas nama Cahyono;
- bahwa kronologi sepeda motor tersebut berada di koperasi bermula ketika Saksi menerima agunan/jaminan sepeda motor tersebut pada tanggal 26 Januari 2021 di Koperasi Sido Makmur yang beralamat Ngrandu RT.007 RW.002 Desa/Kelurahan Gunungsari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri atas Pinjaman dengan agunan/jaminan berupa sepeda motor sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan namun motor tersebut tidak kunjung diambil sampai 1 (satu) tahunan ada di rumah Saksi;
- bahwa Saksi menerangkan motor tersebut dilelang kepada Saksi Jumari dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- bahwa pinjaman pada koperasi tersebut bisa diajukan oleh orang diluar warga jika ada saldo lebih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

16. Saksi Rahimin, S.H., M.H., Bin (Alm) Muksinakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa Saksi dijadikan saksi karena adanya tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang yang bernama Agung Santosa;

Halaman 59 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Cabang PT. WOM Finance Tbk., Wonogiri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memastikan bahwa aturan yang ada dipusat dijalankan dengan benar dan mengawasi kegiatan operasional;
- bahwa Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian pada bulan November 2024 yang menginformasikan bahwa ada unit yang masuk ke WOM Finance terkait sepeda motor atas nama Pantiyem AD 6814 HI warna putih tahun 2015;
- bahwa Saksi menerangkan yang mengajukan pinjaman tahun 2020 adalah Pantiyem namun tidak tahu hubungannya dengan Terdakwa;
- bahwa Saksi menerangkan pinjaman tahun 2022 seharusnya sudah lunas dengan total pinjaman Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- bahwa Saksi menerangkan Pantiyem mengajukan angsuran Pantiyem sudah 22 (dua puluh dua) kali dan kurang 2 (dua) kali angsuran lagi;
- bahwa Saksi menerangkan pembayaran angsuran terakhir di Desember tahun 2020 dan dibayarkan secara *echannel*;
- bahwa status angsuran sudah WO atau *Walk Out* dan konsekuensinya unit bisa ditarik disertai dengan biaya yang ditimbulkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

17. Saksi Latifah Nuraini Binti (Alm) Reso Jiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa Saksi dijadikan Saksi karena adanya tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang yang bernama Agung Santosa;
- bahwa Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat terjadinya perbuatan pembunuhan tersebut;
- bahwa Saksi menerangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa yang merupakan suami Saksi;
- bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada Februari 2015, dan mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan;
- bahwa yang menjadi Korban adalah Agung Santosa;
- bahwa Saksi tidak mengenal Korban Agung Santosa, Saksi hanya mengenal Korban Agung Santosa sebagai rekan bisnis atau kerjasama suami Saksi dalam bidang penggergajian kayu yang berada di Dukuh

Halaman 60 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciman Desa/Kelurahan Semagar Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri;

- bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Korban Agung Santosa pada saat diajak Terdakwa berkunjung kerumah Korban Agung Santosa yang beralamat Dukuh Gombang RT.001 RW.005 Desa/Kelurahan Sajen Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten pada tanggal 24 September 2021;
- bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Korban Agung Santosa ada hubungan kerjasama dalam bidang pengggajian kayu milik berdua (modal berdua);
- bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mempunyai utang kepada Korban Agung Santosa namun untuk nominalnya berapa Saksi tidak tahu;
- bahwa Saksi menerangkan perjanjian awal kerjasama Terdakwa dan Korban Agung Santosa dalam bidang pengggajian kayu, dimana Perjanjian kerjasama tersebut ada surat perjanjiannya buat pada tanggal 24 September 2021;
- bahwa Saksi menerangkan untuk bagi hasil dilakukan pembagian dengan besaran masing masing 50% (lima puluh persen) dari pendapatan;
- bahwa Saksi menerangkan usaha pengggajian kayu berdiri sejak bulan Desember tahun 2021;
- bahwa untuk yang membangun tempat pengggajian kayu tersebut Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi pada saat pembangunan tidak pernah datang ketempat pengggajian tersebut;
- bahwa Saksi menerangkan pengggajian tersebut berdiri ditanah Kadimo yang beralamat di Dukuh Ciman RT.002 RW.008 Desa/Kelurahan Semagar Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri, namun saat ini sudah meninggal sekitar bulan Januari 2022, Saksi mengetahui hal tersebut dari warga;
- bahwa Saksi menerangkan kerjasama antara Terdakwa dan Korban Agung Santosa berjalan dengan baik;
- bahwa ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dan Korban Agung Santosa terkait bagi hasil dan pada saat itu yang menjadi Saksi adalah Saksi dengan Katin (Istri Korban Agung Santosa) bersama 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak mengetahui namanya;
- bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bertempat tinggal di Dukuh Ciman Desa/Kelurahan Semagar Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri bersama kedua anak Saksi;

Halaman 61 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan Korban Agung Santosa belum pernah datang ke rumah Terdakwa dan hanya datang ke tempat usaha penggergajian kayu;
- bahwa Saksi menerangkan Korban Agung Santosa pertama kali datang ke penggergajian kayu bersama dengan istrinya (Saksi Katin) dan seorang supir sekitar bulan November tahun 2021;
- bahwa Saksi menerangkan untuk mengecek dan memastikan apakah benar Terdakwa mempunyai tempat penggergajian;
- bahwa Saksi menerangkan Korban Agung Santosa menggunakan mobil Agya/Ayla warna hitam/silver
- bahwa Saksi belum pernah diajak Terdakwa menemui Korban Agung Santosa di penggergajian kayu, dan Saksi datang hanya mengirim makanan untuk tukang - tukang gergaji, itupun jika tukang tersebut tidak bisa membawa bekal makanan, dan juga Saksi ikut membantu tukang tersebut membawa bekal makanan ke tempat penggergajian;
- bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir Korban Agung Santosa mengunjungi penggergajian kayu tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita mengenai masalahnya dengan Korban Agung Santosa;
- bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa membunuh Korban Agung Santosa;
- bahwa Saksi tidak tahu apa motif Terdakwa membunuh Korban Agung Santosa namun berdasarkan pihak Kepolisian pembunuhan diduga masalah utang piutang;
- bahwa tidak ada perubahan gelagat/perilaku Terdakwa setelah melakukan pembunuhan Korban Agung Santosa karena Terdakwa orangnya pendiam dan datar, serta tidak pernah bercerita kepada Saksi jika mempunyai masalah;
- bahwa Saksi menerangkan penggergajian kayu tersebut sudah tutup sejak tahun 2023;
- bahwa Saksi menerangkan pekerjaan Korban Agung Santosa di Klaten juga penggergajian;
- bahwa Terdakwa dahulu kerja jual bakso, setelah itu tukang sayur keliling selama 1 (satu) tahun;
- bahwa Saksi menerangkan tidak bersifat temperamen;
- bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menggunakannya ketika pulang bekerja dari penggergajian dan setahu saya milik tukang penggergaji;

Halaman 62 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak pernah melihat helm VOG, jas hujan warna biru merek Head Tiger dan 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy J2 Prime warna gold;
- bahwa Saksi tidak tahu tentang dimana dan bagaimana Terdakwa menguburkan jenazah Korban Agung Santosa namun Saksi baru mengetahui kronologis kejadian dari POLRES Wonogiri;
- bahwa Saksi menerangkan Terdakwa biasanya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario 150 warna putih mutiara miliknya sendiri;
- bahwa Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa, Sepeda Motor Vario 150 warna putih mutiara sedang digadaikan ke seseorang yang Saksi tidak kenal;
- bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sebelumnya pernah ditunjuk-tunjuk oleh korban Agung Santosa;
- bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu intinya omongannya Korban bikin sakit hati Terdakwa *"loh kowe dikei modal jere dibagi fifty-fifty tapi tekan saiki ora ana hasilnya"* (lah kamu dikasih modal katanya hasilnya setengah-setengah tapi sampai saat ini gak ada hasilnya);
- bahwa Saksi menerangkan keduanya sebelumnya sudah ada kerja sama penggajian;
- bahwa Saksi lupa tentang berapa jumlah modal yang diberikan Korban Agung Santosa kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penutut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp. F., D. F. M., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Ahli dijadikan Ahli karena adanya tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang;
 - bahwa Ahli berkerja sebagai Dokter Forensik POLRI;
 - bahwa Ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Kapusdokkes Polri dengan Nomor Sprin/278/I/RES. 1.24./2024 tanggal 28 Februari 2024 perihal Penunjukan Ahli dalam pemeriksaan, berdasarkan adanya Surat Permintaan keterangan Ahli Kedokteran Forensik Nomor: B/107//RES.1.7./2024/Reskrim,tanggal 23 Januari 2024 perihal bantuan permintaan keterangan ahli di bidang Kedokteran Forensik;
 - bahwa Ahli mempunyai riwayat Pendidikan sebagai berikut :

Halaman 63 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIWAYAT PENDIDIKAN		
1	SD	01-07-1983
2	SMP	01-07-1986
3	SMA	01-07-1989
4	S1 S.KED	1995
5	S1 PROFESI DOKTER	1997
6	S2 SPESIALIS FORENSIK	2005
7	S3 KEDOKTERAN FORENSIK	2016

- bahwa selanjutnya riwayat penugasan Ahli sebagai berikut:

	PENUGASAN	KET
1	TIM IDENTIFIKASI BOM BALI 1	2002
2	TIM IDENTIFIKASI BOM BALI 2	2004
3	TIM IDENTIFIKASI BOM JW MARRIOT	2005
4	TIM IDENTIFIKASI BOM KEDUBES AUSTRALIA	2006
5	TIM IDENTIFIKASI TERORIS DR AZHARI	2007
6	SPEAKER DI DVI COMMITE, IYON, INTERPOL	2007
7	TIM IDENTIFIKASI BOM MEGA KUNINGAN	2009
8	TIM IDENTIFIKASI GEMPA PADANG	2009
9	TIM IDENTIFIKASI TERORIS NURDIN M TOP	2009
10	TIM IDENTIFIKASI KASUS DULMATIN	2010
11	TIM DEBRIFING KEBAKARAN HUTAN DI AUSTRALIA	2011
12	TIM IDENTIFIKASI PESAWAT SUKHOI	2012
13	TIM IDENTIFIKASI PESAWAT AIR ASIA	2014
14	SPEAKER DI DVI COMMITE, IYON, INTERPOL	2014
15	TIM IDENTIFIKASI JATUHNYA PESAWAT MH17 di Ukraina	2014
16	TIM IDENTIFIKASI KEC PESAWAT KAPAL LAUT DANAU TOBA	2018
17	SPEAKER DI DVI COMMITE, IYON, INTERPOL	2018
18	TIM IDENTIFIKASI DVI GEMPA DAN TSUNAMI PALU	2018
19	TIM IDENTIFIKASI DVI KEC PESAWAT LION AIR JT-610	2018
20	SPEAKER DI IAWP LABUAN BAJO	2021
21	SPEAKER DI IAWP KANADA	2022

- bahwa Ahli pernah memeriksa jenazah atas nama Agung Santosa;
- bahwa pada waktu itu, Ahli menerima sebuah tubuh manusia yang mengalami pembusukan berlanjut dan dari awal Ahli melihat perkiraan sudah meninggal diatas 1 (satu) tahun dan karena sudah ternilai semua, disitu jenazah masih nampak bahwa adalah seorang laki-laki dan dari pemeriksaan lanjutnya Ahli memperkirakan usianya diatas 40 (empat puluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut Ahli terhadap perkara ini jenazah tersebut sudah langsung dapat diketahui usianya karena bagian tubuhnya masih lengkap;
- bahwa pembusukan tingkat lanjut memang untuk tubuh yang terbuka dan teruai sehingga tidak bekerja membuka lagi rongga dada, perut dan lambung, organ terurai, memang jenazah kita periksa temuan penyidik dari dalam tanah, seperti proses eksiminasi dan masih bercampur tanah di sekitar jenazah;
- bahwa pemeriksaan atas jenazah tersebut dilakukan pada tahun 2023;
- bahwa permintaan pemeriksaan jenazah tersebut dari penyidik POLRES Wonogiri;
- bahwa dari pemeriksaan tersebut dapat diketahui sudah berapa lama korban meninggalnya yaitu diatas satu tahun, karena pembusukannya sudah lanjut namun tulangnya masih belum rapuh karena tidak ada proses degradasi yang membuat tulang menjadi rapuh, misalnya seperti digelatakan dan terkena panas atau tersiram air keras, jadi untuk jenazah kondisi tulangnya masih bagus;
- bahwa Ahli memeriksa semua dengan lengkap, dan Ahli juga melihat tulang jenazah apakah ada kekerasan atau tidak, jika dilihat dari tulang dari atas sampai bawah tidak ada tanda pemukulan dengan benda tajam, dan Ahli menemukan dari saluran nafas atas termasuk saluran pencernaan dan sisa lambung seperti terbakar merah iritasi dan masih jelas terlihat, dan juga didukung dengan laboratorium dari jaringan yang tersisa, dari saluran nafas, pencernaan, paru-paru dan lambung;
- bahwa sebagai ahli dibidang forensik, Ahli melihat korban meninggal bukan karena kekerasan benda tumpul, tapi sesuatu yang diminumkan pada korban, karena terlihat dari luka terbakar pada saluran pencernaan, yaitu laring dan faring sampai pada lambung korban, karena dari sisa bagian leher terlihat memerah dan iritasi;
- bahwa Korban meninggal karena cairan yang mematikan;
- bahwa Ahli tidak dapat mengetahui apakah cairan tersebut karena hal tersebut bukan keahlian Ahli;
- bahwa pada saat itu Ahli belum bisa mengetahui siapa identitas dari pemilik jenazah dan masih teridentifikasi sebagai Mr. X, kemudian Ahli ambil lagi sampelnya dan melakukan proses identifikasi lebih lanjut;
- bahwa setelah dilakukan identifikasi lebih lanjut, dapat diketahui identitas dari jenazah tersebut namun prosesnya lama, dan kemudian ada

Halaman 65 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



informasi dari penyidik ada seorang yang kehilangan anggota keluarganya, kemudian ada data sebelum dia meninggal dunia, dari perawakannya, usianya, ciri-ciri tubuhnya, yang sementara bisa di cocokkan, bahwa Mr. X adalah Korban yang meninggal akibat diracun;

- bahwa identifikasi tersebut adalah identifikasi tubuh manusia, sebelum hasil DNA didapat, dan kemudian jenazah tersebut dicocokkan dengan DNA dari keluarga korban yaitu anak kandung korban;
- bahwa yang diambil untuk menyocokkan DNA tersebut yaitu dari tulang dan swab dari daerah leher dan lambung jenazah, akhirnya bisa diketahui bahwa jenazah tersebut adalah Korban Agung Santosa;
- bahwa Secara keseluruhan yang Ahli terima adalah tubuh manusia, dari bagian kepala, leher, dada lengkap tangan dan kaki dan wujudnya masih lengkap;
- bahwa pakaian jenazah pada saat itu sudah dilepas;
- bahwa Keadaan jenazah masih utuh jadi satu;
- bahwa ciri-ciri jenazah untuk waktu 4-8 (empat sampai dengan delapan) jam setelah seseorang meninggal, jenazah akan kaku, kemudian mulai proses pembusukan diatas 7 (tujuh) jam sampai 12 (dua belas) jam, tergantung jenazah tersebut meninggal karena apa, apabila karena sesuatu yang tidak wajar dia akan cepat mengalami pembusukan, kecuali karena meninggal wajar dan biasanya diatas 12 (dua belas) jam mulai pembusukan lanjut, untuk hal-hal lainnya seperti tanah kering, cuaca dingin itu juga mempengaruhi pembusukan terhadap jenazah, untuk jenazah Korban Agung Santosa, masih ada tulang yang terlihat dan masih ada organ walau telah mengalami pembusukan, jadi Ahli yakin bahwa jenazah belum 2 (dua) tahun, yaitu di atas 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun;
- bahwa otak adalah organ yang paling cepat busuk, biasanya di atas 2 (dua) bulan sudah mulai hancur, apalagi otak hanya tersisa cairan saja, untuk hati, ginjal dan lambung bisa bertahan sampai 6 (enam) bulan;
- bahwa terdapat kemerahan di jaringan lunak yang masih tersisa di daging pada jenazah tersebut, yaitu di laring dan faring, atau saluran pencernaan dan pernafasan memerah semua;
- bahwa dilakukan pembedahan pada jenazah karena dilihat dari luar saja tidak terlihat;
- bahwa Ahli pernah mengeluarkan *visum et repertum*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa isi *visum et repertum* adalah Bagian badan sulit di evaluasi karena ada pembusukan tingkat lanjut, hanya ada dibagian leher khususnya jaringan lunak ada kemerahan dan sisa pendarahan lama, dan bagian perut jaringan lunak bagian perut ada cairan, dengan kesimpulan yaitu sebab kematian yang Ahli temukan dari organ leher didalam pernapasan dan organ perut (lambung) yang berwarna kemerahan bisa diduga karena racun;
- bahwa apakah tanda kemerahan yang ditemukan di leher dan lambung pada tubuh jenazah tersebut disebabkan karena racun apotas Ahli tidak bisa menjawab karena jika karena racun apotas bukan keahlian Ahli untuk menjawab, namun jika karena racun atau cairan yang mematikan Ahli dapat menjawabnya dilihat dari tanda-tanda organ dalamnya, seperti dari leher dan lambung, bahkan bisa dari organ otak dan tulang dapat Ahli temukan DNA racun disitu, namun untuk jenis racunnya hanya dapat diketahui dari pemeriksaan darah atau urin, untuk kasus ini karena jenazah sudah dalam kondisi pembusukan tingkat lanjut, yaitu sudah lebih dari 1 (satu) tahun, agak sulit menentukan jenis racunnya, namun yang dapat Ahli simpulkan secara forensik tanda-tanda orang keracunan seperti pada kondisi jenazah;
- bahwa cairan mematikan tersebut bisa berbentuk cairan atau bisa berbentuk kristal, atau sesuatu yang bisa dilarutkan dan diminum, sesuatu yang bisa larut dalam air atau disemprotkanpun bisa kalo itu adalah racun yang mematikan, bisa di semprot ke bagian mulut dan hidung, atau menghirup racun juga bisa;
- bahwa tidak ada bekas memerah pada bagian leher, tulang tengkorak yang Ahli periksa tidak ada cacat, jika ada suatu perlakuan pasti terlihat dari tulangnya khususnya apabila ada kekerasan akibat benda tumpul atau benda tajam, entah itu tulang iga dan tulang-tulang lain pasti akan nampak luka disitu;
- bahwa apabila seseorang dicekik ada kemerahan juga namun akan terlihat di bagian leher bagian luar dan tulang ada bekas luka, namun pada jenazah pada korban tidak ditemukan luka hanya kemerahan saja pada leher bagian dalam;
- bahwa korban-korban yang pernah Ahli periksa, meninggal akibat keracunan yang jenazahnya Ahli periksa sekira 5 bulan, biasanya tanah disekitarnya positif racun, namun karena keadaan jenazah korban sudah

Halaman 67 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias 1 (satu) tahun maka di sekitar tanahnya tidak ditemukan sisa-sisa racun;

- bahwa dalam jangka 1 (satu) tahun lebih tersebut jaringan pada jenazah belum hilang dan biasanya tergantung kondisi jenazahnya, entah itu kondisi badan jenazah yang gemuk, kurus, sakit atau proses kematiannya mengeluarkan lebih banyak darah, hal tersebut bisa membuat kondisi-kondisi yang berbeda, mungkin karena Korban meninggal tidak karena kekerasan, maka jaringannya masih terlihat dan lama busuknya, karena apabila meninggal tidak ada luka sama sekali itu bisa memperlambat pembusukan;
- bahwa pembusukan lanjut adalah apabila seluruh organnya hancur, pada kondisi jenazah yang Ahli temui jenazah telah mengering dan jaringannya masih dapat kita temukan dengan tanda iritasi;
- bahwa untuk seseorang yang meninggal karena diracun pembusukannya lebih cepat daripada seseorang yang meninggal dengan wajar, karena ada sesuatu yang menyebabkan seseorang tersebut meninggal dengan tidak wajar;
- bahwa saat melakukan pemeriksaan seluruh organ sudah mengalami pembusukan, Korban kebetulan dikubur di tempat yang tidak banyak air, sehingga tidak mempercepat pembusukan, dan kondisi jenazah biasanya juga bergantung pada konstur tanah dimana ia dimakamkan atau dikubur;
- bahwa ada sisa organ otak namun sudah hancur dan sisa pelindung otak saja;
- bahwa semua racun mengakibatkan kemerahan pada leher bagian dalam seperti terbakar;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Ahli;

2. Ahli Dwita Srihapsari, S.Si., M.Si., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Ahli dijadikan Ahli karena adanya tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang;
- bahwa Ahli berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bid Labfor Polda Jawa Tengah sejak tahun 2008 hingga saat ini;
- bahwa Ahli dibidang Kimia Forensik, untuk pemeriksaan kimia dan toksikologi, dan berkaitan pula dengan racun;

Halaman 68 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ahli bersama AKBP Rostiawan, A. Md., Ak., Fika Meirina, S. Si., dan IPDA Elva Dwindi Anissa, S. Si., memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) potong organ usus manusia dan 1 (satu) organ otak kanan manusia atas nama Korban Agung Santosa;
- bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2023 di Laboratorium Forensik Polda Jateng dengan alamat Komplek Akpol Jalan Sultan Agung Candi Baru Semarang;
- bahwa pemeriksaan barang bukti tersebut menggunakan metode Uji Modifikasi Asam Pikrat dengan hasil negatif;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong organ usus manusia dan 1 (satu) organ otak kanan manusia atas nama Korban Agung Santosa hasilnya negatif dari bahan berbahaya atau beracun, artinya tidak ditemukan zat beracun, karena kemungkinan barang bukti sudah terlalu lama, berdasarkan pengakuan Terdakwa, Korban Agung Santosa dibunuh pada tanggal 24 November 2021 dan dilakukan penggalian kuburnya pada tanggal 7 Desember 2023, karena sifat dari sianida merupakan senyawa yang mudah menguap;
- bahwa tidak ditemukan zat beracun ataupun zat apotas pada organ yang Ahli periksa, karena kemungkinan barang bukti sudah terlalu lama;
- bahwa Ahli juga memeriksa botol-botol minuman yang diduga berisi zat racun, di botol tersebut ditemukan negatif zat beracun, selain itu Ahli juga melakukan pemeriksaan atas pakaian dalam Korban;
- bahwa efek sianida apabila dikonsumsi manusia biasanya 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit membuat seseorang meninggal dunia, namun hal tersebut juga bergantung berdasarkan dosis yang dikonsumsi;
- bahwa sianida sifat senyawanya mudah menguap, jadi pada kasus ini efeknya bisa jadi sudah menguap karena sudah lama yaitu sampai 2 (dua) tahun, dan kondisi tanah, kadar air juga mempengaruhi, kemudian untuk apakah jenazahnya akan awet atau tidak apabila ia meninggal karena diracun potasium sianida itu tidak berpengaruh;
- bahwa untuk tanah terikut bersama organ otak yang Ahli periksa juga tidak ditemukan zat sianida bisa jadi karena sianidanya sudah menguap;
- bahwa Ahli tidak menerima dan tidak memeriksa organ lambung;
- bahwa keadaan organ yang Ahli terima pada saat itu yaitu dalam keadaan gosong (hitam);
- bahwa Ahli juga memeriksa botol dan pakaian dalam, dan juga tanah yang telah bercampur dengan otak karena jenazahnya sudah lama dan sudah terkubur;

Halaman 69 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut yaitu negatif semua, ada pemeriksaan lanjutan namun hasilnya negatif juga;
- bahwa berdasarkan literatur, semakin lama usia jenazah kecenderungan sulit ditemukan pula zat racun dalam tubuhnya, untuk berapa maksimalnya belum bisa menentukan karena bergantung pula dengan kondisi-kondisi sekitar, seperti kondisi tanah, kadar air dan lain-lain;
- bahwa lamanya proses ditemukan jenazah mempengaruhi tidak ditemukannya zat beracun pada organ tubuh tersebut;
- bahwa apotas adalah kalium sianida, merupakan kristal putih yang biasanya peruntukannya untuk industri, dan apabila dikonsumsi atau diminum oleh manusia bisa menyebabkan kematian;
- bahwa sianida sendiri tidak diperuntukan dikonsumsi karena sangat beracun. Sianida utamanya diproduksi untuk pertambangan emas dan perak, dimana senyawa ini membantu melarutkan logam dari bijihnya;
- bahwa berdasarkan literatur konsentrasi 0,26 (nol koma dua enam) ppm dalam darah fatal, konsentrasi 4-5 (empat sampai dengan lima) ppm menyebabkan kematian, akan tetapi pernah dilaporkan dibawah 1 (satu) ppm;
- bahwa berdasarkan literatur sianida bisa masuk ke dalam tubuh lewat berbagai cara baik melalui saluran pernafasan dan pencernaan. Setelah terpapar, sianida akan masuk ke dalam aliran darah dengan cepat menghambat kerja enzim *cytochrome-x-oxidase* yang terletak di mitokondria sehingga menghambat respirasi sel, mulai dari sistem pernapasan, saraf pusat, hingga kardiovaskular sehingga menyebabkan kematian pada sel-sel tubuh;
- bahwa untuk mempercepat reaksi zat racun tersebut pada tubuh manusia ketika dikonsumsi, racun tersebut dapat dilarutkan dalam air, karena 95% (sembilan puluh lima persen) zat potasium sianida larut dalam air;
- bahwa zat racun sianida dapat ditemukan untuk jenazah berusia 1 (satu) tahun, yang negatif baru pada kasus ini yaitu jenazah berusia 2 (dua) tahun;
- bahwa zat sianida ada tolerensi dalam tubuh manusia, di dalam makanan zat sianida alami dapat ditemukan di umbi-umbian, singkong dan apabila pengolahannya tidak tepat bisa keracunan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan

Ahli;

3. Ahli Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 70 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ahli dijadikan Ahli karena adanya Tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang;
- bahwa Ahli berkerja sebagai dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan jabatan sebagai Sekretaris Departemen Hukum Pidana sejak 2016;
- bahwa Ahli tidak kenal dan mempunyai hubungan keluarga baik darah maupun semenda dengan keduanya;
- bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kronologis sebagaimana terlampir dalam berkas, termasuk sebagai perbuatan pidana yang mana telah memenuhi unsur-unsur delik perbuatan pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu serta pembunuhan dengan diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain dalam Pasal 340 KUHP dan/atau Pasal 339 KUHP;
- bahwa Terdakwa telah memberikan minuman kepada Korban Agung Santosa yang mana minuman tersebut mengandung racun potas, sehingga mengakibatkan Korban Agung Santosa meninggal dunia. Di samping itu, Terdakwa juga melakukan upaya untuk menutup-nutupi kejahatannya dengan melakukan perbuatan menghilangkan, menghancurkan ataupun menyembunyikan barang bukti atau alat bukti kejahatan tersebut, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menyembunyikan mayat Korban Agung Santosa dengan cara menguburnya, membakar pakaian yang dikenakan pada saat kejadian, menggunakan HP milik Korban Agung Santosa dan mengirimkan pesan untuk mengecoh keluarga korban yaitu Terdakwa membagikan lokasi di lapangan Sukoharjo dan meminta kiriman baju kemudian membuang HP tersebut di lapangan Sukoharjo;
- bahwa berdasarkan hasil *visum* menyatakan bahwa pada pemeriksaan jenazah sudah dalam keadaan membusuk sehingga paparan racun yang ada dalam tubuh korban sudah tidak ada ditemukan racun, tetapi karena proses mumifikasi pada tubuh korban dapat dilihat tanda warna kemerahan di sisa jaringan otak, jaringan lunak leher dan lambung, sehingga dapat di simpulkan penyebab kematian karena racun. Racun dalam hal ini apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mana memiliki racun apotas dan diterangkan pula bahwa Terdakwa menggunakannya untuk meracun Korban Agung Santosa, maka dapatlah membuktikan adanya peristiwa pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu serta pembunuhan dengan diikuti, disertai, atau didahului

Halaman 71 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tindak pidana lain dalam Pasal 340 KUHP dan/atau Pasal 339 KUHP;

- bahwa dalam perkara ini, bahwa setidaknya telah ada alat bukti yang sah, yang di antaranya adalah, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat (berupa Hasil *Visum Et Repertum*), serta keterangan Terdakwa, sehingga telah memenuhi ketentuan bukti minimum atau minimal alat bukti dalam pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP;
- bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai kronologis sesungguhnya telah termasuk sebagai perbuatan pidana yang mana telah memenuhi unsur-unsur delik perbuatan pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu serta pembunuhan dengan diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain dalam Pasal 340 KUHP dan/atau Pasal 339 KUHP;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan

Ahli;

4. Ahli Happyn Riyono,S.T., M.T., Bin (Alm) Trisno, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Ahli pernah di BAP dan sudah benar;
- bahwa Ahli dijadikan Ahli karena adanya tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang;
- bahwa Ahli bekerja sebagai kepala urusan bahan peledak metalurgin forensik yang berhubungan dengan metalurgin;
- bahwa pekerjaan Ahli sehari-hari adalah sebagai pemeriksa bidang Balistik dan Metalurgi Forensik, dalam hal pemeriksaan (Barang Bukti maupun olah TKP) berupa Balistik (senjata api, peluru, anak peluru, selongsong peluru), Bahan Peledak (Petasan, ledakan bom, dan lainnya), serta Metalurgi (nomor seri kendaraan dan bahan logam lainnya);
- bahwa sebelumnya Ahli pernah melakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang telah hilang digerinda;
- bahwa telah mengirimkan surat kepada Kapolda Jawa Tengah u.p. Kabid Labsfor yaitu nomor: B/ 1791/ XII/ RES.1.7./2023/Reskrim, tanggal 11 Desember 2023, tentang permintaan pemeriksaan secara Laboratoris Barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna hitam No.Pol : AD 4819 Al bodi kanan dan kiri ada warna biru dengan nomor



rangka dan nomor mesin rusak/tidak terbaca, pemeriksaan dilakukan guna memunculkan nomor rangka dan nomor mesin apakah identik dengan buku kepemilikan kendaraan bermotor, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/2112/XII/HUK.6.6/2023, tanggal 13 Desember 2023, Tim telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor : BB-7242/2023/BMF : nomor rangka tidak terbaca dan BB-7306/2023/BMF: nomor mesin tidak terbaca yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti nomor seri No. Lab : 3337/BMF/2023, tanggal 21 Desember 2023, apakah benar telah melakukan pemeriksaan terhadap nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut;

- bahwa yang melaksanakan berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/2112/ XII/HUK.6.6/2023, tanggal 13 Desember 2023, Tim pemeriksa Saya, Toto Tri Kusuma R,S.Si., dan Shinta Andromeda, S.T.;
- bahwa Ahli bersama tim melakukan pemeriksaan dikantor Bidlabfor Polda Jateng alamat Komplek Akpol Jln. Sultan Agung Candi Baru, Gajah Mungkur, Semarang;
- bahwa menggunakan bahan yang terdiri dari :
 - *Fry's reagent* yaitu campuran dari bahan kimia asam sulfat (H_2SO_4) + Tembaga (II) *Chlorida*+*Ethanol* (C_2H_6O), dan air (H_2O); dan
 - *White reagent* yaitu campuran dari bahan kimia asam nitrat ($HN0_3$) + air (H_2O);
- bahwa Ahli bersama tim dapat menyimpulkan bahwa pada sepeda motor Honda Beat pada lokasi nomor rangka dan nomor mesin telah mengalami kerusakan berupa penghapusan sehingga tidak terbaca huruf maupun angkanya dan setelah diperiksa secara kimia (*re-etching*) pada lokasi nomor rangka dan nomor mesin timbul huruf/angka aslinya yaitu rangka MH1JM9118LK063385 dan nomor mesin JM91E1063787;
- bahwa cetakan / pembuatan dari pabrik terhadap nomor rangka dan nomor mesin tersebut mengakar sampai ke dalam bagian logam;
- bahwa Ahli bekerja sejak tahun 2008 ;
- bahwa Ahli sehari-hari bekerja di pemeriksaan bidang balistik dan metalurgin jadi di bidang balistik tentang senjata api, badan peledak mercon maupun bom dan metalurgin tentang nomor rangka dan nomor mesin;
- bahwa pemeriksaan menggunakan kimia yaitu metode *re-etching* (menggunakan bahan kimia) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa muncul nomor rangka dan nomor mesin rangka MH1JM9118LK063385 dan nomor mesin JM91E1063787;
- bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam adalah dengan plat nomor AD 4819 AI;
- bahwa telah terjadi perusakan nomor rangka dan mesin sepeda motor tersebut namun tidak sempurna;
- bahwa setelah diperiksa secara kimia (*reetching*) pada lokasi nomor angka dan nomor mesin timbul huruf dan angka aslinya yaitu untuk nomor rangka: MH1JM9118LK063385 sedangkan nomor mesin : JM91E10633707;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/ 18/ II/ 2024/ BIDDOKES tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp. F., D.F.M. selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan jenazah;
- Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor : R/24001/II/2024/Bid Lab DNA tanggal 23 Januari 2024. yang dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA Jakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuswardani, S. Si., M. Farm., Apt., selaku Plt Kepala Laboratorium DNA;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor seri No Lab:3337/BMF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R, S. Si., Happyn Riyono, S.T., M.T., dan Shinta Andromeda, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3336/KTF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rostiawan A, A.Md., A.K., Dwita Srihapsari, S. Si., M. Si., Fika Meirina, S. Si., dan Elva Dwindi Anissa, S. Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 222/KTF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rostiawan A, A.Md., A. K., Dwita Srihapsari, S. Si, M. Si., Fika Meirina, S. Si., dan Elva

Halaman 74 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwinda Anissa, S. Si., masing-masing selaku pemeriksa pada
Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa kenal dengan korban yaitu Korban Agung Santosa sekitar tahun 2020 atau 2021 dari Facebook di forum jual beli kayu;
- bahwa dahulu pada waktu Terdakwa sebelum kerjasama dengan Korban Agung Santosa, pernah mengirim kayu ke rumah Korban Agung Santosa;
- bahwa lokasi usaha penggergajian milik Terdakwa terletak di Dsn. Ciman Kel./Ds. Semagar, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri;
- bahwa awalnya usaha tersebut milik Terdakwa sendiri sejak tahun 2020 dan usaha tersebut kemudian menjadi usaha gabungan dengan Korban Agung Santosa sekitar tahun 2021;
- bahwa perjanjian kerjasama antara Korban Agung Santosa dan Terdakwa dibuat pada tanggal 24 September 2021;
- bahwa saat melakukan perjanjian antara Korban Agung Santosa dengan Terdakwa, KTP tersebut dijadikan jaminan untuk pegangan dari Korban Agung Santosa
- bahwa saat membuat perjanjian tersebut, selain Terdakwa dan Korban Agung Santosa, dari pihak Terdakwa ada istri Terdakwa yaitu Saksi Latifah dan dari pihak Korban Agung Santosa ada istri dari Korban Agung Santosa yaitu Saksi Katin dan adik Korban Agung Santosa yang bernama Saksi Suharjo;
- bahwa usaha gabungan Terdakwa dengan Korban Agung Santosa menggunakan sistem 50:50 (lima puluh banding lima puluh), misalkan modal Terdakwa habis Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka jika Korban Agung Santosa ingin menanam saham, maka harus 50% (lima puluh persen) yaitu sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa 50% (lima puluh persen), yang nantinya per minggu akan melakukan bagi hasil, jadi usaha gabungan itu adalah modalnya 50% (lima puluh persen) Terdakwa dan 50% (lima puluh persen) Korban Agung Santosa;
- bahwa saat itu Korban Agung Santosa baru menyerahkan sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dilakukan 2 (dua) kali secara bertahap;

Halaman 75 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum Terdakwa melakukan perjanjian kerjasama dengan Korban Agung Santosa, Terdakwa telah membangun sendiri usaha pengggajian tersebut mulai dari menyewa tanah, membeli gergaji dan lainnya dan menghabiskan modal awal sekitar kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), adapun alasan Terdakwa menerima Korban Agung Santosa untuk bergabung dalam usaha pengggajian, karena Korban Agung Santosa sering membantu Terdakwa saat Terdakwa terpuruk sehingga Terdakwa berutang budi pada Korban Agung Santosa, maka uang penggabungan Korban Agung Santosa Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang tambahan modal untuk bisnis pengggajian tersebut;
- bahwa awalnya usaha tersebut berjalan dengan lancar dan ramai karena saat itu masih musim kemarau, namun saat masuk musim hujan sudah mulai sepi dikarenakan ladang-ladang banyak ditanami jagung dan sebagainya serta para petani tidak ada yang menebang pohon sehingga tidak ada lagi yang menggunakan jasa potong gergaji di usaha gabungan tersebut;
- bahwa hasil kerja sama pengggajian tersebut sebagaimana dalam perjanjian Korban Agung Santosa setiap minggunya mendapatkan uang terus menerus dan pernah beberapa kali Terdakwa mengirimnya ke rekening Saksi Katin yang merupakan istri Agung Santosa sebanyak 4 (empat) kali atau lebih;
- bahwa setiap kali Terdakwa mengirim uang ke Korban Agung Santosa kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terkadang juga lebih, akan tetapi hal tersebut tidak pasti sebab tergantung pemasukan dari usaha tersebut dan juga saat memasuki musim hujan pendapatan mulai turun dan kadang juga tidak ada sama sekali sehingga jumlah bagi hasil yang di transfer oleh Terdakwa kepada Korban Agung Santosa jadi sedikit bahkan kadang tidak mengirimnya;
- bahwa Korban Agung Santosa pernah menanyakan mengenai jumlah uang penghasilan per minggu pembagiannya kenapa menjadi sedikit, yang awalnya kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian menjadi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terkadang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- bahwa kemudian Korban Agung Santosa saat itu menanyakan kepada Terdakwa melalui telepon, “mengapa pendapatannya hanya segini?”

Halaman 76 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah Terdakwa tidak bisa mengelola penggergajian sehingga pelangganmu pergi semu?" kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa jasa penggergajian saat ini sedikit karena sudah memasuki musim penghujan, saat menelepon tersebut Korban Agung Santosa dalam posisi marah-marah;

- bahwa Korban Agung Santosa tidak selalu marah dengan nada tinggi saat telepon, namun saat telepon kedua Korban Agung Santosa tidak marah lagi dan mengatakan "sabar dulu, mungkin rejekinya baru segitu", dan akhirnya setelah beberapa minggu Korban Agung Santosa marah-marah lagi kepada Terdakwa;
- bahwa Korban Agung Santosa marah kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa berbohong kepadanya oleh karena menurutnya jangan-jangan kayu di penggergajian banyak tapi Terdakwa tidak jujur kepada Korban Agung Santosa, lalu Terdakwa menjawab bahwa jika Korban Agung Santosa tidak percaya, silahkan datang di tempat penggergajian;
- bahwa beberapa hari kemudian setelah telepon terakhir tersebut, Korban Agung Santosa datang ke penggergajian di Dsn Ciman Kel./Ds. Semagar, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri;
- bahwa sesaat sebelum datang ke penggergajian, Korban Agung Santosa sempat menelepon terlebih dahulu dan menyampaikan bahwa Korban Agung Santosa akan datang untuk mengecek lokasi penggergajian tersebut;
- bahwa Korban Agung Santosa sampai di tempat penggergajian itu saat menjelang magrib;
- bahwa seingat Terdakwa, Korban Agung Santosa menggunakan jaket parasut berwarna biru tua dan menggunakan celana jeans dan naik sepeda motor Honda Beat warna hitam doff;
- bahwa awalnya Terdakwa dan Korban Agung Santosa mengobrol terlebih dahulu, dan Korban Agung Santosa menanyakan bahwa mengapa saat Korban Agung Santosa dan Saksi Katin datang ke tempat penggergajian itu kayunya banyak sampai penuh ke pinggir jalan, namun sekarang menjadi sedikit, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa karena saat ini memasuki musim penghujan sehingga kayu yang masuk tidak banyak, akan tetapi saat itu Korban Agung Santosa tidak percaya dengan penyampaian dari Terdakwa;
- bahwa Korban Agung Santosa mengatakan jika di Klaten, baik musim penghujan ataupun musim kemarau, orang yang mengirim kayu itu



banyak, namun karena Terdakwa saja yang tidak bisa mengelola, karena Terdakwa tidak fokus dengan usaha ini dan mungkin fokus dengan usaha lain;

- bahwa Korban Agung Santosa saat berbicara dengan Terdakwa masih nadanya yang santun, akan tetapi saat itu Terdakwa sudah tidak terlalu menanggapi dan hanya memilih untuk diam, namun yang membuat Terdakwa merasa jengkel dengan Korban Agung Santosa karena sambil menunjuk-nunjuk jidat Terdakwa kemudian Korban Agung Santosa sempat mengatakan jika Terdakwa sudah tidak mampu mengelola usaha ini, dan apabila hasilnya seperti ini secara terus menerus, maka besok Korban Agung Santosa akan membawakan mobil dan gaji mesinnya akan dicabut kemudian membawanya ke Klaten, sehingga hal itu yang membuat Terdakwa marah;
- bahwa alasan Terdakwa merasa jengkel dan marah kepada Korban Agung Santosa, karena saat Terdakwa membangun usaha penggergajian ini tidak mudah dan tidak gampang karena membutuhkan banyak biaya dan susah;
- bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa pergi meninggalkan Korban Agung Santosa ke alas dorok yang merupakan gubuk yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat penggergajian dengan menggunakan sepeda motor jenis Vario warna putih milik Terdakwa, dimana tujuan Terdakwa ke gubuk alas dorok itu untuk menenangkan diri karena saat itu Terdakwa merasa kesal dan marah kepada Korban Agung Santosa akibat Terdakwa dimarahi sambil ditunjuk-tunjuk jidat Terdakwa dan mengancam akan melakukan pembongkaran terhadap penggergajian tersebut, kemudian sesampainya disana, Terdakwa duduk merenung dan saat itu Terdakwa ingin merokok lalu mengecek di *dashboard* motor yang Terdakwa kendari akan tetapi tidak menemukan rokok, selanjutnya Terdakwa mengecek dibawah jok motor, dan saat itu selain rokok, Terdakwa juga menemukan ada racun apotas, kemudian karena kondisi pikiran dari Terdakwa tidak bisa berpikir jernih, akhirnya muncul niat ingin membunuh Korban Agung Santosa dengan menggunakan apotas tersebut;
- bahwa Terdakwa membeli apotas tersebut tujuannya untuk meracuni babi hutan karena disekitar penggergajian tersebut banyak babi hutan, dan yang tersimpan di bawah jok motor adalah sisanya;
- bahwa Terdakwa membelinya di *platform* aplikasi Lazada secara *online*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa membeli sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan sekitar 15 (lima belas) butir apotas dengan bentuk mirip seperti jengkol;
- bahwa Terdakwa saat berada di penggergajian itu tidak ada niat sama sekali untuk membunuh dan mengarahkan Korban Agung Santosa menuju ke gubuk alas dorok itu, namun saat Terdakwa di gubuk alas dorok ketika membuka jok bagasi motor melihat ada apotas, lalu disitulah muncul niat dari Terdakwa ingin membunuh Korban Agung Santosa;
- bahwa sesaat setelah Terdakwa mengambil apotas tersebut, berhubung alas dorok itu merupakan tempat orang-orang menunggu dan beristirahat, ditempat tersebut ada teko untuk memasak air, dan saat itu terdapat beberapa jenis botol minuman kemasan bekas, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) botol air mineral yang ukuran tanggung dan masih ada sisa isi airnya sekitar sepertiga, kemudian Terdakwa menggunakan apotas dengan ukuran kurang dari setengah lalu Terdakwa meremas apotas tersebut agar menjadi serpihan kecil lalu memasukkannya ke dalam botol yang berisi air tersebut, selanjutnya Terdakwa mengaduk botol tersebut sampai apotas itu larut;
- bahwa cara Terdakwa membunuh Korban Agung Santosa awalnya Terdakwa duduk di gubuk tersebut, kemudian setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa melihat dari jauh ada sorot lampu sebuah motor menuju ke arah gubuk tersebut, melihat hal tersebut lalu Terdakwa menyimpan terlebih dahulu air mineral yang telah di campurkan dengan apotas tersebut, lalu sesaat setelah Korban Agung Santosa sampai lalu memarkiran motornya, kemudian Korban Agung Santosa duduk bersama Terdakwa, setelah duduk itu Terdakwa dan Korban Agung Santosa tidak ada pembicaraan dan Terdakwa hanya menyampaikan bahwa *"Tenang dulu pak, karena masalah hanya bisa diselesaikan dengan kepala dingin"* kemudian setelah itu Terdakwa memberi air mineral kepada Korban Agung Santosa, saat itu Terdakwa melihat cara Korban Agung Santosa meminum air tersebut dengan langsung di tenggak tanpa menyentuhkan ujung bibir ke ujung botol mineral;
- bahwa saat pertama kenal dengan Korban Agung Santosa, Terdakwa pernah mengirim lokasi gubuk alas dorok kepada Korban Agung Santosa dan sudah pernah ke gubuk tersebut dan juga Korban Agung Santosa mengetahui jika gubuk alas dorok itu tempat Terdakwa biasanya menenangkan diri jika ada masalah;

Halaman 79 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa yakin Korban Agung Santosa akan menyusul ke gubuk alas dorok karena percakapan antara Terdakwa dengan Korban Agung Santosa belum selesai, karena Terdakwa mengetahui bahwa tipikal Korban Agung Santosa tidak akan pergi sebelum masalah belum selesai;
- bahwa air mineral tersebut berwarna seperti keruh setelah dicampur dengan apotap dan Korban Agung Santosa tidak dapat melihat dengan jelas air mineral tersebut oleh karena posisinya malam tanpa cahaya;
- bahwa Terdakwa tidak mencegah Korban Santosa untuk meminum air mineral campur apotap tersebut karena Terdakwa masih dalam keadaan jengkel dan marah kepada Korban Agung Santosa;
- bahwa sesaat setelah meminum air tersebut tiba-tiba Korban Agung Santosa jatuh tergeletak tanpa menanyakan mengenai minuman apa yang telah diberikan kepadanya;
- bahwa ketika Terdakwa melihat reaksi tubuh dari Korban Agung Santosa yaitu tubuhnya kejang sambil menggenggam tangan, saat itu Terdakwa merasa panik dan sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit kemudian Korban Agung Santosa sudah tidak bergerak lagi;
- bahwa selang 15 (lima belas) menit setelah badan dari Korban Agung Santosa tidak bergerak lagi, Terdakwa memastikan dengan mengecek denyut jantung dan denyut nadi dari Korban Agung Santosa yang ternyata sudah tidak berdenyut lagi serta badan dari Korban Agung Santosa sudah anep (dingin);
- bahwa setelah Korban Agung Santosa meninggal, dalam posisi Korban Agung Santosa masih menggunakan pakaian lengkap, Terdakwa membopong mayatnya ke belakang gubuk, namun saat itu Terdakwa lupa apakah Terdakwa menutupi mayat tersebut atau tidak, helm yang digunakan oleh Korban Agung Santosa setelah dibunuh oleh Terdakwa, kemudian helm tersebut dibuang disekitar gubuk alas dorok kemudian setelah itu Terdakwa pulang untuk memanggil karyawannya yaitu Saksi Gunawan Alias Bodak langsung ke rumahnya dan menyuruh untuk mengambil motor Honda Beat milik Korban Agung Santosa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Gunawan Alias Bodak menuju ke Gubuk Alas Dorok menggunakan motor milik Terdakwa;
- bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Gunawan Alias Bodak dengan alibi bahwa Terdakwa telah membeli motor dengan COD (Cash On Delivery) sehingga saat itu Saksi Gunawan Alias Bodak langsung percaya tanpa bertanya lagi, karena karyawan Terdakwa tersebut orangnya tidak

Halaman 80 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



banyak tanya, alasan serta komentar dan orangnya ketika diperintahkan sesuatu langsung dikerjakan;

- bahwa motor Honda Beat tersebut disimpan di rumah Saksi Gunawan Alias Bodak, kemudian saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi Gunawan Alias Bodak, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Gunawan Alias Bodak untuk menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin dengan menggunakan gerinda, adapun alasan dari Terdakwa menyuruh melakukan hal tersebut karena takutnya dicari oleh pihak *leasing* lalu warna motornya juga Terdakwa minta diganti yang awalnya warna hitam doff dirubah menjadi warna hijau;
- bahwa karena posisi saat itu sudah malam, maka Saksi Gunawan Alias Bodak mulai mengerjakan keesokan harinya dan setelah beberapa hari Terdakwa mengecek hasil kerja saksi Gunawan Alias Bodak, namun Terdakwa melihat nomor rangka dan nomor mesinnya hilangnya belum sempurna sehingga Terdakwa memerintahkan kembali untuk dilakukan gerinda, akan tetapi setelah digerinda juga masih tetap tidak sempurna hilang;
- bahwa setelah dari tempat Saksi Gunawan Alias Bodak, Terdakwa kembali ke gubuk alas dorok sekitar pukul 21.00 WIB, kemudian Terdakwa sempat memikirkan jika Terdakwa meninggalkan jenazah korban tetap di belakang gubuk tersebut maka akan ketahuan, selanjutnya Terdakwa mengingat bahwa ia telah menyewa sebuah lahan milik adik Alm. Sudimo, daerah itu juga sulit untuk dijangkau oleh orang-orang, lahan tersebut Terdakwa gunakan untuk menanam sayuran dan jahe, dan hanya para Terdakwa dan karyawannya yang biasa ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa memanggul mayat korban Korban Agung Santosa dan membawa ke kebun yang disewa oleh Terdakwa yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter kebawah;
- bahwa pada malam itu sesampainya di kebun, Terdakwa menaruh mayat Korban Agung Santosa di sekitar lokasi penguburan yang jaraknya 50 (lima puluh) meter dari lokasi dimana Terdakwa menyuruh orang untuk menggali dan mayat tersebut ditutupi dengan daun-daun oleh Terdakwa;
- bahwa keesokan harinya, Terdakwa menyuruh Saksi Sarji dan Saksi Sukidi untuk menggali sebuah lubang dengan ukuran 2 (dua) meter persegi dengan alasan bahwa lubang tersebut nantinya akan digunakan sebagai tampungan air, kemudian Saksi Sukidi dan Saksi Sarji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaannya membuat lubang tampungan air pada pukul 16.00 WIB;

- bahwa selanjutnya setelah para pekerja Terdakwa sedang beristirahat, pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali ke lokasi korban, dan kembali membopong mayat korban, akan tetapi sebelum dikubur dalam lubang hasil galian Saksi Sarji dan Saksi Sukidi, Terdakwa melucuti jaket dan celana panjang korban sampai tersisa celana dalam, dan kaos dalam;
- bahwa cara Terdakwa menguburkan mayat korban yaitu Terdakwa turun terlebih dahulu ke lubang, kemudian memasukkan mayat Korban Agung Santosa dan selanjutnya Terdakwa menutup kembali lubangnya dengan menggunakan timbunan tanah yang tingginya sekitar setengah dari lubang yang telah digali itu dengan menggunakan tangan Terdakwa serta meratakan tanah tersebut dengan menginjak-ijak hingga padat dan rata, setelah itu Terdakwa pulang, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa membakar baju dan jaket milik Korban Agung Santosa, kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali menyuruh Saksi Sarji dan Saksi Sukidi untuk menutup lubang penampungan air yang telah mereka gali kemarin;
- bahwa Saksi Sarji dan Saksi Sukidi tidak curiga karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sarji dan Saksi Sukidi, bahwa penampungan air tersebut dibatalkan, sehingga Terdakwa menyuruh mereka untuk menimbunnya kembali;
- bahwa HP milik Korban Agung Santosa berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe J2 Prime warna Gold, Terdakwa gunakan untuk mengelabui keluarga Korban Agung Santosa dengan cara mengirimkan pesan *whatsapp*;
- bahwa setelah mengubur mayat Korban Agung Santosa Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa membakar baju dan jaket milik Korban Agung Santosa;
- bahwa selang beberapa hari setelah Terdakwa membunuh Korban Agung Santosa, Terdakwa mengelabui keluarga Korban Agung Santosa dengan mengirim pesan ke Saksi Katin dan mengatakan yang pertama bahwa Korban Agung Santosa memiliki simpanan, kedua yaitu menyuruh untuk menjemput Korban Agung Santosa di lapangan Sukoharjo serta mengirimkan juga membagi titik lokasi Terdakwa kepada keluarga Korban Agung Santosa agar keluarga Korban Agung Santosa percaya Korban

Halaman 82 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Santosa sekarang berada di Sukoharjo, kemudian setelah mengelabui keluarga Korban Agung Santosa, Terdakwa membuang HP milik Korban Agung Santosa di sungai kecil;

- bahwa setelah beberapa hari, motor Honda Beat tersebut masih di tempat Terdakwa, kemudian ada salah satu karyawan Terdakwa yaitu Saksi Tri Suyanto sedang mencari motor, lalu akhirnya ditawarkan oleh Saksi Gunawan alias Bodak;
- bahwa harga motor Honda Beat milik Korban Agung Santosa dijual oleh Saksi Gunawan Alias Bodak kepada Saksi Tri Suyanto dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Saksi Tri Suyanto baru membayar sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah membayar itu motor digunakan oleh Saksi Tri Suyanto, akan tetapi karena saat itu pengangguran sepi sehingga Saksi Tri Suyanto keluar/tidak bekerja lagi di tempat Terdakwa kemudian Terdakwa kembalikan uang pembelian motor sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Saksi Tri Suyanto dan meminta kembali motor tersebut, selanjutnya motor tersebut Terdakwa berikan kepada adik kandung Terdakwa yaitu Saksi Widiyanto alias Pur untuk digunakan;
- bahwa setelah dipakai oleh Saksi Widiyanto kemudian sepeda motor tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian Polres Wonogiri;
- bahwa sebelum Terdakwa melakukan pengakuan telah membunuh Korban Agung Santosa, di tempat pengangguran milik Terdakwa didatangi oleh beberapa mobil Resmob Polres Wonogiri, kemudian bapak dari Terdakwa datang dan menanyakan mengenai keberadaan Saksi Widiyanto alias Pur oleh karena Saksi Widiyanto belum pulang setelah dibawah polisi akibat motor yang digunakan tersebut disita oleh Polres Wonogiri;
- bahwa awal mulanya saat itu Terdakwa terlibat kasus pencurian, lalu saat di BAP oleh penyidik, saat itu ditanya oleh penyidik bahwa Terdakwa yang membunuh Korban Agung Santosa, namun saat itu Terdakwa belum mengakui, kemudian setelah pemeriksaan sudah hampir selesai, lalu Terdakwa meminta untuk bertemu dengan penyidik yang bernama Agus Sobirin karena Terdakwa merasa nyaman untuk menceritakannya kepada Agus Sobirin tersebut dan akhirnya Terdakwa berbincang dengan Agus Sobirin disaksikan oleh Bapak Yahya dan Bapak Nugorho dan Terdakwa mengakui pembunuhan tersebut;

Halaman 83 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang para penyidik tuduhkan kepada Terdakwa bahwa telah membunuh Korban Agung Santosa dan Alm. Sunaryo itu benar;
- bahwa saat itu setelah Terdakwa mengakui telah membunuh Korban Agung Santosa dan Alm. Sunaryo dan penyidik telah menemukan mayat mereka, kemudian penyidik Agus Sobirin kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai apa ada korban yang lain selain 2 (dua) orang yang sebelumnya, kemudian Terdakwa mengakui masih ada 2 (dua) orang lagi yaitu Alm. Katiyani dan Alm. Sudimo;
- bahwa Alm. Sudimo adalah pemilik tanah yang Terdakwa gunakan untuk tempat pengggajian tersebut dan Alm. Katiyani adalah teman dekat dari Terdakwa;
- bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Alm. Katiyani saat Terdakwa masih berjualan sayur, karena posisi saat itu Terdakwa masih tidak mempunyai apa-apa, kemudian Terdakwa tertarik dengan harta benda milik Alm. Katiyani, saat itu Alm. Katiyani baru menjual sepeda motornya lalu karena Terdakwa butuh uang sehingga Terdakwa ingin meminjam uang milik Alm. Katiyani dan Alm. Katiyani sudah berjanji akan meminjamkan, namun Alm. Katiyani tidak jadi memberikan pinjaman tersebut dan seterusnya sampai beberapa kali Alm. Katiyani mengatakan ingin meminjamkan uang tetapi selalu tidak jadi, kemudian saat itu Alm. Katiyani sempat telah memberikan uang untuk dipinjamkan kepada Terdakwa namun ditarik lagi, dan selanjutnya kejadian sama tersebut berulang lagi, sehingga hal itu yang membuat Terdakwa jengkel kepada Alm. Katiyani;
- bahwa sekitar awal tahun 2020 pada sore hari, Terdakwa membunuh Alm. Katiyani di makam bokhlem karena ingin mengambil uang Alm. Katiyani, adapun cara Terdakwa membunuh Alm. Katiyani dengan cara mencekek leher korban dengan tangan kosong, kemudian setelah meninggal, mayat dari korban disembunyikan oleh Terdakwa di semak-semak dekat dari pemakaman tersebut;
- bahwa Terdakwa menyewa tempat milik Alm. Sudimo sekira 5 (lima) tahun, namun saat Terdakwa membunuh Alm. Sudimo itu Terdakwa sudah menempati tempat tersebut selama 2 (dua) tahun dari 5 (lima) tahun;
- bahwa awalnya Alm. Sudimo meminjam uang kepada Terdakwa secara bertahap, pinjaman tersebut berbeda dengan uang sewa untuk tanah milik Alm. Sudimo. Jumlah uang yang dipinjam Alm. Sudimo sekitar kurang lebih

Halaman 84 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saat Terdakwa membutuhkan uang tersebut, Terdakwa mencoba menagih kepada Alm. Sudimo, namun selalu mengatakan belum ada uang, sehingga Terdakwa menagih kepada Alm. Sudimo dengan cara mendesak agar segera membayar utang tersebut, akan tetapi Alm. Sudimo menyampaikan kepada Terdakwa bahwa telah menyewakan tanah miliknya yang lokasinya bagus, namun jika Terdakwa mendesak terus, maka Alm. Sudimo akan menjual tanah tersebut ke orang lain dan hasil dari penjualannya untuk membayar utangnya ke Terdakwa, seketika saat Alm. Sudimo mengatakan hal tersebut, Terdakwa nantinya akan kesulitan mencari tempat baru lagi dan membutuhkan biaya lagi, sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi karena telah meminjamkan uang lalu tanah yang disewanya akan dijual meskipun jangka waktu sewanya masih lama, yang dapat merugikan Terdakwa, selanjutnya saat malam hari, Terdakwa mengajak Alm. Sudimo untuk menaikkan kayu ke mobil, kemudian saat itu Alm. Sudimo membahas tanah miliknya dan akan tetap menjualnya sehingga Terdakwa emosi dan akhirnya muncul niat untuk membunuh Alm. Sudimo dengan menggunakan racun apotas dengan menggunakan air putih;

- bahwa sesaat setelah Alm. Sudimo menaikkan kayu ke mobil, Terdakwa memberikan air mineral yang telah dicampur dengan apotas kemudian menaruh air mineral tersebut di *dashboard* mobil, namun Terdakwa yakin bahwa Alm. Sudimo akan meminum air tersebut, selanjutnya saat mobil berjalan Alm. Sudimo meminumnya, tanpa menawarkannya, kemudian sesaat setelah meminum itu, di tengah perjalanan Terdakwa tidak melanjutkan perjalanan karena Alm. Sudimo sudah meninggal setelah meminum air campur racun apotas tersebut, kemudian jenazah dari Alm. Sudimo itu, Terdakwa membawanya ke kebun Alm. Sudimo, kemudian keesokan harinya Terdakwa mendapat kabar bahwa jenazah dari Alm. Sudimo sudah ditemukan dan telah dibawa ke ruman Alm. Sudimo;
- bahwa korban pertama adalah Alm. Katiyani, lalu Korban Agung Santosa, selanjutnya Alm. Sudimo dan terakhir Alm. Sunaryo;
- bahwa *chainsaw* (gergaji mesin) yang ingin dipindahkan oleh Korban Agung Santosa adalah milik Terdakwa karena Korban Agung Santosa merasa sudah menanam modal separuh sehingga memiliki hak;
- bahwa Terdakwa selain merasa sakit hati kepada Korban Agung Santosa, juga sakit hati kepada istri Korban Agung Santosa yaitu Saksi Katin, karena Saksi Katin sering marah-marah sebab uang transferan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlambat dan kurang dan juga menuduh Terdakwa telah mengenalkan Korban Agung Santosa kepada wanita lain;

- bahwa Terdakwa merasa menyesal telah menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge/meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dosbox bertuliskan Samsung Galaxy J2 Prime warna Putih dengan IMEI 1 354617/08/330240/9, IMEI 2 354617/08/330240/7;
2. 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold IMEI 1 354617083302409/01, IMEI 2 354617083302407/01;
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-2280-AC, tahun 2020, Noka MH1JM9118LK063385, Nosin JM911063787 an KATIN ENDANGWATI alamat Dk Gombang. RT.001/RW.005, Ds/Kel. Sajen, Kec, Trucuk, Kab. Klaten;
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AGUNG SANTOSO dengan No rek 13800159990547;
5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama AGUNG SANTOSA dengan No rek 003501024149530;
6. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran atas nama AGUNG SANTOSA dengan No rek 13800159990547;
7. 2 (dua) buah buku panduan servis sepeda motor;
8. 1 (satu) lembar surat bukti serah terima kendaraan SPM Honda Beat No.ka MH1JM9118LK063385, Nosin JM91E1063787 an KATIN ENDANGWATI alamat Dk. Gombang, RT.001/RW.005, Ds/Kel. Sajen, Kec. Truck, Kab. Klaten;
9. 1 (satu) lembar sertifikat Nomor Identitas kendaraan bermotor (NIK) dengan Nomor FH/AC/07992/T;
- 10.1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. SARMO dan Sdr. AGUNG SANTOSA perihal kerjasama tertanggal 24 September 2021;
- 11.1 (satu) buah tas jas hujan wama biru bertuliskan TIGER HEAD;
- 12.1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor Honda Beat a.n KATIN ENDANGWATI dengan Nomor FH/AC/079992/T;
- 13.1 (satu) buah mantel biru merk TIGER HEAD;
- 14.1 (satu) buah spion kiri sepeda motor wama hitam;

Halaman 86 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) buah helm merk VOG warna HITAM;
- 16.1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, body kanan dan kiri warna biru, velg warna Gold, Nopol AD-4819-AI;
- 17.1 (satu) buah KTP atas nama SARMO dengan NIK 331220601880002;
- 18.1 (satu) buah gerenda warna hijau bertuliskan RYU;
- 19.1 (satu) Gumpal tanah sekitar pantat;
- 20.1 (satu) celana dalam bertuliskan Country fiesta;
- 21.1 (satu) buah baju bertuliskan FREE RIDE;
- 22.1 (satu) buah kaos dalam Merk Gtman;
- 23.1 (satu) plastik bekas serbuk;
- 24.1 (satu) ons kristal;
- 25.1 (satu) buah botol plastik;
- 26.2 (dua) buah Plat Nomor, dengan No.pol AD-2318-IR;
- 27.1 (satu) Lembar Surat ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak PKN/BBN-KB SWDKLLJ dan PNPB Nomor Registrasi AD-2318-IR, nama pemilik SINDI FANTIKA, alamat Tambakmas RT.002/RW.004, Jendi, Girimarto, Wonogiri;
- 28.1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi "SIDO MAKMUR" a.n SARMO;
- 29.1 (satu) Unit SPM merk Honda Vario 150 CC tahun 2015 warna hitam tanpa Nopol (Nopol Sesuai STNK) beserta Kuncinya;
- 30.1 (satu) Lembar STNK a.n pemilik CAHYONO, Nomor Registrasi AD-6815-HI, Merk Honda, tahun pembuatan 2015, No.ka MH1KF1110FK217933 Nosin KF11E1223685, Warna Putih, warna TNKB Hitam, berlaku sampai dengan 28-07-2020;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekira bulan September tahun 2021, Terdakwa bersama dengan Korban Agung Santosa memulai kerja sama dalam usaha penggergajian kayu yang berlokasi di Dusun Ciman, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
2. Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut, baik Terdakwa maupun Korban Agung Santosa masing-masing menyetorkan modal sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan bersama bahwa keuntungan dari usaha penggergajian akan dibagi rata yaitu 50% (lima puluh persen) untuk masing-masing pihak setiap minggunya;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu, usaha penggergajian kayu tersebut

Halaman 87 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



menghadapi kendala akibat musim penghujan yang menyebabkan menurunnya permintaan dari petani/penebang pohon untuk menggergaji kayu, selanjutnya mulai muncul permasalahan antara Terdakwa dan Korban Agung Santosa di mana Korban Agung Santosa mulai mengkritik dan selalu menanyakan kepada Terdakwa terkait pengelolaan usaha tersebut yang dirasa sepi dan bahkan Korban Agung Santosa mengancam kepada Terdakwa akan menarik diri dari usaha penggergajian kayu dan Korban Agung Santosa berniat mengelola usaha tersebut sendirian di rumah Korban Agung Santosa di Klaten;

4. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, Korban Agung Santosa datang ke lokasi penggergajian kayu guna melakukan pengecekan kondisi yang sebenarnya penggergajian kayu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam nomor polisi : AD-2280-AC, Tahun 2020, milik Korban Agung Santosa, sesampainya di lokasi, Korban Agung Santosa mulai memaki Terdakwa, mengkritik pengelolaan usaha, dan mengancam akan menarik diri dari usaha tersebut, lalu Korban Agung Santosa juga menunjuk-nunjuk Terdakwa dengan penuh emosi, dimana tindakan ini membuat Terdakwa merasa tersinggung dan kesal, selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah gubuk di Alas Dorok yang terletak sekitar 10 (sepuluh) menit perjalanan dari lokasi penggergajian untuk menenangkan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol. AD 6815 HI milik Terdakwa, dimana di gubuk tersebut Terdakwa membuka jok sepeda motor dan menemukan racun potas yang sebelumnya dibeli secara online, di gubuk tersebut Terdakwa juga melihat ada botol air mineral yang berisi air, sehingga munculah niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban Agung Santosa, selanjutnya Terdakwa meyakini Korban Agung Santosa akan menyusul ke gubuk karena pembahasan mengenai usaha penggergajian dengan Terdakwa belum usai, kemudian Terdakwa mengambil racun potas tersebut selanjutnya Terdakwa menghancurkan sebagian racun potas tersebut dan mencampurkannya ke dalam botol air mineral yang berisi sekitar sepertiga bagian air;
5. Bahwa selang beberapa saat kemudian Korban Agung Santosa datang menyusul Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: AD-2280-AC, setelah memarkirkan sepeda motornya, Terdakwa meminta Korban Agung Santosa untuk duduk lalu Terdakwa kemudian memberikan air mineral yang sebelumnya telah dicampur dengan racun potas kepada Korban Agung Santosa, selanjutnya tanpa menaruh curiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Agung Santosa meminum air mineral yang telah bercampur dengan racun potas tersebut, kemudian sekitar satu menit setelah meminum air beracun tersebut, Korban Agung Santosa mulai kejang-kejang dan terjatuh, setelah memastikan bahwa Korban Agung Santosa tidak bernapas, Terdakwa memutuskan untuk menyembunyikan mayat Korban Agung Santosa dengan cara membopong tubuh Korban Agung Santosa dan di bawa ke belakang gubuk agar tidak diketahui oleh orang yang lewat dan Terdakwa membuang helm warna hitam merk VOG milik Korban Agung Santosa di kebun belakang gubuk untuk menghilangkan jejak;

6. Bahwa setelah menghilangkan nyawa Korban Agung Santosa, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Gunawan Alias Bodak, dan mengajak Saksi Gunawan alias Bodak untuk pergi ke gubuk dan mengambil sepeda motor milik Korban Agung Santosa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil transaksi COD dengan seseorang yang tidak disebutkan namanya agar Saksi Gunawan Alias Bodak tidak curiga, setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Gunawan Alias Bodak ke rumah Saksi Gunawan Alias Bodak, Terdakwa meminta agar sepeda motor tersebut disimpan sementara. Sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali ke gubuk dan memanggul mayat Korban menuju tempat atau lahan yang jauh dari jangkauan orang lain. Dalam perjalanan menuju tempat penguburan, Terdakwa menemukan HP Samsung Galaxy J2 prime Warna Gold Imei 1: 356417083302409/01, Imei 2 : 356417083302407/01 milik Korban Agung Santosa di saku celana korban dan mengambilnya, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lokasi penguburan yang terletak sekitar 50 (lima puluh) meter dari gubuk namun melewati tebing yang curam atau terjal;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa tiba di lokasi yang rencananya akan digunakan untuk penguburan, kemudian pada hari Kamis, 25 November 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa memerintahkan dua pegawainya, Saksi Sarji dan Saksi Sukidi, untuk membantu menggali lubang dengan alasan bahwa lubang tersebut akan digunakan untuk menampung air. Pekerjaan menggali lubang selesai pada pukul 16.00 WIB, dan sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali ke lokasi penguburan dan mulai memasukkan mayat Korban Agung Santosa ke dalam lubang yang telah digali. Terdakwa melucuti pakaian Korban Agung Santosa sebelum Terdakwa memasukkan mayat Korban Agung Santosa ke dalam lubang, kemudian Terdakwa menimbunnya dengan tanah hingga setinggi lutut, setelah merasa lelah, Terdakwa meninggalkan lubang tersebut yang tidak terisi penuh dengan

Halaman 89 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dan terdakwa pulang sambil membawa jaket dan celana jeans milik Korban Agung Santosa, yang kemudian Terdakwa membakarnya untuk menghilangkan jejak;

8. Bahwa pada keesokan harinya, Terdakwa menyuruh pegawainya, Saksi Sarji dan Saksi Sukidi, untuk menutup kembali lubang yang telah digali sebelumnya dengan alasan lubang galian untuk tampungan air dibatalkan. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Terdakwa menuju daerah Joho Sukoharjo mencoba mengecoh Saksi Katin (Istri Korban Agung Santosa) dengan mengirimkan pesan melalui HP Samsung Galaxy J2 prime Warna Gold Imei 1 : 356417083302409/01, Imei 2 : 356417083302407/01 milik Korban Agung Santosa dimana pesan tersebut berisi koordinat lokasi dan permintaan untuk mengirimkan baju yang bertujuan agar Saksi Katin berpikir bahwa Korban Agung Santosa masih hidup dan Korban Agung Santosa tidak berada di rumah Terdakwa;
9. Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut sekira awal bulan Desember 2021, Terdakwa meminta Saksi Gunawan Alias Bodak untuk menggerinda nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor milik Korban Agung Santosa serta mengecat ulang sepeda motor tersebut agar tidak dapat dikenali oleh keluarga Korban Agung Santosa dan Terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa kemudian menjual sepeda motor itu kepada Saksi Tri Suyanto seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa surat-surat resmi. Setelah beberapa waktu, Terdakwa membeli kembali sepeda motor tersebut dengan harga yang sama dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada adiknya yaitu Saksi Widiyanto untuk menutupi utang terdakwa kepada Saksi Widiyanto sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga pada akhirnya sepeda motor tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian, yang kemudian berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
10. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Happyn Riyono, S.T., M.T., Bin (Alm) Trisno, Ahli bersama tim dapat menyimpulkan bahwa pada sepeda motor Honda Beat pada lokasi nomor rangka dan nomor mesin telah mengalami kerusakan berupa penghapusan sehingga tidak terbaca huruf maupun angkanya dan setelah diperiksa secara kimia (re-etching) pada lokasi nomor rangka dan nomor mesin timbul huruf/angka aslinya yaitu rangka MH1JM9118LK063385 dan nomor mesin JM91E1063787, dan sepeda motor Honda beat warna hitam adalah dengan plat nomor AD 4819 AI yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Agung Santosa;



11. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.F., D. F. M., berdasarkan perbandingan sampel DNA anak Korban Agung Santosa dan DNA yang diambil dari jenazah, dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah Korban yang bernama Agung Santosa, selain itu Ahli memperkirakan Korban Agung Santosa sudah meninggal diatas 1 (satu) tahun, dengan kondisi kemerahan di jaringan lunak yang masih tersisa di daging pada jenazah tersebut, yaitu di laring dan faring, atau saluran pencernaan dan pernafasan dengan kondisi memerah semua, dengan kesimpulan yaitu sebab kematian yang ditemukan dari organ leher didalam pernapasan dan organ perut (lambung) yang berwarna kemerahan bisa diduga karena racun;
12. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dwita Sriharsari, S.Si., M.Si., tidak ditemukannya zat beracun ataupun zat apotas pada organ yang Ahli periksa, karena kemungkinan barang bukti sudah terlalu lama yaitu lebih dari 1 (satu) tahun;
13. Bahwa Terdakwa membunuh Korban Agung Santosa karena Terdakwa merasa jengkel dengan Korban Agung Santosa karena Korban Agung Santosa sambil menunjuk-nunjuk jidat Terdakwa kemudian Korban Agung Santosa sempat mengatakan jika Terdakwa sudah tidak mampu mengelola usaha ini, maka Korban Agung Santosa akan membawakan mobil dan gergaji mesinnya akan dicabut kemudian membawanya ke Klaten. Hal itu yang membuat Terdakwa marah dan merasa jengkel kepada Korban Agung Santosa, karena saat Terdakwa membangun usaha penggergajian ini tidak mudah dan tidak gampang karena membutuhkan banyak biaya;
14. Bahwa apotas tersebut dibeli oleh Terdakwa secara online sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan sekitar 15 (lima belas) butir apotas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. merampas nyawa orang lain;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "barang siapa";

Menimbang bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang barang siapa, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian barang siapa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menjelaskan bahwa "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa". Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan SARMO bin KIMAN sebagai Terdakwa lengkap dengan identitasnya, di mana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa SARMO bin KIMAN dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa SARMO bin KIMAN yang dihadapkan di persidangan tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau tidak *error in persona* dan mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan menurut hukum sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu";

Menimbang bahwa kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan yang secara yuridis formal tidak ada satu pasal pun yang memberikan "batasan / pengertian" tentang apa yang dimaksud dengan "kesengajaan", namun makna tentang "kesalahan" dijumpai dalam penjelasan resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*), dimana di dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda itu "kesengajaan" atau opzet diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui" (*willen en wetens*);

Menimbang bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak dan maksud dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat dikehendaki oleh undang-undang, kesengajaan merupakan wujud dari pernyataan kehendak. Dengan demikian, sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan

Halaman 92 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan dikehendaki, serta si pelaku walaupun mengetahui akan akibatnya tetap melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu yaitu adanya suatu niat untuk melakukan suatu perbuatan disertai suatu pemikiran tentang langkah-langkah atau tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, namun antara timbulnya maksud atau niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit dan juga sebaliknya yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurungkan niatnya untuk membunuh;

Menimbang bahwa pendapat R. Soesilo mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, dengan demikian dapat disimpulkan makna “berencana” dalam pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan suatu proses bahwa pelaku memikirkan dan mempersiapkan bagaimana cara melaksanakan pembunuhan tersebut, alat atau sarana yang digunakan, tempat atau lokasi pembunuhan, waktu pelaksanaannya serta cara pelaku pembunuhan untuk menghilangkan jejak atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui sebagai berikut; Bahwa pada sekira bulan September tahun 2021, Terdakwa bersama dengan Korban Agung Santosa memulai kerja sama dalam usaha penggergajian kayu yang berlokasi di Dusun Ciman, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut, baik terdakwa maupun korban Agung Santosa masing-masing menyertorkan modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan bersama bahwa keuntungan dari usaha penggergajian akan dibagi rata yaitu 50% (lima puluh persen) untuk masing-masing pihak setiap minggunya;

Menimbang bahwa seiring berjalannya waktu, usaha penggergajian kayu tersebut menghadapi kendala akibat musim penghujan yang menyebabkan menurunnya permintaan dari petani/ penebang pohon untuk menggergaji kayu. Selanjutnya mulai muncul permasalahan antara Terdakwa dan Korban Agung Santosa di mana Korban Agung Santosa mulai mengkritik dan selalu menanyak an kepada Terdakwa terkait pengelolaan usaha tersebut yang dirasa sepi dan

Halaman 93 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan korban mengancam kepada terdakwa akan menarik diri dari usaha penggergajian kayu dan Korban Agung Santosa berniat mengelola usaha tersebut sendirian di rumah Korban Agung Santosa di Klaten;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, pada pukul 18.00 WIB, Korban Agung Santosa datang ke penggergajian untuk melakukan pengecekan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: AD-2280-AC, Tahun 2020, milik Korban Agung Santosa. Sesampainya di lokasi, Korban Agung Santosa mulai memaki Terdakwa, mengkritik pengelolaan usaha dan mengancam akan menarik diri dari usaha tersebut. Korban Agung Santosa juga menunjuk-nunjuk Terdakwa dengan penuh emosi. Tindakan ini membuat Terdakwa merasa tersinggung dan kesal, selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah gubuk di Alas Dorok, yang terletak sekitar 10 (sepuluh) menit perjalanan dari lokasi penggergajian untuk menenangkan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 No. Po l. AD 6815 HI milik Terdakwa, dimana di gubuk tersebut Terdakwa membuka jok sepeda motor dan menemukan racun potas yang sebelumnya dibeli secara *online*, di gubuk tersebut Terdakwa juga melihat ada botol air mineral yang berisi air. Munculah niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban Agung Santosa. Selanjutnya Terdakwa meyakini Korban Agung Santosa akan menyusul ke gubuk karena pembahasan mengenai usaha penggergajian dengan Terdakwa belum usai, kemudian Terdakwa mengambil racun potas tersebut selanjutnya Terdakwa menghancurkan sebagian racun potas tersebut dan mencampurkannya ke dalam botol air mineral yang berisi sekitar sepertiga bagian air;

Menimbang bahwa selang beberapa saat kemudian Korban Agung Santosa datang menyusul terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: AD-2280-AC. Setelah memarkirkan sepeda motornya, Terdakwa meminta Korban Agung Santosa untuk duduk. Terdakwa kemudian memberikan air mineral yang sebelumnya telah dicampur dengan racun potas kepada Korban Agung Santosa. Tanpa menaruh curiga, Korban Agung Santosa meminum air mineral yang telah bercampur dengan racun potas tersebut. Sekitar satu menit setelah meminum air beracun tersebut, Korban Agung Santosa mulai kejang-kejang dan terjatuh. Setelah memastikan bahwa Korban Agung Santosa tidak bernapas, Terdakwa memutuskan untuk menyembunyikan mayat Korban Agung Santosa dengan cara membopong tubuh Korban Agung Santosa dan dibawa ke belakang gubuk agar tidak diketahui oleh orang yang lewat dan Terdakwa membuang helm warna hitam merk VOG milik Korban Agung Santosa di kebun belakang gubuk untuk menghilangkan jejak;

Halaman 94 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah menghilangkan nyawa Korban Agung Santosa, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Gunawan Alias Bodak dan mengajak Saksi Gunawan Alias Bodak untuk pergi ke gubuk dan mengambil sepeda motor milik Korban Agung Santosa. Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil transaksi COD dengan seseorang yang tidak disebutkan namanya agar Saksi Gunawan Alias Bodak tidak curiga. Setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Gunawan Alias Bodak ke rumah Saksi Gunawan Alias Bodak, Terdakwa meminta agar sepeda motor tersebut disimpan sementara. Sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali ke gubuk dan memanggul mayat Korban Agung Santosa menuju tempat atau laha n yang jauh dari jangkauan orang lain. Dalam perjalanan menuju tempat penguburan, Terdakwa menemukan HP Samsung Galaxy J2 prime Warna Gold Imei 1: 356417083302409/01, Imei 2 : 356417083302407/01 milik Korban Agung Santosa di saku celana Korban Agung Santosa dan mengambilnya. Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lokasi penguburan yang terletak sekitar 50 (lima puluh) meter dari gubuk namun melewati tebing yang curam ata u terjal;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa tiba di lokasi yang rencananya akan di gunakan untuk penguburan Korban Agung Santosa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa memerintahkan dua pegawainya, Saksi Sarji dan Saksi Sukidi, untuk membantu menggali lubang dengan alasan bahwa lubang tersebut akan digunakan untuk menampung air. Pekerjaan menggali lubang selesai pada pukul 16.00 WIB dan sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali ke lokasi penguburan dan mulai memasukkan mayat Korban Agung Santosa ke dalam lubang yang telah digali. Terdakwa melucuti pakaian Korban Agung Santosa sebelum Terdakwa memasukkan mayat Korban Agung Santosa ke dalam lubang, kemudian Terdakwa menimbunnya dengan tanah hingga setinggi lutut. Setelah merasa lelah, Terdakwa meninggalkan lubang tersebut yang tidak terisi penuh dengan tanah dan Terdakwa pulang sambil membawa jaket dan celana jeans milik Korban Agung Santosa, yang kemudian Terdakwa membakarnya untuk menghilangkan jejak;

Menimbang bahwa pada keesokan harinya, Terdakwa menyuruh pegawainya, Saksi Sarji dan Saksi Sukidi, untuk menutup kembali lubang yang telah digali sebelumnya dengan alasan lubang galian untuk tampungan air dibatalkan. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Terdakwa menuju daerah J oho Sukoharjo mencoba mengecoh Saksi Katin (Istri Korban Agung Santosa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirimkan pesan melalui HP Samsung Galaxy J2 prime Warna Gold Imei 1 : 356417083302409/01, Imei 2 : 356417083302407/01 milik Korban Agung Santosa dimana pesan tersebut berisi koordinat lokasi dan permintaan untuk mengirimkan baju yang bertujuan agar Saksi Katin berpikir bahwa Korban Agung Santosa masih hidup dan Korban Agung Santosa tidak berada di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut sekira awal bulan Desember 2021, Terdakwa meminta Saksi Gunawan alias Bodak untuk menggerinda nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor milik Korban Agung Santosa serta mengecat ulang sepeda motor tersebut agar tidak dapat dikenali oleh keluarga Korban Agung Santosa dan Terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor tersebut. Terdakwa kemudian menjual sepeda motor itu kepada Saksi Tri Suyanto seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa surat-surat resmi. Setelah beberapa waktu, Terdakwa membeli kembali sepeda motor tersebut dengan harga yang sama dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada adiknya yaitu Saksi Widiyanto untuk menutupi utang Terdakwa kepada Saksi Widiyanto sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga pada akhirnya sepeda motor tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian, yang kemudian berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Happyn Riyono, S.T., M.T., Bin (Alm) Trisno, Ahli bersama tim dapat menyimpulkan bahwa pada sepeda motor Honda Beat pada lokasi nomor rangka dan nomor mesin telah mengalami kerusakan berupa penghapusan sehingga tidak terbaca huruf maupun angkanya dan setelah diperiksa secara kimia (*re-etching*) pada lokasi nomor rangka dan nomor mesin timbul huruf/angka aslinya yaitu rangka MH1JM9118LK063385 dan nomor mesin JM91E1063787, dan sepeda motor Honda Beat warna hitam adalah dengan plat nomor AD 4819 AI yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Agung Santosa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp. F., D. F. M., berdasarkan perbandingan sampel DNA anak Korban dan DNA yang diambil dari jenazah, dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah Korban yang bernama Agung Santosa, selain itu Ahli memperkirakan Korban Agung Santosa sudah meninggal diatas 1 (satu) tahun, dengan kondisi kemerahan di jaringan lunak yang masih tersisa di daging pada jenazah tersebut, yaitu di laring dan faring, atau saluran pencernaan dan pernafasan dengan kondisi memerah semua, dengan kesimpulan yaitu sebab kematian

Halaman 96 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dari organ leher didalam pernapasan dan organ perut (lambung) yang berwarna kemerahan bisa diduga karena racun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dwita Srihapsari, S.Si., M.Si., tidak ditemukannya zat beracun ataupun zat potas pada organ yang Ahli periksa, karena kemungkinan barang bukti sudah terlalu lama yaitu lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa Terdakwa membunuh Korban Agung Santosa karena Terdakwa merasa jengkel dengan Korban Agung Santosa karena Korban Agung Santosa sambil menunjuk-nunjuk jidat Terdakwa kemudian Korban Agung Santosa sempat mengatakan jika Terdakwa sudah tidak mampu mengelola usaha ini, maka Korban Agung Santosa akan membawakan mobil dan gergaji mesinnya akan di cabut kemudian membawanya ke Klaten. Hal itu yang membuat Terdakwa marah dan merasa jengkel kepada Korban Agung Santosa, karena saat Terdakwa membangun usaha penggergajian ini tidak mudah dan tidak gampang karena membutuhkan banyak biaya;

Menimbang bahwa apotas tersebut dibeli oleh Terdakwa secara *online* sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan sekitar 15 (lima belas) butir apotas;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum di atas telah bersesuaian dan berdasarkan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/ 18/ II/ 2024/ BIDDOKES tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Sumy Hasty Purwanti, Sp. F., D.F.M. selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan jenazah;
- Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor : R/24001/I/2024/Bid Lab DNA tanggal 23 Januari 2024. yang dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA Jakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuswardani, S. Si., M. Farm., Apt., selaku Plt Kepala Laboratorium DNA;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor seri No Lab:3337/BMF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R, S. Si., Happyn Riyono, S.T., M.T., dan Shinta Andromeda, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3336/KTF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat dan

Halaman 97 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Rostiawan A, A.Md., A.K., Dwita Srihapsari, S. Si., M. Si., Fika Meirina, S. Si., dan Elva Dwinda Anissa, S. Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 222/KTF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rostiawan A, A.Md., A. K., Dwita Srihapsari, S. Si, M. Si., Fika Meirina, S. Si., dan Elva Dwinda Anissa, S. Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli pidana Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., yang dimaksud dengan unsur rencana yaitu adanya waktu yang tenang bagi pelaku untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindak pidana, pelaku mempunyai waktu yang tenang untuk memikirkan konsekuensi dari perbuatan tersebut, waktu yang tenang ini tidak perlu waktu yang panjang atau lama karena sepersekian detik saja sudah dapat dikatakan waktu yang tenang apabila sudah terpikirkan cara dan akibatnya, ditambah dengan adanya penggunaan alat dan jika dihubungkan dengan perkara ini, dengan penggunaan racun jelas masuk ke unsur rencana terlebih dahulu karena adanya proses mulai dari mempersiapkan dan memasukkan racun kepada Korban;

Menimbang bahwa oleh karena adanya selisih waktu antara Terdakwa mengambil racun apotas dan merencanakan untuk meracuni Korban Agung Santosa sampai dengan terlaksananya Korban Agung Santosa meninggal dunia akibat meminum air mineral yang dicampur apotas oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa Korban Agung Santosa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindakannya menghilangkan nyawa Korban Agung Santosa dilakukan dengan tenang dan ada jeda waktu yang cukup dari persiapan, perencanaan dan pelaksanaannya serta cara Terdakwa untuk menghilangkan jejak atas perbuatannya sebagaimana yang telah terurai di fakta hukum diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu"** tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. unsur "merampas nyawa orang lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain yaitu suatu perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kematian orang lain/ meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan fakta yang terungkap di persidangan diketahui sebagai berikut; bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, Korban Agung Santosa datang ke penggajian pada pukul 18.00 WIB, menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam nomor polisi : AD-2280-AC, Tahun 2020, milik Korban Agung Santosa. Sesampainya di lokasi, Korban Agung Santosa mulai memaki Terdakwa, mengkritik pengelolaan usaha, dan mengancam akan menarik diri dari usaha tersebut. Korban Agung Santosa juga menunjuk-nunjuk Terdakwa dengan penuh emosi. Tindakan ini membuat terdakwa merasa tersinggung dan kesal, selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah gubuk di Alas Dorok, yang terletak sekitar 10 (sepuluh) menit perjalanan dari lokasi penggajian untuk menenangkan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol. AD 6815 HI milik Terdakwa. Di gubuk tersebut, Terdakwa membuka jok sepeda motor dan menemukan racun potas yang sebelumnya dibeli secara *online*, di gubuk tersebut Terdakwa juga melihat ada botol air mineral yang berisi air. Munculah niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban Agung Santosa. Selanjutnya Terdakwa meyakini Korban Agung Santosa akan menyusul ke gubuk karena pembahasan mengenai usaha penggajian dengan Terdakwa belum usai, kemudian Terdakwa mengambil racun potas tersebut selanjutnya terdakwa menghancurkan sebagian racun potas tersebut dan mencampurkannya ke dalam botol air mineral yang berisi sekitar sepertiga bagian air;

Menimbang bahwa selang beberapa saat kemudian Korban Agung Santosa datang menyusul terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: AD-2280-AC. Setelah memarkirkan sepeda motornya, Terdakwa meminta Korban Agung Santosa untuk duduk. Terdakwa kemudian memberikan air mineral yang sebelumnya telah dicampur dengan racun potas kepada Korban Agung Santosa. Tanpa menaruh curiga, Korban Agung Santosa meminum air mineral yang telah bercampur dengan racun potas tersebut. Sekitar satu menit setelah meminum air beracun tersebut, Korban Agung Santosa mulai kejang-kejang dan terjatuh. Setelah memastikan bahwa Korban Agung Santosa tidak bernapas, Terdakwa memutuskan untuk menyembunyikan mayat Korban Agung Santosa dengan cara membopong tubuh Korban Agung Santosa dan dibawa ke belakang gubuk agar tidak diketahui oleh orang yang le

Halaman 99 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wat dan Terdakwa membuang helm warna hitam merk VOG milik korban di kebun belakang gubuk untuk menghilangkan jejak;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Agung Santosa meninggal dunia berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/18/ II/ 2024/ BIDDOKES tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Sumy Hasty Purwanti, Sp. F., D. F. M., selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan jenazah. Dari pemeriksaan atas kerangka jenazah tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Kesimpulan:

- Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara tiga puluh hingga lima puluh tahun, ras mongoloid, masih menggunakan celana dalam, kaos dan kaos dalam, perkiraan panjang badan antara seratus lima puluh koma sembilan hingga seratus enam puluh empat koma satu sentimeter;
- Tidak didapatkan resapan darah dan patah tulang sebelum kematian;
- Patah tulang di iga kedua akibat proses evakuasi tulang;
- Tulang yang diperiksa tidak lengkap yaitu sebanyak seratus dua puluh dua buah, sedangkan gigi yang hilang sebanyak empat buah akibat proses pembusukan atau proses evakuasi. Dari pemeriksaan seluruh tulang tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan;
- Sebab kematian yang kita temukan dari organ leher didalam pernapasan dan organ perut (lambung) yang berwarna kemerahan bisa diduga karena racun;
- Waktu kematian antara satu hingga dua tahun sebelum kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa yang menyebabkan kematian Korban Agung Santosa adalah akibat meminum racun potas yang diberikan oleh Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa memberikan air mineral yang telah dicampur dengan racun potas kepada Korban Agung Santosa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**merampas nyawa orang lain**" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan primair;

Halaman 100 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (*pleedoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pleedoi*) pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan;

Menimbang bahwa selain Penasehat Hukum Terdakwa, dipersidangan Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan/permohonan yaitu :

- Terdakwa menyampaikan permohonan maafnya pada masing-masing keluarga Korban Agung Santosa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap keluarga Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan/permohonan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa dalam menangani suatu perkara maka sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi Hakim dalam mempertimbangkan secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka sudah tentu apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini telah melalui pertimbangan yang esensial dalam perkara *a quo*. Adapun Majelis Hakim dalam pertimbangannya lebih menitikberatkan pada perbuatan materiil Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum sebelumnya sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan/permohonan Terdakwa menurut Majelis Hakim bukan merupakan hal substansial yang dapat membuktikan sebaliknya dari Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa pidana seumur hidup dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana

Halaman 101 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



yang diatur dalam pasal 67 KUHP dan pasal 71 KUHP. Dalam pasal 71 KUHP mengatur jika seseorang telah dijatuhi hukuman disalahkan pula berbuat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dihukum itu maka hukuman yang terdahulu itu turut dihitung dengan menggunakan aturan menurut bab ini kalau perkara-perkara diadili serentak menurut pendapat R. Soesilo dalam penjelasan pasal 71 KUHP ini, jika dalam hal mengadili tidak serentak kepada Terdakwa dalam perkaranya yang terdahulu telah dijatuhkan hukuman yang setinggi tingginya maka bagi perkara perkaranya yang berikut kepada Terdakwa itu tidak mungkin dijatuhkan hukuman lagi, ia hanya dinyatakan bersalah saja tanpa dijatuhi hukuman, dan karena Terdakwa diperkaranya terdahulu (Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng) telah dijatuhi hukuman pidana mati yang merupakan pidana maksimal dan tidak mungkin ada pidana diatas itu lagi dan tidak memungkinkan Terdakwa dijatuhi pidana mati untuk kedua kalinya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kepada Terdakwa hanya dinyatakan bersalah tanpa dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Dosbox bertuliskan Samsung Galaxy J2 Prime warna Putih dengan IMEI 1 354617/08/330240/9, IMEI 2 354617/08/330240/7;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-2280-AC, tahun 2020, Noka MH1JM9118LK063385, Nosin JM911063787 an KATIN ENDANGWATI alamat Dk Gombang. RT.001/RW.005, Ds/Kel. Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AGUNG SANTOSO dengan No rek 13800159990547;
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama AGUNG SANTOSA dengan No rek 003501024149530;
5. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran atas nama AGUNG SANTOSA dengan No rek 13800159990547;
6. 2 (dua) buah buku panduan servis sepeda motor;
7. 1 (satu) lembar surat bukti serah terima kendaraan SPM Honda Beat No.ka MH1JM9118LK063385, Nosin JM91E1063787 an KATIN ENDANGWATI alamat Dk. Gombang, RT.001/RW.005, Ds/Kel. Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;
8. 1 (satu) lembar sertifikat Nomor Identitas kendaraan bermotor (NIK) dengan Nomor FH/AC/07992/T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. SARMO dan Sdr. AGUNG SANTOSA perihal kerjasama tertanggal 24 September 2021;

10.1 (satu) buah tas jas hujan wama biru bertuliskan TIGER HEAD;

11.1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor Honda Beat a.n KATIN ENDANGWATI dengan Nomor FH/AC/079992/T;

yang merupakan barang-barang milik Korban Agung Santosa yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah disita dari istri Korban Agung Santosa yaitu Saksi Katin Endangwati Binti (Alm) Tumadi maka dikembalikan kepada Saksi Katin Endangwati Binti (Alm) Tumadi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

12.1 (satu) buah KTP atas nama SARMO dengan NIK 331220601880002;

yang telah disita dari Terdakwa yang dijadikan objek jaminan oleh Terdakwa kepada Korban Agung Santosa dalam perjanjian kerjasama usaha pengggajian kayu antara Terdakwa dengan Korban Agung Santosa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

13.1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold IMEI 1 354617083302409/01, IMEI 2 354617083302407/01

yang telah disita dari Saksi Denny Zubaedi Kurniawan, dimana barang bukti ini diambil oleh Terdakwa dari saku celana Korban dan dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi istri Korban Agung Santosa yaitu Saksi Katin agar keluarga Korban Agung Santosa percaya bahwa Korban Agung Santosa tidak berada di tempat pengggajian yang Terdakwa kelola sebelum akhirnya Terdakwa buang di sungai di wilayah Joho Kabupaten Sukoharjo, maka dikembalikan kepada istri Korban yaitu Saksi Katin Endangwati Binti (Alm) Tumadi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

14.1 (satu) buah mantel biru merk TIGER HEAD;

15.1 (satu) buah spion kiri sepeda motor wama hitam;

yang telah disita dari Saksi Gunawan Alias Bodak, dimana barang bukti tersebut merupakan milik Korban Agung Santosa yang semulanya berada di jok sepeda motor milik Korban Agung Santosa namun kemudian diamankan oleh saksi Gunawan Alias Bodak pada saat sepeda motor Korban Agung Santosa berada pada Saksi Gunawan Alias Bodak, maka dikembalikan kepada istri Korban Agung Santosa yaitu Saksi Katin Endangwati Binti (Alm) Tumadi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

16.1 (satu) buah gerinda wama hijau bertuliskan RYU;

Halaman 103 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi Gunawan Alias Bodak, dimana barang bukti tersebut digunakan Saksi Gunawan Alias Bodak untuk merusak nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor milik Korban Agung Santosa atas perintah dari Terdakwa guna menghilangkan jejak kematian Korban Agung Santosa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

17.1 (satu) buah helm merk VOG warna HITAM;

yang telah disita dari Saksi Denny Zubaedi Kurniawan, dimana barang bukti tersebut merupakan barang milik Korban Agung Santosa yang dibuang oleh Terdakwa di belakang gubuk di daerah Ciman Girimarto, maka dikembalikan kepada istri Korban Agung Santosa yaitu Saksi Katin Endangwati Binti (Alm) Tumadi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

18.2 (dua) buah Plat Nomor, dengan No.pol AD-2318-IR;

19.1 (satu) Lembar Surat ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak PKN/BBN-KB SWDKLLJ dan PNPB Nomor Registrasi AD-2318-IR, nama pemilik SINDI FANTIKA, alamat Tambakmas RT.002/RW.004, Jendi, Girimarto, Wonogiri;

yang telah disita dari Saksi Widiyanto Alias Pur, dimana barang bukti tersebut dipakai oleh Saksi Widiyanto Alias Pur untuk dipasang di sepeda motor milik Korban Agung Santosa yang diberikan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Widiyanto Alias Pur;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

20.1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, body kanan dan kiri warna biru, velg warna Gold, Nopol AD-4819-AI;

yang telah disita dari Saksi Widiyanto Alias Pur, dimana barang bukti tersebut diberikan oleh Terdakwa dari transaksi jual-beli tanpa sama sekali mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Korban Agung Santosa, maka dikembalikan kepada istri Korban Agung Santosa yaitu Saksi Katin Endangwati Binti (Alm) Tumadi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

21.1 (satu) Gumpal tanah sekitar pantat;

yang telah disita dari Ahli Dr. dr.Summy Hastry Purwanti, Sp.F., D.M.F., dimana barang bukti tersebut digunakan untuk mengetahui kandungan apotas yang berada pada tubuh Korban Agung Santosa namun barang bukti tersebut sudah tidak mempunyai nilai kemanfaatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 104 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Menimbang bahwa barang bukti berupa:

22.1 (satu) celana dalam bertuliskan Country fiesta

23.1 (satu) buah baju bertuliskan FREE RIDE;

24.1 (satu) buah kaos dalam Merk Gtman;

yang telah disita dari Abas Nugroho yang merupakan Penyidik Polres Wonogiri, dimana barang bukti tersebut merupakan milik Korban Agung Santosa yang ditemukan pada tanggal 07 Desember 2023 saat penggalian jenazah korban di alas Dorok Desa Ciman Semagar Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri namun istri Korban Agung Santosa yaitu Saksi Katin Endangwati Binti (Alm) Tumadi dengan tegas menolak pengembalian barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

25.1 (satu) plastik bekas serbuk;

26.1 (satu) ons kristal;

27.1 (satu) buah botol plastik;

yang telah disita dari Abas Nugroho yang merupakan Penyidik Polres Wonogiri, dimana barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

28.1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi "SIDO MAKMUR" a.n SARMO;

yang telah disita dari Saksi Indra Wiyanto Bin (Alm) Sumowijoyo, dimana barang bukti tersebut merupakan tanda keanggotaan Terdakwa pada Koperasi "SIDO MAKMUR" yang dikelola oleh Saksi Indra Wiyanto Bin (Alm) Sumowijoyo, tempat dimana Terdakwa pernah menggadaikan sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya digunakan sebagai tempat penyimpanan racun apotas untuk menghabisi nyawa Korban Agung Santosa, maka dikembalikan kepada Saksi Indra Wiyanto Bin (Alm) Sumowijoyo;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

29.1 (satu) Unit SPM merk Honda Vario 150 CC tahun 2015 wama hitam tanpa Nopol (Nopol Sesuai STNK) beserta Kuncinya;

30.1 (satu) Lembar STNK a.n pemilik CAHYONO, Nomor Registrasi AD-6815-HI, Merk Honda, tahun pembuatan 2015, No.ka MH1KF1110FK217933 Nosin KF11E1223685, Wama Putih, wama TNKB Hitam, berlaku sampai dengan 28-07-2020;

yang telah disita dari Jumari Bin Parno, dimana barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan apotas yang

Halaman 105 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menghabisi nyawa Korban Agung Santosa namun sebelumnya pernah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Indra Wiyanto Bin (Alm) Sumowijoyo namun Terdakwa tidak bisa menebus kembali sepeda motor tersebut maka Saksi Indra Wiyanto Bin (Alm) Sumowijoyo dijual kepada saksi Jumari Bin Parno. Oleh karena dalam BPKB sepeda motor tersebut masih berada di PT WOM Finance Tbk Wonogiri karena belum pelunasan angsurannya belum lunas, maka dikembalikan kepada PT WOM Finance Tbk Wonogiri melalui saksi Rahimin, S.H., M.H., Bin (Alm) Muksinakir;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan trauma yang mendalam kepada keluarga Korban Agung Santosa;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa juga telah merampas nyawa orang lainnya yakni Sunaryo (berkas perkara terpisah);

Keadaan yang meringankan:

Tidak ada;

Menimbang bahwa menurut pasal 222 ayat (1) KUHP siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada Negara, sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarmo Bin Kiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Secara Berencana**", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Nihil;

Halaman 106 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Buah Dosbox bertuliskan Samsung Galaxy J2 Prime warna Putih dengan IMEI 1 354617/08/330240/9, IMEI 2 354617/08/330240/7;
- 2) 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold IMEI 1 354617083302409/01, IMEI 2 354617083302407/01;
- 3) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD-2280-AC, tahun 2020, Noka MH1JM9118LK063385, Nosin JM911063787 an KATIN ENDANGWATI alamat Dk Gombang. RT.001/RW.005, Ds/Kel. Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;
- 4) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AGUNG SANTOSO dengan No rek 13800159990547;
- 5) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama AGUNG SANTOSA dengan No rek 003501024149530;
- 6) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran atas nama AGUNG SANTOSA dengan No rek 13800159990547;
- 7) 2 (dua) buah buku panduan servis sepeda motor;
- 8) 1 (satu) lembar surat bukti serah terima kendaraan SPM Honda Beat No.ka MH1JM9118LK063385, Nosin JM91E1063787 an KATIN ENDANGWATI alamat Dk. Gombang, RT.001/RW.005, Ds/Kel. Sajen, Kec. Truck, Kab. Klaten;
- 9) 1 (satu) lembar sertifikat Nomor Identitas kendaraan bermotor (NIK) dengan Nomor FH/AC/07992/T;
- 10) 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. SARMO dan Sdr. AGUNG SANTOSA perihal kerjasama tertanggal 24 September 2021;
- 11) 1 (satu) buah tas jas hujan wama biru bertuliskan TIGER HEAD;
- 12) 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor Honda Beat a.n KATIN ENDANGWATI dengan Nomor FH/AC/07992/T;
- 13) 1 (satu) buah mantel biru merk TIGER HEAD;
- 14) 1 (satu) buah spion kiri sepeda motor wama hitam;
- 15) 1 (satu) buah helm merk VOG warna HITAM;
- 16) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam, body kanan dan kiri wama biru, velg warna Gold, Nopol AD-4819-AI;

dikembalikan kepada Saksi Katin Endangwati Binti (Alm) Tumadi;

- 17) 1 (satu) buah KTP atas nama SARMO dengan NIK 331220601880002;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 18) 1 (satu) buah gerenda wama hijau bertuliskan RYU;
- 19) 1 (satu) Gumpal tanah sekitar pantat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20)1 (satu) celana dalam bertuliskan Country fiesta;

21)1 (satu) buah baju bertuliskan FREE RIDE;

22)1 (satu) buah kaos dalam Merk Gtman;

23)1 (satu) plastik bekas serbuk;

24)1 (satu) ons kristal;

25)1 (satu) buah botol plastik;

dirampas untuk dimusnahkan;

26)2 (dua) buah Plat Nomor, dengan No.pol AD-2318-IR;

27)1 (satu) Lembar Surat ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak PKN/BBN-KB SWDKLLJ dan PNPB Nomor Registrasi AD-2318-IR, nama pemilik SINDI FANTIKA, alamat Tambakmas RT.002/RW.004, Jendi, Girimarto, Wonogiri;

dikembalikan kepada saksi Widiyanto Alias Pur Bin Kiman;

28)1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi "SIDO MAKMUR" a.n SARMO;

dikembalikan kepada saksi Indra Wiyanto Bin (Alm) Sumowijoyo;

29)1 (satu) Unit SPM merk Honda Vario 150 CC tahun 2015 wama hitam tanpa Nopol (Nopol Sesuai STNK) beserta Kuncinya;

30)1 (satu) Lembar STNK a.n pemilik CAHYONO, Nomor Registrasi AD-6815-HI, Merk Honda, tahun pembuatan 2015, No.ka MH1KF1110FK217933 Nosin KF11E1223685, Wama Putih, wama TNKB Hitam, berlaku sampai dengan 28-07-2020;

dikembalikan kepada PT Wom Finance Tbk Wonogiri melalui Saksi Rahimin, S.H., M.H., Bin (Alm) Muksinakir;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin tanggal 28 April 2025, oleh Agusty Hadi Widarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Suryani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ardhito Yudho Pratomo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 108 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra Suryani, S.H.

Halaman 109 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)